

माघ - २

सर्वोच्च अदालत बुलेटिन

पाक्षिक प्रकाशन

वर्ष ३१, अङ्क २०

२०७९ माघ १६-२९

पूर्णाङ्क ७३४



प्रकाशक
सर्वोच्च अदालत
रामशाहपथ, काठमाडौं

फोन नं. ४२००७१२, ४२००७२९, ४२००७५०, Ext. २२६९ (सम्पादक), २२७० (सम्पादन शाखा), २१७० (छापाखाना), २२७४ (बिक्री)

टोल फ्री : १६६०-०१-३३३५५, फ्याक्स: ४२००७४९, पो.ब.नं. २०४३८

Email: info@supremecourt.gov.np, admin@supremecourt.gov.np / Web: www.supremecourt.gov.np

सम्पादन तथा प्रकाशन समिति

माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान, सर्वोच्च अदालत	- अध्यक्ष
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य
मुख्य रजिस्ट्रार श्री लालबहादुर कुँवर, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य
नायब महान्यायाधिवक्ता श्री पदमप्रसाद पाण्डेय, प्रतिनिधि, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय	- सदस्य
रजिस्ट्रार श्री निर्मला पौडेल, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य
अधिवक्ता श्री सुरज खत्री, उपाध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन	- सदस्य
अधिवक्ता श्री ऋषिराम धिमिरे, सचिव, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन	- सदस्य
डा.कृष्णप्रसाद बस्न्याल, डिन, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कानून संकाय	- सदस्य
सहरजिस्ट्रार श्री हरिराज कार्की, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य सचिव

सम्पादक : श्री नगेन्द्रकेशरी पोखरेल

सम्पादन तथा प्रकाशन शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरू

शाखा अधिकृत श्री दिपक पोखरेल
शाखा अधिकृत श्री योमा मुलपती
शाखा अधिकृत श्री नरेश कार्की
नायब सुब्बा श्री सन्तोष धिमिरे
नायब सुब्बा श्री रेखा दाहाल
सिनियर प्रुफरिडर श्री रेशम शर्मा
कम्प्युटर अपरेटर श्री अर्जुन सुवेदी
कम्प्युटर अपरेटर श्री मञ्जु खडका
कार्यालय सहयोगी श्री अच्युत दाहाल

भाषाविद् : श्री रामचन्द्र फुयाल

बिक्री शाखा

नायब सुब्बा श्री पुष्पा पराजुली

मुद्रण शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरू

मुद्रण अधिकृत श्री कान्छा श्रेष्ठ
मुद्रण अधिकृत श्री आनन्दप्रकाश नेपाल
नायब सुब्बा श्री शिवहरि अधिकारी
सिनियर प्रेसम्यान श्री योगप्रसाद पोखरेल
सिनियर मेकानिक्स श्री निर्मल बयलकोटी
सिनियर कम्पोजिटर श्री श्यामकृष्ण प्रजापति
सिनियर प्रेसम्यान श्री सविता पोखरेल
सिनियर प्लेटमेकर श्री प्रमिलाकुमारी लामिछाने
सिनियर बुकबाइन्डर श्री तारा वाग्ले
सिनियर कार्टोग्राफर श्री विपिन अधिकारी
बुकबाइन्डर श्री सरिता चक्रधर
बुकबाइन्डर श्री सुमन राजथला
बुकबाइन्डर श्री मदन तिमिल्सिना
प्रेसम्यान श्री केशवबहादुर सिटौला
बुकबाइन्डर श्री अच्युतप्रसाद सुवेदी
कार्यालय सहयोगी श्री धनमाया नगरकोटी
कार्यालय सहयोगी श्री मोतीलाल चौधरी

विभिन्न इजलासहरूबाट सम्पादन शाखामा प्राप्त भई यस अङ्कमा

प्रकाशित निर्णय / आदेशहरू

इजलास नं. १	१३	इजलास नं. ८	५
इजलास नं. २	५	इजलास नं. ९	३
इजलास नं. ३	५	इजलास नं. १०	३
इजलास नं. ४	८	इजलास नं. १२	२
इजलास नं. ५	११		
इजलास नं. ६	३		

जम्मा

१३

जम्मा

४५

कूल जम्मा ४५ + १३ = ५८

नेपाल कानून पत्रिकामा

प्रकाशित भएका फैसलाहरू (२०१५ सालदेखि हालसम्म)

हेर्न, पढ्न तथा सुरक्षित गर्न

www.nkp.gov.np

मा जानुहोला ।

खोज्ने तरिका

सर्वप्रथम **www.nkp.gov.np** लगइन गरेपश्चात् देखिने पृष्ठमा **शब्दबाट** भन्ने स्थानमा आफूले खोज्न चाहेअनुसारको कुनै शब्द नेपाली युनिकोड फन्टमा टाइप गरी हरियो बटनमा रहेको खोज्नुहोस् भन्ने बटनलाई थिची खोजी गर्न सक्नुहुनेछ । यसबाट खोजेअनुसारको फैसला प्राप्त गर्न नसकेमा मुद्दाको किसिम, मुद्दाको नाम एवं निर्णय नं. तथा ने.का.प. विवरणमा रहेका विविध शीर्षकबाट आफूले चाहेअनुसार फैसला खोज्न सकिनेछ । त्यस अतिरिक्त **नेकाप प्रत्येक वर्ष** र **हाम्रो बारेमा** समेतबाट हेर्न सक्नुहुनेछ ।

यस पत्रिकाको इजलाससमेतमा उद्धरण गर्नुपर्दा निम्नानुसार गर्नुपर्ने छः

सअ बुलेटिन, २०७०, ... - १ वा २, पृष्ठ

(साल) (महिना)

उदाहरणार्थ: सअ बुलेटिन, २०७१, माघ - २, पृष्ठ १

सूचना

"नेपाल कानून पत्रिका र सर्वोच्च अदालत बुलेटिन" को "वार्षिक ग्राहक" बन्न चाहनेका लागि २०७६ वैशाख अङ्क देखि वार्षिक ग्राहक बन्न पाउने गरी सम्पादन तथा प्रकाशन समितिले निर्णय गरेको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

समितिको निर्णयानुसार मूल्य समायोजन भई नेपाल कानून पत्रिका रु.७५ र सर्वोच्च अदालत बुलेटिन प्रति अङ्क रु.४० कायम गरिएकोसमेत सबैलाई जानकारी गराइन्छ ।

मूल्य रु.४०।-

मुद्रक: सर्वोच्च अदालत, छापाखाना

विषयसूची

क्र.सं.	विषय	पक्ष / विपक्ष	पृष्ठ
इजलास नं. १			१ - १७
१.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	बिर्खु लुवारको हकमा खड्क वि.क. वि. महानगरीय प्रहरी परिसर, ललितपुर	१
२.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	सुमन सायमीको हकमा अनु श्रेष्ठ (सायमी) समेत वि. महानगरीय प्रहरी वृत्त, बालाजुसमेत	१
३.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	सुजन घर्तीमगर वि. काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेत	२
४.	कर्तव्य ज्यान	क्षेत्र बुढा वि. नेपाल सरकार	३
५.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	बाबुराम पासवानको हकमा रजिता थापा वि. रूपन्देही जिल्ला अदालत, तहसिल शाखासमेत	४
६.	जबरजस्ती करणी	बाबुराम पासवान वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. बाबुराम पासवान	५
७.	वैदेशिक रोजगार कसुर	छत्रबहादुर राई वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. छत्रबहादुर राई	६
८.	उत्प्रेषण, परमादेशसमेत	लीलानाथ घिमिरेसमेत वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत	७
९.	लागु औषध (ब्राउन सुगर)	नेपाल सरकार वि. कुमार शर्मा	९
१०.	मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार	नेपाल सरकार वि. मुना सिलवालसमेत	१०
११.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. ध्रुव नेपाली, जालकुमारी नेपाली वि. नेपाल सरकार	१२
१२.	कर्तव्य ज्यान	दिनेश वि.क. वि. नेपाल सरकार	१५
१३.	कर्तव्य ज्यान	कल्पना शाही वि. नेपाल सरकार, तुलसा शाही वि. नेपाल सरकार	१५
इजलास नं. २			१७ - २०
१४.	गैरकानूनी चेकलिस्ट अनुसारको जरिवाना बदर	लवराज श्रेष्ठ वि. विनोदकुमार कार्की	१७
१५.	जबरजस्ती करणी	नेपाल सरकार वि. विरेन्द्रबहादुर चन्द	१७

१६.	भ्रष्टाचार (नक्कली प्रमाणपत्र)	इन्दलकुमार वि. नेपाल सरकार	१८
१७.	मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार	डिलबहादुर साकी नेपाली वि. नेपाल सरकार, कृष्णबहादुर दर्जी वि. नेपाल सरकार	१९
१८.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	गंगाहरी न्यौपाने वि. गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं	२०
इजलास नं. ३			२० – २५
१९.	उत्प्रेषणयुक्त परमादेश	तुलसीराम गौतम वि. अर्चना बस्नेत	२०
२०.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	विवेक कुमालको हकमा हंश कुमाल वि. जिल्ला प्रहरी कार्यालय, धनगढी, कैलाली	२२
२१.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. ईश्वरवती चौधरीसमेत, ईश्वरवती चौधरी वि. नेपाल सरकार	२३
२२.	कर्तव्य ज्यान	नुरहसन मियाँ ठकुराईसमेत वि. नेपाल सरकार	२४
२३.	लागु औषध (खैरो हेरोइन)	नेपाल सरकार वि. विजय भट्ट	२४
इजलास नं. ४			२५ – ३४
२४.	हालै देखिको बक्सपत्र लिखत दर्ता बदर दर्ता	रेशम लामासमेत वि. हर्कमाया कुमारी	२५

२५.	ज्यान मार्ने उद्योग	नेपाल सरकार वि. प्रकाश नेपाली	२६
२६.	लागु औषध	शिशिर पोखरेल वि. नेपाल सरकार	२७
२७.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. चक्रबहादुर राजी, चक्रबहादुर राजी वि. नेपाल सरकार	२८
२८.	जबरजस्ती करणी र जबरजस्ती करणी उद्योग	दुर्गाबहादुर अधिकारी वि. नेपाल सरकार	२९
२९.	कर्तव्य ज्यान	जागेश्वर साह वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. जागेश्वर साह	३०
३०.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. ईन्द्रनाथ योगीसमेत, रबिन्द्र भन्ने रबिन कठायत वि. नेपाल सरकार, ईन्द्रनाथ योगी वि. नेपाल सरकार	३१
३१.	मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार र जबरजस्ती करणी	प्रकाश भन्ने राजकुमार बस्नेत वि. नेपाल सरकार, देब भन्ने शुशिल बस्नेत वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. प्रकाश भन्ने राजकुमार बस्नेत	३२

इजलास नं.५			३४ – ४६
३२.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	दीप बस्न्यातको हकमा प्रज्वल अधिकारी वि. विशेष अदालत	३४
३३.	कर्तव्य ज्यान र जबरजस्ती चोरी	कामी भन्ने थर्चे शेर्पासमेत वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. साने भन्ने निमातेम्बा शेर्पा	३५
३४.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. मोहनबहादुर विष्ट	३७
३५.	मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार	नेपाल सरकार वि. सीता वि.क.	३८
३६.	उत्प्रेषण / परमादेश	कार्यरत लक्ष्मणकुमार गिरीसमेत वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत	३८
३७.	वैदेशिक रोजगार कसुर	नेपाल सरकार वि. प्रकाशध्वज बस्नेत	४१
३८.	उत्प्रेषण	मनहरी शर्मा सिग्देल वि. राधा कृष्ण श्रेष्ठसमेत	४२
३९.	वैदेशिक रोजगार कसुर	नेपाल सरकार वि. रसबहादुर गुरुङ	४२
४०.	वैदेशिक रोजगार कसुर	नेपाल सरकार वि. सीता लामा	४३

४१.	वैदेशिक रोजगार कसुर	नेपाल सरकार वि. केशव महतो	४४
४२.	वैदेशिक रोजगार कसुर	नेपाल सरकार वि. प्रकाश गौडेल	४५
इजलास नं.६			४६ – ४८
४३.	उत्प्रेषण, प्रतिषेध र निषेधाज्ञा	हेमप्रसाद भट्टराई वि. नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	४६
४४.	उत्प्रेषणयुक्त परमादेश	दिपकराज कँडेल वि. प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड, बबरमहल, काठमाडौं	४७
४५.	उत्प्रेषण परमादेशसमेत	प्रगति बस्नेत वि. मेची नगरपालिका वडा नं. १०	४८
इजलास नं.८			४८ – ५२
४६.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	अधिवक्ता परिवर्तन राई, उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत	४८
४७.	निषेधाज्ञा	राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, शाखा कार्यालय, जनकपुर, श्रीनारायण साह हलुवाई	४९
४८.	हक कायम	महेन्द्ररत्न बज्राचार्य वि. गजेन्द्रमान बज्राचार्यसमेत	४९

४९.	टिप्पणी आदेश पर्चा बदर गरिपाउँ	बलराम मिश्रसमेत वि. मुख्य सचिव, नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौंसमेत	५१
५०.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	जगत जंग बम वि. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	५१
इजलास नं. ९			५२ – ५५
५१.	भ्रष्टाचार (नक्कली प्रमाणपत्र)	सावित्री चन्द बम वि. नेपाल सरकार	५२
५२.	भ्रष्टाचार (नक्कली प्रमाणपत्र)	दुजराम चौधरी वि. नेपाल सरकार	५३
५३.	भ्रष्टाचार (नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र)	दिनेशचन्द्र मिश्र वि. नेपाल सरकार	५४

इजलास नं. १०			५५ – ५८
५४.	मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार	नेपाल सरकार वि. साजन घले (गुरुङ) भन्ने प्रेमबहादुर सुनार	५५
५५.	वैदेशिक रोजगार कसुर	नेपाल सरकार वि. रंजितकुमार चौधरी	५६
५६.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	शकुन्तला पराजुलीको हकमा सबल खराल वि. महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुसमेत	५७
इजलास नं. १२			५८ – ६०
५७.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	गोविन्द वैद्य वि. ललितपुर जिल्ला अदालतसमेत	५८
५८.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	ईनर्वा (अ) ०७७/०७८ को हकमा शंकर झा “रूपेस” वि. पर्सा जिल्ला अदालत	५९

इजलास नं. १

१

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत, ०७७-WH-०२४६, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, बिर्ख लुवारको हकमा खड्क वि.क. वि. महानगरीय प्रहरी परिसर, ललितपुर

निवेदकलाई विपक्षीहरूले बिनाआधार र कारण केवल फरक आस्था र विचार राखेको आधारमा प्रवृत्त भावना राखी गैरकानूनी रूपमा हिरासतमा राखेको देखिएको अवस्थामा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले विधिसम्मत पक्राउ गरी हिरासतमा राखिएको भन्ने विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताको बहस जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने।

वस्तुनिष्ठ आधार र कारणविना निवेदकलाई पक्राउ गर्ने र अनुसन्धानको क्रममा भनी थुनामा राख्ने कार्य न्यायिक दृष्टिकोणबाट औचित्यपूर्ण नदेखिएको र निवेदकलाई थुनामा राख्ने विपक्षीहरूको कार्य कानूनबमोजिमको नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिम विपक्षीहरूको नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने।

इजलास अधिकृत: श्रद्धा विष्ट

कम्प्युटर: रमला पराजुली

इति संवत् २०७७ साल फागुन १८ गते रोज ३ शुभम्।

२

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत, ०७७-WH-०२५८, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, सुमन सायमीको हकमा अनुश्रेष्ठ (सायमी) समेत वि. महानगरीय प्रहरी वृत्त, बालाजुसमेत

निवेदकहरूलाई अभद्र व्यवहार गर्न नहुने

कसुरमा पक्राउ गरी सोही कसुरमा मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धानको लागि भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँमा पेस गरी मिति २०७७।११।१२ गतेबाट लागु हुने गरी पहिलोपटक दिन ५ (पाँच) म्याद थप गरी बयानलगायतको अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राखी अनुसन्धान जारी रहेको भन्ने देखिन्छ। कुनै पनि व्यक्तिलाई थुनामा राख्दा विधिपूर्वक, कानूनसम्मत उचित कारण वस्तुनिष्ठ आधार उल्लेख हुनुपर्नेमा यी निवेदकहरूले बालाजु बाइपास सूचना निर्माण समितिका अध्यक्ष र सचिव तथा डिउटीमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीलाई अभद्र व्यवहार गरेको भन्ने उल्लेख भए पनि के कस्तो अभद्र व्यवहार गरेको भन्ने स्पष्टसँग खुल्न आएको देखिएन। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको प्रारम्भिक अनुसन्धानको कार्य सम्पन्न गरी अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राखेकोमा के कुन प्रयोजनको लागि हिरासतमा राखेको हो भन्ने बेहोरा वस्तुनिष्ठ कारण र आधारबाट खुलाउन सकेको अवस्था छैन।

नेपालको संविधानको धारा २५ ले सम्पत्तिको हकको व्यवस्था गरी प्रत्येक नागरिकलाई कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुने छ भनी व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी धारा ३७ (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ भनी उल्लेख गरेको छ भने ३७(२) ले कानूनबमोजिमबाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको वासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन भनी व्यवस्था गरेको छ। यस परिप्रेक्ष्यमा बालाजु बाइपास सडक विस्तार गर्दा यी निवेदकहरूको आवास तथा सम्पत्तिको हकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने भएकोले त्यहाँ के-कस्तो काम भइरहेको

छ भनी बुझ्न पाउनु निजहरूको मौलिक हकअन्तर्गत पर्न आउने देखियो । प्रस्तुत मुद्दामा पनि यी निवेदकहरू बालाजुको स्थानीय व्यक्ति रहेको तथा बालाजु बाइपास निर्माणसम्बन्धी मुद्दा (सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ विरुद्ध काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालय, काठमाडौंसमेत, मुद्दा नं.०७२-CI-१८७८) यस अदालतमा समेत विचाराधीन रहेको अवस्थामा निवेदकहरूले उक्त विवादित ठाउँमा के-कसो भइरहेको छ भनी बुझ्नु र चासो राख्नु स्वाभाविक हो । यो एक नागरिकको कर्तव्य तथा अधिकारसमेत हो । यसरी संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएका अधिकारहरूलाई बिना यथेष्ट कारण सङ्कुचन गर्नु कानूनी राज्यमा शोभनीय नदेखिने ।

वस्तुनिष्ठ आधार र कारण विना निवेदकहरूलाई पक्राउ गर्ने र अनुसन्धानको क्रममा भनी थुनामा राख्ने कार्य न्यायिक दृष्टिकोणबाट औचित्यपूर्ण देखिएन । निवेदकहरू सुमन सायमी, विरोचन श्रेष्ठ, भीमदेव श्रेष्ठ, मिनबहादुर शाही, महेश्वर मानन्धर, संजय तामाङ, रूक्षित श्रेष्ठ, दिपेन श्रेष्ठलाई थुनामा राख्ने विपक्षीहरूको कार्य कानूनबमोजिमको नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिम विपक्षीहरूको नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ।

इजलास अधिकृत: श्रद्धा विष्ट

कम्प्युटर: रमला पराजुली

इति संवत् २०७७ साल फागुन १८ गते रोज ३ शुभम् ।

३

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.श्री सपना प्रधान मल्ल, ०७७-WH-०३३९, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, सुजन घर्तीमगर वि. काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेत निवेदकले कमला बस्नेतसँग मिति २०७४।९।१० मा विवाह गरेको भन्ने तथ्य मिसिल संलग्न धादिङ जिल्ला थाक्रे गाउँपालिकाबाट मिति

२०७५।४।१० मा जारी विवाहदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ भने रिट निवेदनमा समेत सो कुरालाई स्वीकार गरेको पाइन्छ । साबिक मुलुकी ऐनको विहावरीको महलको १० नं. मा भएको कानूनी व्यवस्था हेर्दा, कानूनविपरीत बहुविवाह गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद र पाँच हजार रुपैयाँदेखि पच्चिस हजार रुपैयाँसम्म जरिवानासमेत हुने व्यवस्था रहेको पाइन्छ भने हाल प्रचलित मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७५ को उपदफा ४ मा भएको कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा, कानूनविपरीत बहुविवाह गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था उल्लेख गरेको पाइन्छ । त्यसै गरी साबिक मुलुकी ऐनको अ.बं. ११८(२) मा नेपाल सरकार वादी भई चलेको तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुन सक्ने अपराध भएको मुद्दामा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिने भएमा वा त्यस्तो प्रमाणबाट कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिब आधार भएमा अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म अभियुक्तलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । हाल प्रचलित मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७(१) (ख) मा भएको व्यवस्था हेर्दा, तीन वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय हुन सक्ने अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ अन्तर्गतका कसुरको अभियोग लागेको अभियुक्त तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिने भएमा वा कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिब आधार भएमा अदालतले त्यस्तो अभियुक्तलाई कारण खुलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उपर्युक्त उल्लिखित कानूनमा भएको व्यवस्थाअनुसार साबिक र हालको अवस्थामा समेत बहुविवाहको कसुरको अभियोग लागेको व्यक्ति तत्काल

प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिने भएमा वा कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिब आधार भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न अदालतले आदेश गर्न सक्ने नै देखियो। यस अवस्थामा आधार कारण खोली प्रचलित कानूनबमोजिम काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७७।१२।२३ मा भएको आदेशानुसार यी निवेदक थुनामा रहेको देखिँदा त्यस्तो थुनालाई गैरकानूनी मान्न नमिल्ने।

अतः निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने।
इजलास अधिकृत (उप सचिव): कुबेर पाण्डे
कम्प्युटर: रमला पराजुली

इति संवत् २०७८ साल जेठ ११ गते रोज ३ शुभम्।

४

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.श्री टंकबहादुर मोक्तान, ०७५-CR-२४३७, कर्तव्य ज्यान, क्षेत्र बुढा वि. नेपाल सरकार

पुनरावेदक प्रतिवादीले आफूलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोजिम भएको फैसला मिलेको छैन भनी लिएको जिकिरसम्बन्धमा विचार गर्दा, सो नं. मा भएको व्यवस्थाअनुसार कुनै व्यक्तिले लाठी, ढुङ्गा र सानातिना हतियार तथा अरू ज्यान मार्ने गैह्र कुरा गरी कसैले कसैलाई मारेको खण्डमा त्यसरी मार्नेलाई सर्वस्वसहित जन्मकैद गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रस्तुत मुद्दामा पनि प्रतिवादीले आफ्नो ६ महिनाको अबोध नावालक छोरालाई निजले ३/४ चोटी ओछ्यानमा पछारेको, सोपश्चात् पनि पछारेको पीडाले छटपटाइरहेको आफ्नो पीडा पनि व्यक्त गर्न नसक्ने अबोध बालकलाई पुनः बायाँ हातले नाक र मुख थुनेर निजको प्राण नजाउन्जेलसम्म घाँटी च्यापेको कुरा निज स्वयंले अनुसन्धान अधिकारी तथा अदालतको

बयानमा स्वीकार गरेका छन्। निजको भनाइसँग मेल खाने गरी मृतकको शव परीक्षण प्रतिवेदनमा मृत्युको कारणमा Most probable cause of death is head injury-fracture occipital bone with blood clots in brain (closed) बाट भएको हो भन्ने बेहोरा उल्लेख भएकाले प्रस्तुत नं. बमोजिम यी प्रतिवादीलाई सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने गरी गरेको सजायलाई अन्यथा भन्न नसकिने।

पुनरावेदक प्रतिवादीले आफूले मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १४ नं. बमोजिमको सुविधा पाउँ भनी लिएको जिकिरसम्बन्धमा विचार गर्दा सो नं. मा “ज्यान मार्नाको मनसाय रहेनछ, ज्यान लिनुपर्नेसम्मको इवी पनि रहेनछ, लुकी चोरीकन हानेको पनि रहेनछ उसै मौकामा उठेको कुनै कुरामा रिस थाम्न नसकी जोखिमी हतियारले हानेको वा विष खुवाएकोमा बाहेक साधारण लाठा, ढुङ्गा, लात, मुक्का इत्यादि हान्दा सोही चोट पीरले ऐनका म्यादभित्र ज्यान मरेमा दश वर्ष कैद गर्नुपर्छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ। उक्त कानूनी सुविधा पाउनको लागि मनसाय तत्त्वको अभाव रहेको, मार्नुपर्ने इवी पनि नरहेको र मौकामा उठेको रिस थाम्न नसकी जोखिमी हतियार प्रयोग नगरी साधारण लाठा, ढुङ्गा, लात र मुक्काको प्रयोग भएको अवस्थामा मात्र कसैले हानेको चोटको कारण कसैको मृत्यु हुन गएको खण्डमा उक्त सुविधा पाउने देखिन्छ। तर प्रस्तुत मुद्दामा यी प्रतिवादीले बिस्तरामा खेलिरहेको आफ्नो छोरालाई मार्नको लागि नै समाई एक पटक होइन दुई पटक होइन ३/४ पटक ओछ्यानमा नै पछारेको, यति गर्दा पनि निजको प्राण नफुस्किएपछि पुनः बालक नमर्दासम्म नाक मुख थुनेको र घाँटी अट्याएको पाइन्छ। यसरी दुधे बालकलाई निर्ममतापूर्वक मारेको देखिँदा निजले प्रस्तुत जिकिरबमोजिमको सुविधा पाउने अवस्था

विद्यमान रहेको नदेखिँदा उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासको फैसला उल्टी गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदन जिकिर सहमत हुन नसकिने।

फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ मा “कुनै कसुरका सम्बन्धमा कसुर गर्दाका बखतभन्दा सजाय निर्धारण गर्दाका बखत कानूनबमोजिम घटी सजाय हुने रहेछ भने घटी सजाय हुने गरी निर्धारण गर्नुपर्ने छ” भन्ने र केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण,समायोजन तथा खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ख) मा “कुनै कानून अन्तर्गत कुनै अदालतमा दायर भएको कुनै फौजदारी कसुरका मुद्दामा सजाय गर्नुपर्दा सोही कानूनबमोजिम नै गर्नुपर्ने छ। तर कुनै फौजदारी कसुरको सजाय मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएभन्दा बढी रहेछ भने मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएको हदसम्म मात्र सजाय हुने छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ। उल्लिखित कानूनी व्यवस्था हेर्दा, कुनै कसुरदारले कुनै कसुरमा कसुर गर्दाको बखतमा कायम रहेको कानूनमा बढी सजाय हुने व्यवस्था रहेकोमा उक्त कसुरमा फैसला हुन बाँकी रहेको भए फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ र केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन तथा खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ख) बमोजिम साबिक कानूनमा सजायको मात्रा बढी भए पनि नयाँ कानूनबमोजिम कम सजाय गर्नुपर्ने देखिन्छ। प्रतिवादी क्षेत्र बुढालाई सुरु जुम्ला जिल्ला अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला ठहर भएकोमा सो मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्न बनेको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४०(२) ले “कानूनमा कुनै कसुरबापत सर्वस्वको सजाय हुने रहेछ भने यो ऐन प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो कसुरमा सजाय गर्दा सर्वस्व हुने

गरी सजाय गरिने छैन” भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ। यसरी उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा विद्यमान मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले सर्वस्व हुने व्यवस्थाको अन्त्य गरिसकेको हुँदा यी पुनरावेदक अभियुक्त क्षेत्र बुढालाई सुरु जिल्ला अदालतबाट भएको सर्वस्वसहित जन्मकैदलाई कायमै गरी उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासबाट भएको फैसलामा नयाँ संशोधित कानूनी व्यवस्थानुसार जन्मकैदको मात्र सजाय भई सर्वस्व नहुने।

तसर्थ, सुरु जुम्ला जिल्ला अदालतबाट प्रतिवादी क्षेत्र बुढालाई ज्यानसम्बन्धी महलको १ नं. र १३(३) नं. को कसुरमा सोही महलको १३(३) नं. बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय गरी मिति २०७५।२।६ मा भएको फैसला नै सदर गरी उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासबाट मिति २०७५।८।१२ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ। पुनरावेदक प्रतिवादी क्षेत्र बुढालाई जन्मकैद गरेको हकमा हाल कायम रहेको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४०(२) मा सर्वस्व हुने व्यवस्था नरहेको हुँदा निजलाई सर्वस्वको सजाय नहुने भई जन्मकैद मात्र हुने।

इजलास अधिकृत (उपसचिव): नवराज जोशी

कम्प्युटर: कृष्णमाया खतिवडा (सुस्मिता)

इति संवत् २०७७ साल माघ ४ गते रोज १ शुभम्।

५

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या. श्री टंकबहादुर मोक्तान, ०७७-WH-०३४०, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, बाबुराम पासवानको हकमा रजिता थापा वि. रुपन्देही जिल्ला अदालत, तहसिल शाखासमेत

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(४) मा “१६ वर्ष वा सोभन्दा माथि र १८ वर्ष वा

सोभन्दा कम उमेरको बालबालिकाले कुनै कसुरजन्य कार्य गरेको भए निजलाई कानूनबमोजिम उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजायको दुई तिहाइ सजाय हुने छ" भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ दफा ४५(४) मा "सोह्र वर्ष वा सोह्र वर्षभन्दा माथि र अठार वर्षभन्दा कम उमेरको व्यक्तिले कुनै कसुर गरेमा निजलाई उमेर पुगेको व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम हुने सजायको दुई तिहाइ सजाय हुने छ" भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा यी निवेदक मिति २०७२।०४।१४ मा पक्राउ परी आजका मितिसम्म ५ वर्ष ९ महिना २० दिन कैद बसेको देखिँदा उल्लिखित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४५(४) र बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(४) बमोजिम यी निवेदकलाई तोकिएको ७ वर्ष कैदको दुई तिहाईले ४ वर्ष ८ महिना कैद हुने देखिएकोमा निजले उक्त कैदभन्दा बढी कैद भुक्तान गरी सकेको देखिँदा हाल यी निवेदकको थुनालाई कानूनबमोजिमको थुना हो भनी भन्न मिल्ने नदेखिने ।

अतः यी निवेदकलाई १० वर्ष कैद र रु. २५,०००/- जरिवाना गरी सुरु रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट केही उल्टी भई ७ वर्ष कैद सजाय गरी भएको फैसलामा निज नाबालक भएको हुँदा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४५(४) र बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(४) बमोजिमको दुई तिहाई सुविधा प्राप्त गर्ने अवस्था विद्यमान देखियो । यी निवेदक बाबुराम पासवान मिति २०७२।४।१४ देखि हालसम्म निरन्तर कैदमा बसेको भन्ने देखिएको हुँदा निजले भोग्नुपर्ने अधिकतम कैद अवधि ४ वर्ष ८ महिना कैद भुक्तान गरिसकेको देखियो । रूपन्देही जिल्ला अदालतको मिति २०७२।१।११ को फैसलाबमोजिम कैदी पुर्जो

दिई हाल कारागारमा कैदमा रहेका निवेदक बाबुराम पासवानले अदालतको फैसलाबमोजिम कैदसमेत भुक्तान गरिसकेको देखिँदा यी निवेदकलाई हालसम्म थुनामा राख्ने कार्य गैरकानूनी देखिँदा कैदमुक्त गरिदिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ।

इजलास अधिकृतः प्रकाश सुवेदी

कम्प्युटरः कृष्णमाया खतिवडा

इति संवत् २०७८ साल जेष्ठ १९ गते रोज ४ शुभम् ।

६

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.श्री टंकबहादुर मोक्तान, ०७४-CR-०५८५, ०७५-CR-०१५८, जबरजस्ती करणी, बाबुराम पासवान वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. बाबुराम पासवान

पीडितलाई प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गरेको भनी जाहेरी परी बकपत्र गरेको देखिए पनि जबरजस्ती करणी गरेकोमा इन्कार रही अदालतसमक्ष बयान गरेको देखिन्छ । अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा निजको उत्तेजित लिङ्ग पीडितको योनिमा छिराउँदा भित्र छिरेन, सोपश्चात् लिङ्ग तल माथि गरिरहेको अवस्थामा पीडित चिच्याई रोएकोले प्रेम चौधरी आएबाट वीर्य स्खलन नहुँदै कपडा लगाएर भागेको भन्ने बेहोरा देखिएबाट पीडितको योनिमा प्रतिवादीको लिङ्ग प्रवेश गरेको भन्ने देखिएन । जबरजस्ती करणी हुनलाई योनिमा लिङ्ग केही मात्र प्रवेश भएको रहेछ भने पनि हुने व्यवस्था रहेकोमा पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण हुँदा History मा she gives no history of insertion of penis into her vagina भन्ने उल्लेख गरेको देखिएबाट प्रतिवादीले पीडितलाई करणीको कार्य सम्पन्न गरेको भन्ने सबुद प्रमाणबाट समर्थित देखिन नआएको हुँदा प्रतिवादीले अभियोग दाबीबमोजिम कसुर गरेको भन्न मिल्ने

नदेखिने ।

प्रतिवादीको अनुसन्धान अधिकारीसमक्षको बयान, पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनसमेतका मिसिल संलग्न कागजातको रोहबाट प्रतिवादीले मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको ५ नं. बमोजिम कसुर गरेको देखिन आएको हुँदा सुरु रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२।११।११ मा प्रतिवादीलाई जबरजस्ती करणीको ३(१) नं. बमोजिम कैद वर्ष दश र क्षतिपूर्तिबापत रु.२५,०००।- (पच्चिस हजार रूपैयाँ) भराइदिने गरी भएको फैसला सो हदसम्म मिलेको नदेखिँदा केही बदर भई यी प्रतिवादीले मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको ५ नं. बमोजिम कसुर गरेको ठहरी निजलाई जबरजस्ती करणीको ३(१) नं. ले जबरजस्ती करणी भएमा कैद वर्ष १४ (चौध) हुनेमा ऐ. ५ नं. बमोजिम “जबरजस्ती करणी गर्ने उद्योग गरेको करणी गर्न भने पाएको रहेनछ भने जबरजस्ती करणी गर्नेलाई हुने सजायको आधा सजाय हुन्छ” भन्ने व्यवस्थाबमोजिम यी प्रतिवादी बाबुराम पासवानलाई कैद वर्ष ७ (सात) हुने गरी भएको उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट भएको फैसलालाई अन्यथा मान्न मिलेन । प्रतिवादीलाई आरोपित कसुरमा अभियोग दाबीबमोजिम सजाय हुनुपर्दछ भन्ने वादी नेपाल सरकार एवम् विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताको बहस जिकिर तथा प्रतिवादीले उक्त कसुरमा इन्कारी बयान दिएकै आधारमा सफाइ पाउनुपर्ने जिकिरसँग समेत सहमत हुन नसकिने ।

तसर्थ, प्रतिवादी बाबुराम पासवानले आरोपित कसुरमा साबिक मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३(१) नं. बमोजिम १० वर्ष कैद र ऐ. महलको १० नं. बमोजिम रु.२५,०००।- पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने गरी रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई उल्टी गरी प्रतिवादीलाई ७ वर्ष

कैद हुने ठहर्‍याएको उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासको मिति २०७३।१२।०८ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी दुवै पक्षको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ।

इजलास अधिकृत: प्रकाश सुवेदी

कम्प्युटर: कृष्णमाया खतिवडा (सुस्मिता)

इति संवत् २०७८ साल जेष्ठ १९ गते रोज ४ शुभम् ।

७

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना, ०७२-CR-०५५९, ०५८३, वैदेशिक रोजगार कसुर, छत्रबहादुर राई वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. छत्रबहादुर राई

आरोपित कसुरमा इन्कारी बयान गरे पनि निज प्रतिवादी र जाहेरवालाहरूबिचको आधारमा वैदेशिक रोजगारीका लागि इमेल संवाद भएको देखियो । यसरी प्रतिवादीले इजाजतविना जाहेरवालाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने आश्वासन दिई पैसा लिई सम्पर्कविहीन भएको देखिएबाट निजको वैदेशिक रोजगारको कसुरमा संलग्नता नरहेको भन्ने अवस्था देखिन आएन । यसर्थ निज प्रतिवादीले वैदेशिक रोजगारको कसुर नगरेकोले सफाइ पाउँ भनी यस अदालतमा पेस गरेको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने नदेखिने ।

प्रतिवादीले जाहेरवालाबाट रकम नलिएको भनी इन्कारी बयान गरेको देखिएको अवस्थामा जाहेरवालाहरूले प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबमोजिम रकम पठाएको भनी समर्थन हुने गरी कुनै ठोस प्रमाणसमेत वादी पक्षले पेस गर्न सकेको देखिँदैन । अदालतले जाहेरवालाहरूबाट प्रतिवादीले लिएको रकम अनुमान गरी त्यसको बिगो र हर्जाना तोक्ने विषय पनि होइन । यसर्थ लिखत प्रमाण अभावमा

प्रतिवादीलाई बिगो र हर्जाना भराइदिने मागदाबी पुग्न सक्ने नदेखिने।

प्रतिवादी छत्रबहादुर राई वैदेशिक रोजगारको कसुरमा संलग्न भएको पुष्टि भए तापनि जाहेरवालाहरूलाई भारत हुँदै जाने भनेको तर निज प्रतिवादी सम्पर्कविहीन भएपछि नेपाल फर्किआएको कुरा जाहेरी दरखास्त तथा न्यायाधिकरणसमक्ष गरेको बयानमा लेखाएको देखिन्छ। प्रतिवादीले जाहेरवालाहरूलाई भनेबमोजिमको मुलुक वा गन्तव्यमा पठाइसकेको अवस्था देखिएन। यसरी जाहेरवालाहरूलाई भनेको गन्तव्य मुलुकमा पठाइसकेको अवस्था नभएको हुँदा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ बमोजिमको पूरै सजाय गर्न न्यायको रोहमा मिल्ने देखिएन। यसर्थ वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट प्रतिवादीलाई दफा ४३ बमोजिम हुने सजायको आधी सजाय हुने गरी गरेको फैसलालाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था नहुँदा अभियोग दाबीबमोजिम प्रतिवादीलाई सजाय हुनुपर्छ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरसमेत पुग्न सक्ने नदेखिने।

अतः प्रतिवादी छत्रबहादुर राईले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्ने इजाजत नलिई जाहेरवालाहरूलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाइदिने भनी रकम लिई भनेबमोजिमको मुलुकमा नपठाएको हुँदा निज प्रतिवादीलाई वैदेशिक रोजगार कसुरमा सजाय हुन अभियोग दाबी रहेकोमा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट प्रतिवादी छत्रबहादुर राईलाई वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० को कसुरमा सो ऐनको दफा ४३ बमोजिम रु. १,५०,०००।- (एक लाख पचास हजार रुपैयाँ) जरिवाना र १।६।० (एक वर्ष ६ महिना) कैद सजाय ठहरी मिति २०७१।१२।१७ मा

भएको फैसला भएको मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत (उपसचिव): शिवबहादुर थापा

कम्प्युटर: कृष्णमाया खतिवडा

इति संवत् २०७७ साल मंसिर १८ गते रोज ५ शुभम्।

८

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७७-WO-०६४७, उत्प्रेषण, परमादेशसमेत, लीलानाथ घिमिरेसमेत वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत

नेपालको संविधानको धारा १९ मा सञ्चारको हकसम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत ऐ.को उपधारा (१) मा “विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छान्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन।” भनी र उपधारा (२) मा “कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापेबापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छान्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन। तर यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापाखाना वा अन्य सञ्चार माध्यमको नियमन गर्न ऐन बनाउन बन्देज लगाएको मानिने छैन।” र सोही धाराको उपधारा (३) मा “कानूनबमोजिम बाहेक कुनै छापा, विद्युतीय प्रसारण तथा टेलिफोनलगायतका सञ्चार साधनलाई

अवरूद्ध गरिने छैन ।” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उक्त धारा १९ को उपधारा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम अनलाइन सञ्चार माध्यमहरूको नियमन गर्न ऐन बनाउन रोक नलगाएको हुँदा नेपाल सरकार, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले अनलाइन सञ्चार माध्यमहरूको दर्ता, नवीकरण र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न जारी गरिएको अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ संविधानविपरीत हुने गरी जारी भएको भनी मान्न नमिल्ने ।

जहाँसम्म अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७४ को दफा ६ संविधानसँग बाझिएको हुँदा बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदकको माग छ, त्यसतर्फ विचार गर्दा उक्त अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ सालमा जारी भएकोमा पहिलो संशोधन भई अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७४ मिति २०७४।६।२५ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको देखियो । सो निर्देशिकाको दफा ६ मा रहेको अन्य प्रावधान साबिकबमोजिम नै रहेको र दफा ६ को उपदफा (१) मा रहेको “प्रत्येक वर्षको असार मसान्तभित्र” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र” भन्ने शब्दहरू राखी संशोधन भएको देखियो । अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ को दफा ६ को उपदफा (२) मा “उपदफा (१) बमोजिम नवीकरण गराउँदा विभागले तोकेको ढाँचामा अघिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ताको प्रमाणपत्र तथा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको प्रतिलिपिसमेत पेस गर्नुपर्ने छ” भन्ने व्यवस्था र उपदफा (३) मा “उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र नवीकरण नगराउने अनलाइन सञ्चार माध्यमको सेवा प्रचलित कानूनबमोजिम रोक लगाउन सकिने छ” भन्ने व्यवस्था साबिकबमोजिम नै

रहेको देखिने ।

संविधानको धारा १९ मा उल्लिखित सञ्चारको हक नागरिकको मौलिक हकको रूपमा रहेको पाइन्छ । धारा १९ को सञ्चारको हक र धारा १७ को उपधारा (२)(क) मा उल्लिखित विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक एक अर्कासँग अन्तरसम्बन्धित हक हुन् । नागरिकले विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको प्रयोग विभिन्न माध्यमहरूद्वारा जस्तै; बोलेर, लेखेर वा विभिन्न प्रकारका सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण गरेर गर्न सक्दछन् । सञ्चारको माध्यम विभिन्न हुन सक्छन् । जसअन्तर्गत छापाखाना वा रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण जस्ता सञ्चारका माध्यमबाट नै विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताले मूर्तरूप लिने हो । विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आत्मा हो । त्यसैगरी सञ्चारको हक विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको आत्मा हो । सो कुरालाई आत्मसात् गरी संविधानको प्रस्तावनामा नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता प्रति प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिएको हो । यस अवस्थामा सञ्चार माध्यमलाई रोक लगाउने आधार नवीकरण जस्तो कार्यविधिगत कुरालाई लिनु संविधानको मर्म र भावनाको प्रतिकूल हुने ।

अतः नेपालको संविधानको धारा १९ को उपधारा (२) मा “कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापेबापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता

खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन” भन्ने व्यवस्थाविपरीत रोक लगाउने गरी भएको अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ को दफा (६) को उपदफा (३) मा उल्लिखित “उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र नवीकरण नगराउने अनलाइन सञ्चार माध्यमको सेवा प्रचलित कानूनबमोजिम रोक लगाउन सकिने छ” भन्ने व्यवस्था संविधानको उक्त व्यवस्थसँग प्रतिकूल देखिँदा सो हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अन्य निवेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ।

इजलास अधिकृत: कुबेर पाण्डे

कम्प्युटर: रमला पराजुली

इति संवत् २०७७ साल चैत्र ३१ गते रोज ३ शुभम् ।

९

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७४-CR-०४२५, लागु औषध (ब्राउन सुगर), नेपाल सरकार वि. कुमार शर्मा

सहप्रतिवादीको पोलबाहेक प्रत्यर्थी/प्रतिवादीले अभियोग दाबीको कसुर गरेको भन्ने अन्य कहींकतैबाट देखिन आएको छैन । फौजदारी कसुर प्रमाणित हुनका लागि सङ्कलित प्रमाणहरू एक अर्कोबाट परस्पर समर्थित हुन आएको देखिनुपर्ने हुन्छ । कतैबाट समर्थन हुन नसक्ने प्रमाणका आधारमा कसैलाई दोषी ठहराउन सकिँदैन । सहप्रतिवादीको भनाइ आफैँमा निरपेक्ष प्रमाण हुन सक्दैन । अर्थात् अन्य प्रमाणबाट समर्थित हुन नसकेको सहप्रतिवादीको भनाइका आधारमा मात्र कसैउपरको अभियोग दाबी पुष्टि भएको मान्न मिल्दैन । प्रस्तुत मुद्दामा सहप्रतिवादी चिरायुबहादुर सिंहले आफूले लागु औषध (खैरो हिरोइन) प्रत्यर्थी कुमार शर्माबाट खरिद गर्दाको अवस्थामा आफूलाई लागु औषधसहित प्रहरीले पक्राउ गरेको भनी भनेका आधारमा मात्र यी प्रत्यर्थीउपर

पनि अभियोग दायर भएको पाइन्छ । सोबाहेक यी प्रत्यर्थीबाट सहप्रतिवादीले लागु औषध खरिद गरेको देखिने कुनै आधार प्रमाण मिसिलमा रहेको पाइँदैन । तसर्थ, सहप्रतिवादीको भनाइलाई प्रमाणमा नलिई यी प्रत्यर्थी/प्रतिवादीलाई सफाई दिने गरी भएको फैसला मिलेको छैन भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

प्रत्यर्थी/प्रतिवादीले अदालतमा आफैँ हाजिर भई आफू सो दिन दाङको राप्ती अञ्चल अस्पतालमा उपचारार्थ भर्ना भएको भनी लेखाई उपचार गरेका कागजपत्रहरूसमेत पेस गरेको पाइन्छ । सोको पुस्ट्याईका लागि सुरु बाँके जिल्ला अदालतबाट राप्ती अञ्चल अस्पताल तुलसीपुर दाङमा पत्राचार गरिएकोमा सो अस्पतालको च.नं. २१४ मिति २०७२/०७/२४ को पत्रमा निज कुमार शर्मा मिति २०७२/०१/१८ मा अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा भर्ना भई २०७२/०१/२९ सम्म अस्पतालमा रही उपचार गराएको भन्ने उल्लेख भइआएको पाइन्छ । त्यस्तै सुरु अदालतबाट झिकाइएको निजको भर्ना हुँदाको र डिस्चार्ज हुँदाको सक्कल रजिस्टर र उपचार रेकर्डका कागजपत्रहरू हेर्दा पनि निज उक्त समयमा अस्पतालमा भर्ना भएको देखिन आउँछ । अस्पतालमा भर्ना भएको देखिने उक्त प्रमाणहरूबाट प्रत्यर्थी / प्रतिवादीको आफू वारदातको दिन अन्यत्र रहेको भन्ने भनाइ समर्थित हुन आएको छ । अस्पतालमा रहेभएका रेकर्ड कागजपत्रहरू यो यति कारणले सही होइनन् भनेर पनि वादी नेपाल सरकारले भन्न सकेको पाइँदैन । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६ (ग) मा अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म कुनै अदालत वा सरकारी कार्यालयमा कानूनले राख्नुपर्ने स्याहा, स्वेस्ता वा कागजपत्रमा उल्लेख गरिएको कुराहरू सही रूपमा उल्लेख गरिएका हुन् भनी अदालतले अनुमान गर्ने छ भनी स्पष्ट रूपमा

उल्लेख गरिएको पाइन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्था हेर्दा पनि राम्रो अञ्चल अस्पतालबाट प्राप्त भएका वारदात भएको दिन यी प्रत्यर्थी अस्पतालमा नै भर्ना रहेको देखिने अभिलेख कागजहरू सही नै रहेको भनी मान्नुपर्ने देखिन आउँछ । उक्त कागजपत्रहरूलाई यस्तो यस्तो कारणले सही नभएको भनी भन्न नसकेको र सो सम्बन्धमा कुनै प्रमाण पेस गर्न नसकेको अवस्थामा ती प्रमाणहरू भरपर्दो नरहेको र सो सम्बन्धमा कुनै न्यायिक विश्लेषण नभएको भनी लिएको वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । त्यसैले यी प्रत्यर्थी/प्रतिवादी कुमार शर्मालाई सफाई दिने गरी भएको उच्च अदालतको फैसलालाई अन्यथा भन्न नसकिने ।

अतः प्रत्यर्थी/प्रतिवादी कुमार शर्मालाई अभियोग दाबीअनुसार लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(छ)(१) बमोजिम ५ वर्ष कैद र ५ हजार जरिवाना हुने ठहर्‍याई सुरु बाँके जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३/०१/२७ मा भएको फैसला केही उल्टी गरी निज प्रत्यर्थी/प्रतिवादी कुमार शर्मालाई अभियोग दाबीबाट सफाई दिने ठहर्‍याई उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासबाट मिति २०७३/११/२३ मा भएको फैसला मिलेको नै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ।

इजलास अधिकृत (उपसचिव): यदुराज शर्मा

कम्प्युटर: कृष्णमाया खतिवडा (सुस्मिता)

इति सवंत् २०७८ असार ६ गते रोज १ शुभम् ।

१०

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७४-CR-०५८७, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, नेपाल सरकार वि. मुना सिलवालसमेत प्रत्यर्थी/प्रतिवादीउपर बेचबिखन गर्ने

उद्देश्यले ओसारपसार गरेको भन्ने जाहेरी भए पनि सो जाहेरीकर्ताहरू अदालतमा बकपत्रका लागि नै उपस्थित नभएको र उपस्थित भई बकपत्र गर्ने जाहेरवालाले पनि आफ्नो जाहेरी बेहोरा र मौकाको बयान समर्थन हुन सक्ने गरी लेखाइदिएको पाइँदैन । जाहेरी दरखास्तमा पनि अपराध गर्ने व्यक्तिको नाम थर वतनको महलमा कुनै व्यक्तिको नाम उल्लेख गरेकै भरमा जाहेरी दरखास्तको बेहोराले समर्थन नगरेसम्म त्यसलाई सो व्यक्तिहरूउपरको किटानी जाहेरी मान्न सकिँदैन । जाहेरीको बेहोराबाट वास्तविक कसुर कसले कसरी गरेको हो भन्ने स्पष्ट उल्लेख भएको अवस्थामा मात्र जाहेरीलाई किटानी जाहेरी मान्न सकिन्छ । त्यस्तै जाहेरी किटानी नै भए पनि जाहेरी दरखास्तलगायतका अनुसन्धानका क्रममा सङ्कलित प्रमाणहरू अदालतमा न्यायिक परीक्षणका क्रममा समर्थित हुनुपर्दछ । अदालतमा समर्थित हुन नसकेका अनुसन्धानका क्रममा सङ्कलित प्रमाणहरूका आधारमा मात्र कसैलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन । जाहेरी दरखास्त घटनाका बारेमा जानकारी गराउने प्राथमिक सूचनासम्म हो । यस्तो जाहेरी तथा सूचना शङ्का तथा अनुमानका आधारमा र उत्तेजना, रिस, आग्रह पूर्वाग्रह जस्ता कुराहरूबाट प्रभावित भएर, तथ्यको भ्रममा परेर वा वास्तविकता नबुझेर किटान गरी वा नगरी दिएको पनि हुन सक्छ । त्यसैले जाहेरी दरखास्तलाई अनुसन्धानको आधारका रूपमा लिइए तापनि कसुर प्रमाणित गर्ने स्वतन्त्र प्रमाणका रूपमा भने लिन सकिँदैन । जाहेरी दरखास्तमा उल्लिखित कुराहरू अन्य प्रमाणहरूबाट समर्थित भएमा मात्र सोलाई प्रमाणका रूपमा लिन सकिन्छ । प्रस्तुत मुद्दाका सन्दर्भमा हेर्दा, जाहेरवालाहरूले यी प्रतिवादीहरूको नाम जाहेरी दरखास्तको अपराध गर्ने व्यक्तिको नाम थर वतनको महलमा किटान गरी उल्लेख गरिदिएको र

सोही अनुसार यी प्रतिवादीहरू कसुरदार भएको भनी मौकामा बयान गरी सो बयान अदालतबाट प्रमाणित भएको मिसिलबाट देखिन्छ । सो जाहेरी दरखास्त र बयानको बेहोरालाई हेर्दा भने जाहेरवालाहरू जना पाँचलाई विदेशमा पठाइदिन्छु भनी कलंकीसम्म ल्याइपुऱ्याउने एजेन्टहरूमा यी प्रतिवादीहरू नभई ९८०८३८०८७६ नं. को मोबाइल प्रयोग गर्ने व्यक्ति, सुभाष तामाङ र मामा भन्ने याडलाल लामा नाम गरेका छुट्टाछुट्टै एजेन्टहरू देखिन आउँछ र ती एजेन्टहरूले उक्त मिति २०७२।०९।०५ गतेका दिन जाहेरवालाहरूलाई कलंकीदेखि प्रतिवादीहरू मुना सिलवाल र नमिता भण्डारीसमेतको साथमा पठाई नारायणगढसम्म गएको र प्रतिवादीहरू मुना सिलवाल र नमिता भण्डारीसँग पूर्व चिनजान नभई कलंकीमा मात्र निजहरूको भेट भएको भन्ने देखिन आउँछ । यसबाट प्रतिवादीहरू जाहेरवालाहरूको एजेन्ट नरहेको र निज प्रतिवादीहरूले यी जाहेरवालाहरूलाई विदेश लैजाने गरी व्यवस्था नमिलाएको भन्ने स्पष्ट हुन आउँछ । यसरी जाहेरी दरखास्त र जाहेरवालाको मौकामा गरेको बयानको बेहोराबाटै यी प्रत्यर्थी / प्रतिवादीहरूले जाहेरवालाहरूलाई बेचबिखन गर्ने उद्देश्यले विदेश लगिरहेको भन्ने कुराको निक्कै गर्नुपर्ने सकिँदैन भने अदालतमा बकपत्र गर्नु निज जाहेरवालाहरूमध्ये एक जनामात्र उपस्थित भएको र अन्य जाहेरवाला उपस्थित नै नभएको देखिन्छ । उपस्थित हुने जाहेरवालाले पनि आफ्नो जाहेरी बेहोरालाई झुट्टा हो भनी जाहेरी बेहोराको समर्थन हुन नसक्ने गरी बकपत्र गरिदिएकोबाट र अन्य बुझिएका प्रमाणहरूबाट यी प्रत्यर्थी/प्रतिवादीहरूले अभियोग दाबीअनुसारको बेचबिखन गर्ने उद्देश्यले ओसारपसार गरेको भन्ने कसुर समर्थित हुन आउँदैन । अभियोगमा दाबी लिए जस्तो बेचबिखनका लागि ओसारपसार गरेको भन्ने कसुर

प्रमाणित हुन शंकास्पद रूपमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सँगै जान लागेको वा सँगै गएको भन्ने देखिएको आधार मात्र पर्याप्त हुँदैन । प्रतिवादीहरूका गतिविधि तथा क्रियाकलापबाट बेचबिखन गर्ने उद्देश्यले लागेको भन्ने स्पष्ट रूपमा देखिनुपर्ने हुन्छ । यसैगरी वादी नेपाल सरकारले अभियोगपत्रको बेहोरामा बेचबिखन गर्ने उद्देश्यले ओसारपसार गरेको भनी खुलाएकोमा सो अनुसार मानब बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२)(क) को कसुरको माग दाबी लिनुपर्नेमा यी अभियुक्तउपर मानब बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२) (ख) को कसुर गरेको भनी दाबी लिएको पाइन्छ । दाबी लिएको दफा ४(२)(ख) को व्यवस्थाले बेचबिखन गर्ने उद्देश्यका लागि ओसारपसार गरेको कार्यलाई कसुरका रूपमा परिभाषित नगरी वेश्यावृत्ति वा शोषण गर्ने उद्देश्यका लागि ओसारपसार गरेको कार्यलाई कसुरका रूपमा परिभाषित गरेको पाइन्छ । यसबाट कसुरको माग दाबी गर्ने कानूनको दफामा नै त्रुटि हुन गएको देखिन आउँछ । यस्तो अवस्थामा यी प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबी अनुसारको सजाय गर्नुपर्ने भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(ड)(२) को सजायको व्यवस्था किन्न, बेच्न वा वेश्यावृत्तिमा लगाउने उद्देश्यले मानिसलाई नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने कार्य गरेको अवस्थामा आकर्षित हुने सजायको व्यवस्था हो । दफा १५(१) (च) को व्यवस्था भने किन्ने बेच्ने उद्देश्यका लागि नभई शोषण गर्ने उद्देश्यका लागि नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने कार्य गरेकोमा आकर्षित हुने ।

मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट यी प्रत्यर्थी/

प्रतिवादीहरूले जाहेरवालाहरूलाई बेचबिखन गर्ने उद्देश्यले विदेश लैजान लागेको पुष्टि हुन नसके तापनि निजहरू गैरकानूनी अर्थात् कुनै प्रकारले शोषण गरी फाइदा लिने अभिप्रायका साथ झुक्यानमा पारी जाहेरवालाहरूलाई नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान वा पुर्‍याउने कार्यमा भने संलग्न रहेको पुष्टि हुन आएको देखिने ।

मानव बेचबिखन ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५ (१)(च) मा शोषण गर्ने उद्देश्यले दफा ४ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानेलाई एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म कैद र विदेश लगेको भए दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद हुने भन्ने कानूनी व्यवस्था छ । यी प्रत्यर्थी/ प्रतिवादीहरूले जाहेरवालाहरूलाई गैरकानूनी उद्देश्यका साथ नेपालभित्रकै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान लागेको भनी पुष्टि हुनआएको कार्य ऐ. ऐनको दफा ४ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) को कसुरभित्र पर्न आउने देखिएको र सोको सजायको लागि ऐ. ऐनको दफा १५(१)(च) को सजायको व्यवस्था आकर्षित हुने देखिएकोले सो अनुसार प्रतिवादीहरू मुना सिलवाल र नमिता भण्डारीलाई जनही एक वर्ष छ महिना कैद सजाय हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासबाट भएको फैसला मिलेको नै देखिन आउने ।

त्यस्तै मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १७ अनुसार क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा, ऐ. दफा १७(१) मा अदालतले कसुरदारलाई भएको जरिवानाको पचास प्रतिशत बराबरको रकममा नघट्ने गरी निजबाट पीडितलाई मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति भराई दिनुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसअनुसार क्षतिपूर्ति भराइदिनका लागि जरिवानाको

सजाय हुने यस ऐनबमोजिमको कसुर हुनुपर्ने देखिन्छ । यसमा यी प्रतिवादीहरूले ऐ. ऐनको दफा १५(१)(च) अनुसारको एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म कैदको सजायमात्र हुने कसुर गरेको देखी निज प्रतिवादीहरूलाई एक वर्ष छ महिना कैद हुने गरी भएको फैसला मिलेको नै देखिन आयो । यसरी कैदमात्र भएकोमा क्षतिपूर्ति भराउनु नपर्ने हुँदा उच्च अदालतबाट दाबी अनुसारको क्षतिपूर्ति नभराएको पनि कानूनसम्मत नै देखिन आउने ।

अतः प्रतिवादीहरू मुना सिलवाल र नमिता भण्डारीलाई अभियोग दाबीअनुसार मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐन, २०६४ को दफा ३(१), ४(२) (ख) को कसुरमा दफा १५(१)(ड)(२) बमोजिम जनही १० वर्ष कैद, रु. ५०,०००/- जरिवाना र प्रतिवादीहरूबाट पीडितले रु.१५,०००/- क्षतिपूर्ति भराई पाउने ठहर्‍याई सुरु चितवन जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२/११/०५ मा भएको फैसला उल्टी गरी निज प्रतिवादीहरूलाई सोही ऐनको दफा ४(२)(ख) को कसुरमा दफा १५(१)(च) बमोजिम जनही एक वर्ष छ महिना मात्र कैद सजाय गरी उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासबाट मिति २०७४।०३।१३ मा भएको फैसला मिलेकै देखिएकोले सदर हुने ठहर्छ । वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ।

इजलास अधिकृत (उपसचिव): यदुराज शर्मा

कम्प्युटर: कृष्णमाया खतिवडा (सुस्मिता)

इति सवंत् २०७८ असार ६ गते रोज १ शुभम् ।

११

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७५-CR-०४२२, ०७५-CR-१४६०, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. ध्रुव नेपाली, जालकुमारी नेपाली वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादी जालकुमारी नेपालीले

ज्यानसम्बन्धीको ६ नं. बमोजिम सजाय गरिपाउँ भनी लिएको पुनरावेदन जिकिरसम्बन्धमा विचार गर्दा, ज्यानसम्बन्धी महलको ५ नं. मा “ज्यान लिने इबिलाग वा मनसाय नभई कसैले आफूले गरेको कर्तव्यले मानिस मर्ला भन्ने जस्तो नदेखिएको कुनै काम कुरा गर्दा त्यसैद्वारा केही भई कुनै मानिस मर्न गएको भवितव्य ठहर्छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थानुसारको सुविधा पाउनलाई भवितव्यपूर्वकको हत्यामा मर्ने व्यक्ति लक्षित वा इच्छित हुँदैन र गरेको कार्यले मानिस मर्ला जस्तो पनि देखिएको हुँदैन यस्तो अवस्थामा मात्र प्रस्तुत नं. आकर्षित हुने देखिन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा घटनाको प्रकृति हेर्दा, मृतकको घरमा यी प्रतिवादी साँझ करिब ७ बजेतिर निजको दिदी मृतकले नै बोलाएर गएको कुरा निजकै बयानबाट देखिन्छ । सो समयमा त्यहाँ अर्का प्रतिवादी ध्रुव नेपालीसमेत रहेको र मृतकसमेत रक्सी खाई बसेका देखिन्छन् । निजहरूबिच कुराकानीको सिलसिलामा मृतक र जालकुमारीबिच ध्रुव नेपाली र प्रतिवादी जालकुमारीबिचको अवैध यौन सम्बन्धको जरियाबाट दिदी बहिनीबिचमा झगडा भएको देखिन्छ । उक्त झगडाको क्रममा मृतकलाई यी प्रतिवादी जालकुमारीले दिदी सुनकुमारी नेपालीको चुल्ठोमा समाती भुइँमा रहेको ढुङ्गाको सिलौटोमा ३/४ पटक टाउको बजारेको भनी निजले अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष गरेको बयान तथा सो बयानसँग मिल्ने गरी अर्का प्रतिवादी ध्रुव नेपालीले समेत आफ्नो बयानमा जालकुमारीले मेरो श्रीमतीको कपालको चुल्ठो समाती भुइँमा रहेको ढुङ्गामा थेचारेकी हुन् र निजकै कुटपिटबाट मेरो श्रीमतीको मृत्यु भएको भनी यी जालकुमारीलाई पोल गरी बयान लेखाइदिएको देखिन्छ । त्यसैगरी मिसिल संलग्न रहेको शव परीक्षण प्रतिवेदनमा सुनकुमारी नेपालीको मृत्यु Severe

head injury with fracture of facial bones भन्ने उल्लेख भएको कुरा प्रतिवादीहरूले गरेको उल्लिखित बयानसँग मिल्ने गरी मृतकको टाउकोमा थुप्रै घाउ चोटहरू रहेको देखिन्छ । ती चोटहरूकै कारणले निजको मृत्यु भएकोले निजले ज्यानसम्बन्धी महलको ६ नं. बमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

उच्च अदालत तुलसीपुरले ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोजिम सजाय गरी अ.बं. १८८ नं. बमोजिम ९(नौ) वर्ष कैद गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा, प्रस्तुत मुद्दामा यी प्रतिवादी जालकुमारी नेपाली र ध्रुव नेपालीबिच अनैतिक सम्बन्धलाई लिएर मृतकको जालकुमारी नेपालीसँग झगडा भई अघिदेखि नै मार्ने मनसाय नभए पनि निज र ध्रुव नेपालीबिचको अनैतिक सम्बन्धमा प्रश्न उठाएपछि जालकुमारी नेपालीले पनि ढुङ्गाको सिलौटामा पटकपटक मृतकको टाउको ठोक्याउने कार्य गरेको देखिन्छ । बारम्बार यसरी मृतकको टाउको ढुङ्गाको सिलौटामा ठोक्याएको कार्यले सुनकुमारी नेपालीको मृत्यु भएको छ । झगडा हुँदा पुनरावेदक/प्रतिवादीले एक पटक मात्र नभई पटकपटक ढुङ्गाको सिलौटो जस्तो कडा ठाउँमा मृतकको टाउको ठोक्याएको निजको तत्कालको कार्य प्रकरणबाट झगडा हुँदा मार्ने मनसायले नै उक्त कार्य गरेको देखिन आयो । अतः मृतकको टाउको जस्तो संवेदनशील अंगलाई पटकपटक सिलौटोमा बजारेको निजको कार्यलाई मृतकलाई मार्ने मनसाय थिएन भन्ने अर्थ गर्न सकिने अवस्था देखिदैन । यस अवस्थामा प्रतिवादी जालकुमारी नेपालीलाई सुरु रोल्पा जिल्ला अदालतबाट मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १४ नं. बमोजिम १० वर्ष कैद हुने गरी गरेको फैसला उल्टी गरी निजलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय

गरेको फैसलालाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था रहेन । अब यसरी कसुर स्थापित गरिसकेपछि उच्च अदालतबाट अ.बं. १८८ नं. बमोजिम राय लगाई ९(नौ) वर्ष मात्र कैद गरेकोतर्फ विचार गर्दा, घटना भएको दिन मिति २०७३।६।२५ मा नेपालीहरूको महान् चाड विजया दशमी परेको देखिन्छ । मृतक र यी प्रतिवादी जालकुमारी नेपाली दिदी बहिनी नाताका भएकोले सो दिन साँझ बहिनी जालकुमारी नेपालीलाई मृतकले नै आफ्नो घरमा बोलाएपछि निज दिदीको घरमा गएको देखिन्छ । चाडवाडको दिन दिदीले आफ्नो घरमा बोलाउँदा यी प्रतिवादी दिदीको घरमा गई पारिवारिक/ सामाजिक मर्यादा र परम्पराबमोजिमको जिम्मेवारी निर्वाह गरेको देखिन्छ । मृतकको घरमा गएपछि मृतक तथा यी प्रतिवादीहरूले समेत रक्सी खाएको देखिन्छ । खानपिन र कुराकानीको सिलसिलामा प्रतिवादीहरू जालकुमारी र ध्रुव नेपालीबिचको अवैध यौन सम्बन्धको विषयलाई लिएर मृतकले जालकुमारी नेपालीलाई गाली गलौज गरेको देखिन्छ । चाडवाडको दिन मृतकले आफ्नो घरमा बोलाई आफ्नै श्रीमानसँग जोडी यी प्रतिवादीको चरित्रमा दाग लगाउने गरी गरेको गाली गलौजबाट रक्सीको नसामा रहेकी यी प्रतिवादी उत्तेजित भई दिदीको टाउको समाती नजिकै रहेको ढुङ्गाको सिलौटोमा बजार्दा निज घाइते भई उपचारको क्रममा मृत्यु भएको देखिन्छ । यसरी उक्त घटनाको प्रकृति हेर्दा, मृतक सुनकुमारी नेपालीले नै आफ्नो बहिनीलाई चाडपर्वको दिन खानपिनको लागि बोलाएको र निज दिदीको घरमा गएपछि रक्सीसमेत खानपिन गर्दा मृतकले गरेको गाली गलौजको जरियाबाट वारदात घट्न गएको देखिन्छ । यस कुरालाई यी प्रतिवादीले मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा र अदालतको बयानमा उल्लिखित कुरा स्वीकार गरी अनुसन्धानमा समेत सहयोग गरेको समेतबाट निजलाई ठहरेबमोजिम

सजाय गर्दा चर्को पर्ने देखिँदा निजलाई ९(नौ) वर्ष कैद गर्ने व्यक्त गरेको राय पनि युक्तिसङ्गत नै देखिने ।

अर्का प्रतिवादी ध्रुव नेपालीलाई समेत सुरु अभियोग मागबमोजिम सजाय गरिपाउँ भनी वादी नेपाल सरकारले लिएको जिकिर सम्बन्धमा विचार गर्दा, जाहेरवाली यी प्रतिवादीकै छोरी भई आफ्नो बाबुउपरसमेत किटानी जाहेरी दिएको भए तापनि निज सो घटनाको प्रत्यक्षदर्शी नभएको कुरा निजकै जाहेरीबाट देखिन्छ । वारदातको दिन यी प्रतिवादी वारदात स्थलमै रहेकोमा विवाद छैन । सहप्रतिवादी जालकुमारी नेपालीले मृतकलाई आफूले मात्र पछारेको सो कार्यमा यी प्रतिवादीको कुनै संलग्नता नभएको भनी बयानमा लेखाइदिएको र सोही भनाइसँग मेल खानेगरी यी प्रतिवादीले पनि बयान गरेको पाइन्छ । यसरी वारदात घटित भएको समयमा प्रतिवादी घटनास्थलमा मौजुद रहेको तथ्य स्वीकार गरी अधिकारप्राप्त अधिकारी र अदालतसमक्ष बयान गरेको देखिन्छ । मृतकलाई प्रतिवादी जालकुमारीले कुटपिट गर्दा निजले हस्तक्षेप गरेको कहीँकतै देखिन नआएबाट प्रतिवादी ध्रुव नेपालीलाई ज्यानसम्बन्धी महलको १७(३) नं. अनुसारको कसुरदार ठहर्‍याई उच्च अदालत तुलसीपुरले गरेको फैसला कानून र न्यायसङ्गत नै देखिने ।

सुरु रोल्पा जिल्ला अदालतबाट प्रतिवादी जालकुमारी नेपालीलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १४ नं. अनुसारको कसुरमा सोही नं. बमोजिम १० (दश) वर्ष कैद र प्रतिवादी ध्रुव नेपालीलाई कसुरमा सफाइ दिने गरी मिति २०७३।११।३ मा गरेको फैसलालाई उल्टी गरी प्रतिवादी जालकुमारी नेपालीलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय गरी अ.बं. १८८ नं. बमोजिम राय लगाई ९(नौ) वर्ष

कैद हुने गरी र अर्का प्रतिवादी ध्रुव नेपालीलाई सोही महलको १७(३) नं. बमोजिम ६(छ) महिना कैद गर्ने गरी उच्च अदालत तुलसीपुरबाट मिति २०७५।१।२५ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत (उपसचिव): नवराज जोशी

कम्प्युटर: कृष्णमाया खतिवडा (सुस्मिता)

इति संवत् २०७७ साल मार्ग ९ गते रोज ३ शुभम्।

१२

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७५-CR-०६६१, कर्तव्य ज्यान, दिनेश वि.क. वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादीले कसुरमा इन्कारी जिकिर लिएको भए तापनि आफ्नो इन्कारी जिकिरलाई वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट समर्थन गर्न सकेका छैनन्। प्रतिवादी वारदातको समयमा मृतक श्रीमतीसँग नै रहेका छन्। निज श्रीमतीसँग झगडा वादविवादसमेत भएको स्वीकार गरेका छन्। प्रतिवादीले मृतक आफैं आफ्नो सलले झुन्डिएर मरेकी हुन् भनी जिकिर लिएको भए तापनि आत्महत्या हुँदा घाँटीमा डोरी वा सलले दबाब पार्दा घाँटीमा पर्ने दाग नरहेको भन्ने शव परीक्षण गर्ने चिकित्सकको बकपत्र रहेको छ। मृतकको घाँटीको अधिल्लोतिर निलो डाम रहेको र घाँटीको दाहिने भागतिर ६ से.मि. लम्बाइ र १ से.मि. चौडाइ भएको कोतारिएको घाउ रहेको भन्ने देखिन्छ जुन आफैं झुन्डिएर आत्महत्या गर्दा पर्ने दाग नभएको प्रस्ट हुन्छ। जाहेरवालालगायतका अन्य साक्षीहरूले यिनै प्रतिवादीले मृतकको कर्तव्य गरी मारेका हुन् भनी किटान गरी बेहोरा लेखाइदिएका छन्। बकपत्र गर्ने साक्षीहरूले प्रतिवादीले नै मृतकको घाँटी थिची मारेको हो भनी गरेको बकपत्र तथा मृतकको घाँटीको डाम एक आपसमा समर्थित भएको देखिएसमेतबाट मृतक माया सुनारलाई प्रतिवादी दिनेश वि.क. ले नै कर्तव्य

गरी मारेको देखिन आयो। सो हुँदा प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबमोजिम मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद ठहर गरेको सुरु फैसला सदर गरेको उच्च अदालत तुलसीपुरको फैसला मिलेकै देखिन आउने।

मृतक माया सुनारको मृत्यु झुन्डिई आत्महत्याबाट भएको नभई प्रतिवादी दिनेश वि. क. को कर्तव्यबाट भएको भन्ने पुष्टि हुन आएको हुँदा निज प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोजिमको कसुरमा सोही १३(३) नं. बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय ठहर गरेको सुरु प्युठान जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको उच्च अदालत तुलसीपुरको मिति २०७४।९।२४ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ। पुनरावेदक प्रतिवादी दिनेश वि.क. को पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने।

प्रतिवादी दिनेश वि.क. लाई मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने गरी भएको उच्च अदालत तुलसीपुरको फैसला सदर हुने भए तापनि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४०(२) मा कानूनमा कुनै कसुरबापतमा सर्वस्वको सजाय हुने रहेछ भने यो संहिता प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो कसुरमा सजाय निर्धारण गर्दा सर्वस्व हुने गरी सजाय गरिने छैन भनी व्यवस्था गरेको देखिएको हुँदा सर्वस्वको सजाय नभई जन्मकैदको सम्म सजाय हुने।

इजलास अधिकृत (उपसचिव): महेन्द्र प्रसाद पौड्याल
कम्प्युटर: कृष्णमाया खतिवडा (सुस्मिता)

इति संवत् २०७७ असार १८ गते रोज ५ शुभम्।

१३

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७५-CR-१९०४, ०७५-CR-१९०५,

कर्तव्य ज्यान, कल्पना शाही वि. नेपाल सरकार,
तुलसा शाही वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादी कल्पना शाहीले अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान इच्छाविपरीतको भनी जिकिर लिएको भए तापनि के कुन कारणले यी प्रतिवादीले इच्छाविपरीत बयान गरेको भनी खुलाउन वा पुष्टि गर्न सकेको देखिँदैन । त्यसैगरी सहप्रतिवादी तुलसा शाहीको अनुसन्धानको बयानमा दुवै जना मिली मृतकलाई मारेको भनी बेहोरा उल्लेख भएको र जाहेरवालालगायतका साक्षीहरूले यी प्रतिवादीहरू दुवै जना मिली मृतकलाई कर्तव्य गरी मारेको भनी निज प्रतिवादीसमेतलाई किटान गरी बकपत्र गरेको देखिँदा प्रतिवादी कल्पना शाहीसमेतको संलग्नतामा कसुर घटाइएको देखिएको छ । अनुसन्धानका क्रममा भएको बयानलाई अन्यथा हो भनी जिकिर लिएको भए तापनि उक्त इन्कारी जिकिर प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेको र प्रमाणबिनाको अदालतको इन्कारी जिकिरलाई मात्र हेरी यी प्रतिवादी निर्दोष हुन् भनी मान्न सकिने । घटनाको समग्र स्वरूप र परिस्थिति तथा परिस्थितिजन्य प्रमाणबाट यी प्रतिवादीको अनुसन्धानका क्रममा भएको बयान अनुरूप नै कसुर घटाइएको भन्ने देखिएको हुँदा यी प्रतिवादीले आफू निर्दोष रहेको हुँदा सजाय हुने होइन भनी लिएको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

प्रतिवादीहरू तुलसा शाही र कल्पना शाहीले मृतक नहकूलकुमार शाहीलाई पालै पालो गराए र फलामको शरीयाले प्रहार गरेको, त्यसपछि पनि यी प्रतिवादीहरूले मृतकलाई नछोडी निजको घाँटीमा चुन्नीले बाँधेर दुइतिरबाट कसेको देखिन्छ । नाबालक शारदा शाहीले हो हल्ला गर्न लाग्दा निजलाई रोकी भित्र सुताइदिएका अवस्थाका साथै शव परीक्षण प्रतिवेदनले निधारलगायत मुखमा चोटहरू लागेका

र घाँटीको डाम Manual strangulation भएको भन्ने देखिएबाट भिन्न भिन्न तरिकाले नहकूलकुमार शाहीलाई प्रहार गरेको र मृतकको घाँटीमा चुन्नीले बाँधेर दुइतिरबाट कसी मारेको भन्ने तथ्य देखिएको छ । यसबाट प्रतिवादीहरूले मार्ने मनसायले नै मृतकलाई मारेको भन्ने निजहरूको मौकाको साबिती बयान र वारदातस्थलमा मौजुद नाबालक शारदा शाही र अन्य बुझिएका साक्षीहरूको बकपत्रसमेतले यो विषयलाई स्थापित गर्दछ । प्रतिवादीहरू तुलसा शाही र कल्पना शाहीले मृतक नहकूलकुमार शाहीलाई कर्तव्य गरी मारेको भन्ने पुष्टि भएकोबाट निज प्रतिवादीहरूले मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३ (३) नं बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएको हुँदा निज प्रतिवादीहरूलाई सोही १३ (३) नं. बमोजिम गरेको उच्च अदालत सुर्खेतको फैसला मिलेकै देखिने ।

प्रतिवादीहरूलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३ (३) नं बमोजिम जन्मकैदको सजाय हुने भए तापनि घटना परिस्थितिलाई विवेचना गर्दा मृतक सधैँजसो मादक पदार्थको सेवन गरी घरमा आउने र श्रीमतीलगायत छोरा छोरीलाई कुटपिट गर्ने गरेको भन्ने प्रतिवादीहरूको बयानबाट देखिन्छ । पहिला पहिला पनि मृतक र प्रतिवादीहरूबिच वाद विवाद झै-झगडा हुने गर्दथ्यो भनी रामबहादुर नेपाली र खेमराज गिरीले मौकामा कागज गर्दा तथा खेमराज गिरीले अदालतमा बकपत्र गर्दा लेखाइदिएका छन् । त्यसैगरी मृतक नहकूलकुमार शाही समाजलाई नराम्रो नगर्ने तर आफ्नो परिवारलाई कुटपिट गर्ने झै झगडा गर्दथे । यसै कारणले होला प्रतिवादीहरूले ज्यान मारेको जस्तो लाग्छ भनी प्रतिवादीका साक्षी हरिबहादुर पुनले बकपत्र गर्दा लेखाइदिएको देखिन्छ । यी प्रतिवादीहरू मृतकका श्रीमती र छोरी रहेका र यी प्रतिवादीहरूको मृतकलाई मारुपर्नेसम्मको

पूर्वरिसइवी वा कारण नदेखिएको, घटना पूर्वरिसइवीले नभई तत्कालको परिस्थितिले मार्नेसम्मको मनसाय विकास भई घटित हुन पुगेको भन्ने देखिन्छ । प्रतिवादीहरूले आफ्नै श्रीमान् तथा बाबुलाई मारेर केही लाभ हासिल गर्ने अवस्था पनि देखिएको छैन । सधैँजसोको झै-झगडा, मृतकले प्रतिवादीहरूउपर गर्दै आइरहेको कुटपिट, थिचोमिचो, उत्पीडन तथा घरेलु हिंसा जस्ता व्यवहारले प्रतिवादीहरूमा सहन शक्तिको हास हुँदै गएको र वारदात भएको दिनमा मृतकले मादक पदार्थको सेवन गरी घरमा आई श्रीमतीलगायतलाई कुटपिट गर्न खोज्दा प्रतिवादीहरूमा लामो समयदेखि दबेर रहेको आक्रोश निस्किएर सोही मानसिकता हावी भई प्रतिवादीहरूले उक्त घटना घटाएको भन्ने देखिन्छ । तसर्थ, घटनाक्रमको समग्र परिस्थितिलाई हेर्दा यी प्रतिवादीहरूलाई जन्मकैदको सजाय गर्दा चर्को पर्ने देखिन आएको हुँदा मुलुकी ऐन अ.बं. १८८ नं. बमोजिम यी प्रतिवादीहरूलाई जनही १० वर्ष कैद हुने । इजलास अधिकृत (उपसचिव): महेन्द्रप्रसाद पौड्याल कम्प्युटर: कृष्णमाया खतिवडा (सुस्मिता)

इति संवत् २०७७ साल असार १८ गते रोज ५ शुभम् ।

इजलास नं.२

१४

मा.न्या.श्री मीरा खडका र मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ, ०६८-CR-१०४१, गैरकानूनी चेकलिस्टअनुसारको जरिवाना बदर, लवराज श्रेष्ठ वि. विनोदकुमार कार्की कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट प्राप्त सक्कल फायलसँग संलग्न विभिन्न कागजात चेकलिष्ट विवरणसमेत हेर्दा चेकलिस्ट विवरणको क्रम संख्या (४) मा मिति २०६६।११।२८ मा दिएको विवरण र क्रम संख्या ९ मा उल्लिखित मिति २०६६।१२।२२

मा दिएको जानकारी विवरणसम्म कम्पनी ऐन, २०६३ को क्रमश दफा ५१.१ र दफा १११ ले तोकेको म्यादभित्र विपक्षी इम्पेरियल फाइनान्स लिमिटेडले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई दिएको नदेखिएको ।

अतः चेकलिस्टको विवरणको सि.नं.४ मा उल्लिखित विवरण सेयरधनी र डिवेन्चरवालाको दफा ५१.१ लगायत अन्य विषयको २०६६ सालको लगत वार्षिक साधारण सभा हुनुभन्दा ३० दिन अगाडि तयार गरी पेस नगरेको, त्यसैगरी सि.नं. ९ को २०६६ सालको लेखा परीक्षणको नियुक्ति र सोको जानकारी १५ दिनभित्र नदिएकोले सि.नं. ४ को हकमा रु.४०,०००।- (चालिस हजार रूपैयाँ) र सि.नं. ९ को हकमा रु.४००।- (चार सय रूपैयाँ) जरिवाना हुने हुँदा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले रु.६६,६००।- (छैसठ्ठी हजार छ सय रूपैयाँ) जरिवाना गर्ने गरेको निर्णय सो हदसम्म मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई रु.४०,४००।- (चालिस हजार चार सय रूपैयाँ) जरिवाना हुने ठहर्‍याएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६८।०९।२१।५ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : शारदा फुयल (उपसचिव)

कम्प्युटर : समी नेपाली

इति संवत् २०७७ साल फागुन १७ गते रोज २ शुभम् ।

१५

मा.न्या.श्री मीरा खडका र मा.न्या.श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना, ०७६-CR-१३७८, जबरजस्ती करणी, नेपाल सरकार वि. विरेन्द्रबहादुर चन्द

पीडितले अदालतको बकपत्रमा आफूहरूबिच प्रेम सम्बन्ध रहेको, मिति २०७४।१२।३ गते सौगात होटलमा गई बसेको र राति सहमतिले ४ पटक करणी गरेको, भोलिपल्ट बिहान दुवैजना एउटै

गाडीमा गएको भन्ने बेहोरा उल्लेख गरेको देखिएको, वारदात भएको करिब साढे २ महिनापछि ढिलो गरी मात्र किटानी जाहेरी परेको, होटलका एकाउन्टेन्टले पीडित र प्रतिवादी होटलमा बसे नबसेको यकिन थाहा नभएको भनी मौकामा कागज गरेको हुँदा निजहरूबिच सहमतिमै शारीरिक सम्बन्ध कायम भएको देखिन्छ । जाहेरवालीलाई प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गरेको शंकाहित तवरबाट पुष्टि हुन सकेको नदेखिने ।

प्रस्तुत मुद्दामा घटना भएको करिब साढे २ महिनापछि मात्र परेको जाहेरवालीको जाहेरी बेहोरा र निजको मौकाको कागजबाहेक अन्य कुनै स्वतन्त्र प्रमाणबाट प्रतिवादी विरेन्द्रबहादुर चन्दले पीडित जाहेरवालीलाई जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने तथ्य स्थापित हुन आएको नदेखिँदा पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

तसर्थ, प्रतिवादी विरेन्द्रबहादुर चन्दलाई कसुरदार ठहर्‍याई पाँच (५) वर्ष कैद र प्रतिवादीबाट पीडितले क्षतिपूर्तिबापत रु. १,००,०००।- (एक लाख रुपैयाँ) भराई लिन पाउने ठहर्‍याई कञ्चनपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५।३।३१ मा भएको फैसला मिसिल संलग्न कागज प्रमाण र न्यायको रोहमा मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई प्रतिवादी विरेन्द्रबहादुर चन्दले अभियोग माग दाबीबाट सफाई पाउने ठहर्‍याएको उच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजलासको मिति २०७५।१०।१४ को फैसला माथि उल्लिखित मुद्दाको तथ्य, आधार र कारणबाट समेत कानूनसम्मत भई मिलेको देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : ध्रुवबहादुर कुँवर

कम्प्युटर : समी नेपाली

इति संवत् २०७७ साल मंसिर ३ गते रोज ४ शुभम् ।

१६

मा.न्या.श्री मीरा खडका र मा.न्या.श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना, ०७४-CR-११०९, भ्रष्टाचार (नक्कली प्रमाणपत्र), इन्दलकुमार वि. नेपाल सरकार

आधिकारिक निकायमा आधिकारिक तवरबाट सोधनी हुँदा “अभिलेखसँग नभिडेको” भनी जवाफ प्राप्त भई आएको र सो बेहोरालाई मान्नु नपर्ने वा खण्डन हुने कुनै अकाट्य प्रमाण प्रतिवादीले अदालतसमक्ष पेस गर्न सकेको नदेखिँदा प्रतिवादीले पेस गरेको माध्यमिक तहको स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्रको प्रमाणपत्र सक्कली नै रहेछ भन्ने तथ्य प्रमाणित हुन नसकेकोले पुनरावेदक प्रतिवादीबाट प्रेषित माध्यमिक तहको स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्रको प्रमाणपत्र सक्कली नभई नक्कली भएको पुष्टि हुन आएको हुँदा पुनरावेदक प्रतिवादी इन्दलकुमारलाई नक्कली अध्यापन अनुमतिपत्रको प्रमाणपत्र पेस गरी प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिमको कसुर गरेकोले निज प्रतिवादीलाई ऐ.ऐनको दफा १६(१) बमोजिम ६(छ) महिना कैद र रु.१०,०००।- (दश हजार रुपैयाँ) जरिवाना हुने ठहर्‍याई विशेष अदालत काठमाडौँबाट भएको फैसला कानूनसम्मत मिलेकै देखिने । विशेष अदालत काठमाडौँले प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८ बमोजिम कुनै प्रक्रिया नै पूरा नगरी अनुसन्धानको दौरानमा बुझिएका प्रमाणहरूको प्रमाणीकरण र मूल्याङ्कन नै नगरी, साक्षी पनि नबुझीकन भएको फैसला प्रक्रियागत रूपमा नै त्रुटिपूर्ण छ भनी लिएको पुनरावेदन जिकिर र सो तथ्य समर्थित विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिरसँग मिसिल सम्बद्ध प्रेषित लिखित प्रमाणको प्रमाणपत्रको बारेमा सम्बन्धित आयोगबाट “यस आयोगको अभिलेखमा नभिडेको” भनी लेखी

आएको जवाफ बेहोरासमेतको आधार र कारणबाट सहमत हुन नसकिने। यसरी लिखित प्रमाणको विरुद्ध साक्षी बुझिएन, बकपत्र गराइएन भन्ने कुराले मुद्दामा तात्त्विक भिन्नता नराख्ने हुँदा पुनरावेदकले लिएको समग्र पुनरावेदन जिकिरलाई वस्तुनिष्ठ आधारबाट मान्न सकिने अवस्था देखिएन।

तसर्थ, विशेष अदालत काठमाडौँको मिति २०७४।०३।०९ को फैसला कानूनसम्मत मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : लक्ष्मी राना

कम्प्युटर : हर्क माया राई

इति संवत् २०७७ साल फागुन ११ गते रोज ३ शुभम् ।

१७

मा.न्या.श्री मीरा खडका र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७४-CR-०३३३, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, डिलबहादुर सार्की नेपाली वि. नेपाल सरकार, ०७४-CR-०९४८, कृष्णबहादुर दर्जी वि. नेपाल सरकार

प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीहरूसमेतको संलग्नतामा पीडित भैरहवा २६ पी लाई भारतको बाटो हुँदै वैदेशिक रोजगारका लागि विदेशमा पठाइदिने प्रलोभन देखाई नेपाल-भारत सिमानासम्म पुऱ्याएको र त्यहाँ श्री एन्जल्स नेपाल शाखाका कर्मचारीले सोधपुछ गर्ने क्रममा सोही स्थानबाट पीडितको उद्धार भएका कारण पीडितलाई बेचन विदेश पुऱ्याइसकेको अवस्था नदेखिई प्रतिवादीहरूले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ३ विपरीत दफा ४(२)(क) मा परिभाषित पीडितलाई बेच्ने उद्देश्यले विदेशमा लैजाने कसुरको उद्योगसम्म गरेको देखिँदा प्रतिवादीहरूलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(ज) बमोजिम

ऐ. दफा १५(१)(ड)(१) मा उल्लिखित सजायको आधा सजाय गर्नुपर्नेमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२) (क) बमोजिमको कसुरमा ऐ. ऐनको दफा १५(१)(ड) (२) बमोजिम सजाय हुने ठहऱ्याएको उच्च अदालत तुल्सीपुर, बुटवल इजलासबाट भएको फैसला सो हदसम्म मिलेको नदेखिने।

फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफामा १३ मा सजायको उद्देश्य र सोही ऐनको दफा १४ समेत विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा यी प्रतिवादीहरूलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(ड)(१) मा न्यूनतम सजाय कैद दश वर्ष र जरिवाना पचास हजार रुपैयाँको आधा सजाय गर्दा पनि न्यायको मक्सद पूरा हुने नै देखिएको।

अतः माथि विवेचित तथ्य, आधार र कारणसमेतबाट पुनरावेदक प्रतिवादीहरू दिपक भन्ने डिलबहादुर सार्की र कृष्णबहादुर दर्जीले पीडितालाई बेचन विदेशमा पुऱ्याइसकेको अवस्था नदेखिई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ३ विपरीत दफा ४(२)(क) मा परिभाषित कसुरको उद्योगसम्म गरेको पुष्टि भएको देखिँदा निजहरूलाई ऐ. ऐनको दफा १५(१)(ड)(१) मा उल्लिखित सजायको ऐ. दफा १५(१)(ज) ले आधा सजाय गर्नुपर्नेमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२)(ख) बमोजिमको कसुर ठहर गरी ऐ. को दफा १५(ड)(२) अनुसार १०(दश) वर्ष कैद र रु.५०,०००।- (पचास हजार रुपैयाँ) जरिवाना हुने र पीडिताले रु.५०,०००।- (पचास हजार रुपैयाँ) क्षतिपूर्ति पाउने गरी रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने ठहऱ्याई उच्च अदालत तुल्सीपुर, बुटवल इजलासबाट

मिति २०७३।१२।१५ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई निज प्रतिवादीहरूलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(ज) अनुसार जनही ५(पाँच) वर्ष कैद र रु.२५,०००।- (पच्चीस हजार रुपैयाँ) जरिवाना हुने तथा ऐ. ऐनको दफा १७(१) बमोजिम निज प्रतिवादीहरूबाट पीडिताले रु.२५,०००।- (पच्चीस हजार रुपैयाँ) क्षतिपूर्ति पाउने।

इजलास अधिकृत : भगवती शर्मा ढुंगाना

कम्प्युटर : हर्क माया राई

इति संवत् २०७८ साल भदौ ३ गते रोज ५ शुभम् ।

१८

मा.न्या.श्री मीरा खडका र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७७-WH-०१५८, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, गंगाहरी न्यौपाने वि. गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं

सुरु अदालत प्रमाण बुझ्ने कार्यमा क्रियाशील रहेको र विवादको विषयसँग सम्बन्धित मूल प्रमाणको रूपमा रहेको यी निवेदकको नामको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र झिकाउने भनी आदेश भए पनि आदेशानुसारको प्रमाण सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त नभएको आधारमा उक्त मुद्दा निर्णय एवम् किनारा हुन नसकेको भन्ने देखियो। मुद्दाको प्रमाण सङ्कलन र प्रमाण परीक्षण गर्नेलगायतका अदालती कामकारबाही COVID-19 को महामारीका कारण प्रभावित भएको अवस्थासमेतलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्नेसमेत देखिएन। यस अवस्थामा सुरु अदालतको अधिकार क्षेत्र एवम् कामकारबाहीको विषयमा हस्तक्षेप हुने गरी प्रमाण सङ्कलन गर्ने कार्यको निरन्तरतालाई अन्यथा हुने गरी यस अदालतबाट असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी हस्तक्षेप गर्नु न्यायिक मान्यताविपरीत हुने देखिएको।

रिट निवेदक काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलेको ठगी सरकारी छाप दस्तखत कित्ते र नागरिकता कित्ते मुद्दामा सो अदालतको मिति २०७५।३।१७ को आदेशानुसार कानूनबमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेको देखिँदा उक्त थुनालाई गैरकानूनी थुना भन्न नमिल्ने। अतः प्रस्तुत रिट खारेज हुने।

इजलास अधिकृत : डोलनाथ न्यौपाने

कम्प्युटर : हर्क माया राई

इति संवत् २०७७ साल माघ १३ गते रोज ३ शुभम् ।

इजलास नं.३

१९

मा.न्या.श्री हरिकृष्ण कार्की र मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा, ०७३-CI-०४८५, उत्प्रेषणयुक्त परमादेश, तुलसीराम गौतम वि. अर्चना बस्नेत

मुलुकी ऐन स्त्री अंशधनको १ नं. ले “कन्या, सधवा वा विधवा स्वास्नी मानिसले आफ्नो आर्जनको चल अचल आफूखुस गर्न पाउँछन्” भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ। यसै गरी सोही ऐन महलको ५ नं. मा “स्वास्नी मानिसले आफ्नो दाइजो पेवा आफूखुस गर्न पाउँछन्” भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ। प्रस्तुत विवादको कि.नं.९०५ को जग्गा निवेदिका अर्चना बस्नेतले ससुराबाट हालैको बकसपत्र गरी प्राप्त गरेको हुँदा उक्त सम्पत्ति आफूखुस गर्न पाउने सम्पत्ति भन्ने देखिन्छ। निजको उक्त सम्पत्तिमा अरु कसैको हक लाग्ने अवस्था देखिँदैन। निजलाई उक्त सम्पत्ति मिति २०४६।११।११ मा अंशबन्डा भई छुट्टी भिन्न भएका ससुराबाट प्राप्त गरेको देखिन्छ। छुट्टी भिन्न भई बसेका ससुराबाट बकसपत्रबाट प्राप्त गरेको जग्गामा म निवेदक अर्चना बस्नेतका पति शिवेन्द्रबहादुर बस्नेतको हक लाग्ने देखिन नआउने।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७(२) मा “कर्जा लिने, व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले इजाजतपत्र प्राप्त संस्थामा राखेको धितो सुरक्षणको जायजथामा कुनै किसिमको हक छोडिदिना वा अन्य कुनै कारणबाट इजाजतपत्र प्राप्त संस्थामा राखेको धितो सुरक्षणको मोल घट्न गएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले तोकेको म्यादभित्र त्यस्तो व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाबाट सोबापत थप धितो सुरक्षण राख्न लगाउन सक्नेछ । कर्जा लिने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले तोकेको म्यादभित्र थप धितो सुरक्षण नराखेमा वा राखेको धितो सुरक्षणबाट साँवा ब्याज असुलउपर हुन नसकेमा निजको स्वामित्वमा रहेको वा निजको हक लाग्ने अन्य चल अचल सम्पत्तिबाट इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले प्रचलित कानूनबमोजिम आफ्नो साँवा ब्याज असुलउपर गर्न सक्ने छ ।” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७(२) मा भएको कानूनी व्यवस्थाले कर्जा लिने व्यक्तिले राखेको धितो सुरक्षणबाट सावाँ ब्याज असुलउपर हुन नसकेमा निजको स्वामित्वमा रहेको निजको हक लाग्ने अन्य चल अचल सम्पत्तिबाट सावाँ ब्याज असुलउपर गर्न सक्ने देखिन्छ । माथि प्रकरण ११ मा विवेचना गरिएअनुसार उक्त कि.नं.९०५ को जग्गाबाट असुलउपर गर्न सकिने अवस्था नदेखिँदा उक्त जग्गा रोक्का राख्ने कार्य कानूनसम्मत मान्न नमिल्ने ।

बैंकले उक्त जग्गा रोक्का राख्दा निवेदिकालाई थाहा जानकारी दिएको र निजको सहमति वा मञ्जुरी लिएको अवस्था नरहेको, उक्त सम्पत्ति निवेदिकाले बकसपत्रबाट प्राप्त गरेको, उक्त सम्पत्तिमा प्रत्यर्थी

माछापुच्छ्रे बैंकका ऋणी शिवेन्द्रबहादुर बस्नेतको स्वामित्व स्थापित हुने अवस्थासमेत नरहेको देखिएको, निवेदिकाको उक्त सम्पत्ति स्त्री अंशधनको महल अन्तर्गतको रहे भएको अवस्थामा निवेदिकाको नाउँमा दर्ता रहेको मोरङ जिल्ला विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं.११(ख) कि.नं.९०५ को ०-२-७१/२ जग्गामा निवेदिकाको मात्र निर्विवाद एकलौटी हक स्थापित हुन आउने जग्गा रोक्का राखी ऋण असुली प्रक्रिया अगाडि बढाउने कार्य कानूनसम्मत हो भनी भन्न सकिने अवस्था नरहेको भनी निवेदक अर्चना बस्नेतको नाउँमा दर्तामा रहेको जग्गा माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड शाखा कार्यालय विराटनगरको पत्रको आधारमा मालपोत कार्यालयले रोक्का राख्ने गरेको कामकारबाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी रोक्का फुकुवा गरिदिनु भनी भएको आदेश मनासिब रहेको पाइयो ।

अतः विवेचित आधार, कारण र प्रमाणहरू समेतबाट निवेदिका अर्चना बस्नेतका नाउँमा दर्ता रहेको कि.नं.९०५ को ज.वि. ०-२-७१/२ जग्गा माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड शाखा कार्यालय विराटनगरको मिति २०६८/१२/१७ को पत्रानुसार रोक्का राख्ने गरेको प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय विराटनगरको मिति २०६८/१२/२० को काम कारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर भई सो जग्गा फुकुवा गरिदिनु भनी प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय मोरङका नाउँमा परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्‍याई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट मिति २०७३/०१/२० मा भएको आदेश मिलेको देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: लोकबहादुर हमाल

कम्प्युटर : चन्दनकुमार मण्डल

इति संवत् २०७४ फाल्गुण २७ गते रोज १ शुभम् ।

२०

मा.न्या.श्री हरिकृष्ण कार्की र मा.न्या.श्री टंकबहादुर मोक्तान, ०७७-WH-०२२९, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, विवेक कुमालको हकमा हंश कुमाल वि. जिल्ला प्रहरी कार्यालय, धनगढी, कैलाली

कुनै मुद्दामा कुनै व्यक्तिलाई हिरासतमा राख्दा वा हिरासतमा राख्न अनुमति प्रदान गर्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १३ तथा १४ बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनुपर्ने देखिन्छ। उक्त ऐनको दफा १४ को उपदफा (४) मा अनुसन्धान अधिकारीले मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपदफा (३) बमोजिम निवेदन दिँदा हिरासतमा रहेको व्यक्तिउपर लागेको अभियोग, त्यसको आधार, निजलाई हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने कारण र निजको बयान भइसकेको भए बयान कागजअनुसारको बेहोरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने छ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ। त्यसै गरी सोही दफा १४ को उपदफा (६) मा अनुसन्धान अधिकारीले कुनै व्यक्तिलाई उपदफा (३) बमोजिम हिरासतमा राख्ने अनुमति माग गरेकोमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले सम्बन्धित कागजातहरू हेरी अनुसन्धान सन्तोषजनक रूपमा भएको वा नभएको विचार गरी, आवश्यक देखेमा सम्बन्धित कानून व्यवसायीको बहससमेत सुनी अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राखी राख्न आवश्यक देखिएमा एकै पटक वा पटकपटक गरी बढीमा पच्चिस दिनसम्म हिरासतमा राख्ने आदेश दिन सक्ने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिने।

रिट निवेदनमा लिखित जवाफसाथ पेस भएका उल्लिखित अभियोगपत्रका प्रतिलिपिहरूबाट यी रिट निवेदकउपर उक्त मुद्दाहरूमा प्रतिवादी कायम गरी मुद्दा चलाउन सकेको देखिएको छैन। कैलाली जिल्ला अदालतले म्याद थप अनुमति प्रदान गर्ने

आदेश गर्दा यी निवेदकउपर लगाइएका सो आरोपहरू साबित हुन सक्ने आधार रहेको तथा यी निवेदकको उक्त आरोपित कसुरहरूमा संलग्नता रहेको देखिने सन्तोषजनक आधार र कारण रहेको भनी म्याद थप आदेशमा खुलाएको समेत देखिएन। यसका साथै "... वतन स्पष्ट नभएको वा फरार भएको प्रतिवादीउपर अभियोगपत्र दायर हुन कुनै कानूनी बाधा नदेखिने। जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम २२क अनुसार उल्लिखित मोबाइल नम्बरमा वा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा पनि म्याद सूचना प्रकाशित गर्ने भन्ने कानून पनि रहेभएकै छ। इमान्दार प्रयासका बाबजुद प्रतिवादीको अत्तोपत्तो नलागेको अवस्थाको लागि जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम १९क को निर्माण भएको कुराको हेक्का रहनु आवश्यक हुने। अभियोजनकर्ताले प्रतिवादीको बाबुबाजेको नाम थर र प्रतिवादीहरूको वतन खुली आएमा अभियोगपत्र दायर हुने भन्ने कुरा उल्लेख गरी अभियोगपत्र दायर गर्ने गरी कामकारबाही गर्न पाउने कुराको कानूनी वा नजिरगत आधार देखिँदैन..." भन्ने संजिव भन्ने संजिभ गुरुङसमेत पुनरावेदक/प्रतिवादी विरुद्ध लेखबहादुर रेग्मी मगरको जाहेरीले नेपाल सरकार, प्रत्यर्थी/वादी भएको ०६९-CR-०४७८को कर्तव्य ज्यान मुद्दा (ने. का.प.२०७३, अंक३, नि.नं.९५६७) मा सर्वोच्च अदालतबाट दृष्टान्त स्थापित भइरहेको सन्दर्भमा यी निवेदकलाई उल्लिखित कसुरहरूमा प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गर्न सक्ने अवस्थाको विद्यमानतामा प्रतिवादी नै नबनाएको उल्लिखित मुद्दाहरूमा अनुसन्धान गर्न भनी सर्वोच्च अदालतबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी भई थुनामुक्त गर्न आदेश दिए लगत्तैको अवस्थामा यी निवेदकलाई पक्राउ गर्ने गरेको कार्य र विभिन्न मुद्दा लगाई पटकपटक थुनामा राख्ने गरेको कार्य प्रवृत्त भावनारहितको हो भनी मान्न सकिने नदेखिने।

तसर्थ: सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत आदेश भएलगत्तै निवेदकलाई पक्राउ गरेको तथा विभिन्न मुद्दा लगाई निरन्तररूपमा थुनामा राख्ने कार्य गरेको निवेदनसमेतबाट देखिँदा, निवेदकलाई पटकपटक थुनामा राख्ने कार्य प्रवृत्त भावनाबाट प्रेरित भई गरेको देखिएको र म्याद थप अनुमति प्रदान गर्ने आदेश गर्दा आधार र कारण खुलाएको समेत नदेखिएकोले निवेदक विवेक कुमाललाई गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने।

इजलास अधिकृत: ऋतबहादुर पुलामी मगर
कम्प्युटर: चन्दनकुमार मण्डल

इति संवत् २०७७ फाल्गुण १३ गते रोज ५ शुभम्।

२१

मा.न्या.श्री हरिकृष्ण कार्की र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी,
कर्तव्य ज्यान, ०७३-CR-०१३८, नेपाल सरकार वि.
ईश्वरवती चौधरीसमेत, ०७३-CR-०६६९, ईश्वरवती
चौधरी वि. नेपाल सरकार

प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरूको कार्य मृतकसँग धकेलाधकेलसम्म भई मृतक ब्लड प्रेसरको बिरामी भएको कारणबाट मृत्यु भएको भन्ने देखिएको हुँदा प्रतिवादीहरूले गरेको उक्त कार्य प्रकृतिले ज्यानसम्बन्धी महलको १४ नं. को कानूनी व्यवस्था आकर्षित हुने नभई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको ५ नं. को व्यवस्था बमोजिमको भवितव्यतर्फको कानूनी व्यवस्था आकर्षित हुने भई ऐ.ऐ. ६(४) नं. बमोजिम सजाय हुने देखिँदा उक्त ६(४) नं. मा “....रक्षा शिक्षा गर्नेबाहेक अरु कसैले कसैलाई कुटपिट गर्दा भवितव्य परेकोमा पाँचसय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन्छ” भन्ने कानूनी व्यवस्थाअनुरूप प्रतिवादीहरू ईश्वरवती चौधरी र सागरकुमार चौधरीलाई जनही २ (दुई) वर्ष कैदको सजाय हुने।

जाहेरी दरखास्त, घटना विवरण कागज र वस्तुस्थिति मुचुल्काका मानिसहरूको बकपत्र बेहोरा र जाहेरवालाको बकपत्र बेहोरासमेतका मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययनबाट यी प्रतिवादीहरूको मृतकलाई मार्नुपर्नेसम्मको इविलाग मनसाय भएको पनि नदेखिएको र मर्नेसम्मको चोट छाडेको भन्ने पनि नदेखिई सामान्य धक्कामुक्का भई लात मुक्का हानेको यसको कारणबाट मृत्यु हुनेसम्मको अवस्था नदेखिएको, उच्च ब्लड प्रेसरको कारणबाट मृतक ढल्न गई लागेको चोटको कारणबाट मृत्यु भएको भन्ने स्थापित भई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको ५ नं. को कसुरमा ऐ.ऐ. को ६(४) नं. बमोजिमको सजाय हुने अवस्थाको कसुर देखिएकोमा ऐ.ऐ.को १४ नं. बमोजिम सजाय गर्ने पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट भएको फैसला तथा प्रतिवादीहरूलाई अभियोग मागदाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर र अभियोग मागदाबीबाट सफाई पाउँ भन्ने प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने।

अतः प्रतिवादीहरू ईश्वरवती चौधरी र सागरकुमार चौधरीलाई ज्यानसम्बन्धी महलको १४ नं. बमोजिम १०(दश) वर्ष कैद सजाय हुने ठहर गरी भएको सुरू सप्तरी जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट मिति २०७२।१।११ मा भएको फैसला केही उल्टी भई प्रतिवादीहरू ईश्वरवती चौधरी र सागरकुमार चौधरीलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको ५ नं. को कसुरमा ऐ. को ६(४) नं. बमोजिम जनही २(दुई) वर्ष कैद हुने।
इजलास अधिकृत: प्रकाश दत्त भट्ट, निशा फुयाल
स.क.अ.: रवि दुवाल

इति संवत् २०७७ असार १२ गते रोज ६ शुभम्।

२२

मा.न्या.श्री हरिकृष्ण कार्की र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७१-CR-०५०१, कर्तव्य ज्यान, नुरहसन मियाँ ठकुराईसमेत वि. नेपाल सरकार

मृतक माधव थापासँगै एउटै फाँटमा काम गर्ने मालपोतका तत्कालीन खरिदार भागवत वैठाले यस अदालतमा गरेको बकपत्रमा अनुसन्धानमा भएको कागजको बेहोरा आफैँले भनेको भनी उल्लेख गरी अनुसन्धानको कागजलाई समर्थन गरी बकपत्र गरेको देखिएको छ । जग्गा दर्ता माधव थापाको कारणले नभएको भन्ने भागवत वैठाको कागजबाट देखिएको छ । नुरहसनले अदालतमा बयान गर्दा माधव थापाले जग्गा दर्ता गर्न रोकावट गरेको भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । मिसिल संलग्न कल डिटेलबाट घटना हुनुभन्दा अगाडि र घटनापश्चात् समेत गोली हान्ने व्यक्ति भनिएका प्रतिवादी गुलहसन मियाँसँग नुरहसन मियाँको फोन सम्पर्क भएको देखिन्छ । रविन्द्र सिंह मौकामा कागज गर्ने चश्मदिद व्यक्ति जसले गोली प्रहार गर्ने व्यक्ति गोली प्रहार गरी भाग्दै गरेको देखेको र गुलमहमदले फोन गरेर आफूले मारेको भनेको भनी निज रविन्द्र सिंहले अदालतमा समेत आई बकपत्र गरेकोसमेतबाट नुरहसन मियाँ ठकुराईको जग्गा दर्ताको विषयलाई नै लिएर यो घटना घटेको अवस्था देखिएको अवस्थामा प्रस्तुत वारदातको कसुरमा नुरहसन मियाँ ठकुराईलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(४) नं. ले जन्मकैद हुने गरी भएको सुरु बारा जिल्ला अदालतको फैसला तथा सो लाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको फैसला मिलेकै देखिने ।

माधव थापालाई कर्तव्य गरी मार्नुअघि र मारेपछि प्रतिवादी नुरहसन र गुलमहमदकाबिच फोन सम्पर्क भएको मिसिल सामेल निजहरूको फोनको कल डिटेलबाट देखिएको भए पनि रियाज मियाँको

हकमा हेर्दा निजको अनुसन्धानको बयानबाहेक अन्य मिसिल संलग्न कागजातबाट सो वारदातमा निजको संलग्नता रहेको अवस्था देखिँदैन भने निजले अदालतमा कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको पाइन्छ । रियाजले नुरहसनलाई मिति २०६७।११।१७ मा फोन गरेको कल डिटेलबाट देखिएको र काका भतिजा नाताभित्र रहेका व्यक्तिहरूबिच वारदातको सात दिनपछि काकालाई फोनसम्म गरेको विषयलाई अन्य प्रमाणबाट समर्थन नभइरहेको स्थितिमा यस घटनासँगै सम्बन्धित रहेको वा सो घटनासँगै जोडिएको भनी पुष्टि गर्न सकेको देखिँदैन । अतः निज रियाज मियाँको यस वारदातमा संलग्नता रहेको भन्ने स्पष्ट प्रमाण मिसिल सामेल नरहेको परिस्थितिमा निजको हकमा मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(४) नं. बमोजिम जन्मकैदको सजाय गरेको सुरु बारा जिल्ला अदालतको फैसला तथा सोलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको फैसला मनासिब मान्न नमिल्ने ।

अतः प्रतिवादीहरू नुरहसन मियाँ र रियाज मियाँलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(४) नं. बमोजिम जन्मकैद हुने ठहर्‍याएको बारा जिल्ला अदालतको मिति २०६९।०२।१८ को फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको मिति २०७१।०२।२७ को फैसलामा पुनरावेदक प्रतिवादी नुरहसन मियाँको हकमा सो फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत (उपसचिव): विकास बस्नेत
कम्प्युटर : चन्दनकुमार मण्डल

इति संवत् २०७७ आषाढ ८ गते रोज २ शुभम् ।

२३

मा.न्या.श्री हरिकृष्ण कार्की र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७५-CR-१५९६, लागु औषध

(खैरो हेरोइन), नेपाल सरकार वि. विजय भट्ट

प्रतिवादी आफैंले सेवन गर्नका लागि तत्काल भारत रक्सौलबाट खरिद गरी ल्याएको, अरु कसैलाई बिक्री गरेको भन्ने नदेखिएको, प्रतिवादी लागु औषध दुर्यसनी भन्ने देखिएको समेतको वारदातको प्रकृति र अवस्थामा प्रतिवादीको कसुरलाई लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को देहाय (छ) अन्तर्गतको “गाँजाबाहेक अन्य लागु औषध सेवन गर्ने” कसुर गरेको देखिन आएको।

अतः सुरु पर्सा जिल्ला अदालतले प्रतिवादी विजय भट्टलाई लागु औषध ब्राउन सुगर बिक्री वितरणको कसुरदार ठहर गरी ५ वर्ष कैद तथा रु.५,०००/- जरिवाना गरी बरामद भएको मोटरसाइकल जफतसमेत हुने ठहर्‍याएको सुरु पर्सा जिल्ला अदालतको मिति २०७४।१२।०६ को फैसला केही उल्टी गरी निजले लागु औषध सेवनको कसुर गरेको देखिँदा लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १४ को उपदफा १ को (ड) बमोजिम तजविजी कैद १ वर्ष र जरिवाना रु.१०,०००/- समेत ठहर गरी बरामद भएको मोटरसाइकल र मोबाइल थान-२ समेतका सामानहरू प्रतिवादीले फिर्ता पाउने ठहर्‍याई उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगञ्जबाट मिति २०७५।०७।१३ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत (उपसचिव): विकास बस्नेत

इति संवत् २०७७ साल जेष्ठ १८ गते रोज १ शुभम् ।

इजलास नं.४

२४

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री सपना प्रधान मल्ल, ०७०-८१-०४४३, हालै देखिको

बकसपत्र लिखत दर्ता बदर दर्ता, रेशम लामासमेत वि. हर्कमाया कुमारी

कि.नं.१५२ को विवादित जग्गा पदमबहादुरले हर्कमायालाई बकसपत्र गरी पास गरेकै दिन प्रतिवादी हर्कमायाले समेत दाजु पदमबहादुरलाई बकसपत्र गरी जग्गा दिएको देखियो। कतिपय अवस्थामा घर व्यवहार मिलाउने प्रयोजनको लागि यस प्रकारको कार्यहरू भए/ गरेका हुन्छन्। एकै मितिमा एउटा जग्गा दिने र अर्को जग्गा लिने कार्य भएको छ। यस सन्दर्भमा वादी पक्षले पदमबहादुरले जग्गा लिएको सम्बन्धमा केही बोलेको देखिँदैन भने निजले बहिनीलाई जग्गा दिएको कारणले आफ्नो अंशहकमा असर परेको भन्ने दाबी लिएको देखिन्छ। साथै बहिनीले दाजुलाई दिएको जग्गा भन्दा दाजुले बहिनीलाई दिएको जग्गाको मूल्याङ्कन फरक रहेको भन्ने प्रमाण पनि वादीले पेस गर्न सकेको देखिँदैन। यस अवस्थामा एकै मितिमा दाजुले बहिनीबाट लिएको जग्गा र बहिनीले दाजुबाट लिएको जग्गा फरक रहेको हुँदा सामान्य घरायसी व्यवहारहरू मिलाउनका लागि जग्गा सट्टापट्टा गरी हालैदेखिको बकसपत्र गरी लिनु दिनु गरेको कार्य स्वाभाविक रूपमा नै भएको भनी हेर्नुपर्ने हुन्छ। बहिनीले दाजुलाई गरिदिएको बकसपत्रको लिखत सदर हुने तर दाजुले बहिनीलाई गरिदिएको लिखत बदर हुनुपर्ने भन्ने वादी पक्षको भनाइ न्यायोचित हुन नसक्ने।

प्रतिवादी पदमबहादुर वल तामाङको मृत्यु मिति २०६६।०८।१५ मा भएको भन्ने बेहोरा मिसिल संलग्न स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालय, बेगाडावर, धनुषाको मिति २०६६।११।१९ को मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ। निज पदमबहादुरको तर्फबाट मुद्दा पुर्पक्ष गर्न मिति २०६६।०८।१६ मा वारेसनामा तयार गरी सुरु जिल्ला अदालतमा सोही मितिमा प्रतिउत्तर दर्ता भएको

देखिन्छ । यसरी मृत्यु भइसकेको व्यक्तिको वारेसनामा कागज तयार गरी आफूलाई सुस्त मनस्थितिको व्यक्ति भएको स्वघोषणा गरी वादीको फिरादको बेहोरा समर्थन हुने गरी अप्राकृतिक तरिकाले बदनियत चिताई मुद्दाको वास्तविक तथ्य र प्रमाणलाई ढाकछोप गरी प्रतिवाद गरेको कार्य शुद्ध मनले न्याय चिताई गरेको हो भनी मान्न मिल्ने अवस्थाको विद्यमानता रहेको नदेखिने ।

पुनरावेदक वादीले विवादित जग्गा पदमबहादुरको पैतृक सम्पत्ति भएको भनी दाबी लिएकोतर्फ विचार गर्दा, विवादित कि.नं. १५२ को जग्गाको स्रोतको रूपमा रहेको कि.नं. १४४ को जग्गा पदमबहादुरले मिति २०६०।०१।०३ मा र.नं. १०२८ख बाट राजीनामा पारित गरी राजिवरंजन कुमार झालाई हस्तान्तरण गरेको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन्छ । यसरी राजिवरंजन झालाई उक्त जग्गा हस्तान्तरण गरेको सम्बन्धमा पनि वादीले उजुर गरेको अवस्था छैन । पदमबहादुरले सोही कि.नं.१४४ को जग्गा निज राजिवरंजन झाबाटै मिति २०६०।०२।२८ मा र.नं. २२१६(ख) को राजीनामा पारित गरी प्राप्त गरेको देखिने ।

यसरी पदमबहादुरले हर्कमाया कुमारीलाई विवादित जग्गा बकसपत्र गरिदिएको मितिमै हर्कमायाले दाजु पदमबहादुरको नाममा अर्को जग्गा बकसपत्र गरिदिएको देखिएकोमा सो जग्गाहरूको मूल्याङ्कनमा फरक पर्ने भनी वादीहरूले दाबी लिएको तथा प्रमाण पेस गरेको अवस्था पनि नभएको तथा अदालतमा प्रवेश गर्दा वास्तविक व्यवहार र वस्तुनिष्ठ तथ्य लुकाई अदालतलाई झुक्याई आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न अदालतमा मुद्दा दायर भएको सन्दर्भमा पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट मिति २०६९।१२।२५ मा फिराद दाबी पुन नसक्ने ठहर्‍याई भएको फैसलालाई

अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिने ।

तसर्थ, वादीहरूसमेतको अंशहक लाग्ने प्रतिवादीले आफूखुस गर्न नपाउने कि.नं. १५२ को क्षेत्रफल ०-८-१५ जग्गा मिति २०६५।०६।२९ मा र.नं. १४३२(ग) बाट हालैको बकसपत्र गरेको लिखतको ३ भागको २ भाग बदर हुने र वादीहरूको नाममा दर्तासमेत हुने ठहर्‍याएको सुरु धनुषा जिल्ला अदालतको मिति २०६८।११।२९ को फैसला उल्टी गरी वादी दाबी पुन नसक्ने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०६९।१२।२५ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: कृति थापा

इति संवत् २०७५ साल मंसिर ५ गते रोज ४ शुभम् ।

२५

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री तेजबहादुर के.सी., ०७१-CR-१३२८, ज्यान मार्ने उद्योग, नेपाल सरकार वि. प्रकाश नेपाली

प्रतिवादीले मौकामा गरेको बयान, वारदातस्थलमा रही घटना प्रत्यक्ष देख्ने जाहेरवाला पूर्णकला भुजेलको जाहेरी बेहोरा तथा अदालतमा गरेको बकपत्र, पीडित स्वयंले गरेको घटना विवरण कागज र सो कागज बेहोरा समर्थन हुनेगरी अदालतमा गरेको बकपत्र, पीडितको घा जाँच केस फारममा उल्लिखित बेहोरा र विशेषज्ञले अदालतमा गरेको बकपत्रसमेतबाट प्रतिवादीले मादक पदार्थ सेवन गरी, बजारबाट किनेर ल्याएको स्टिलको चक्कु लगी, ससुरालीमा गई, घरमा जाउँ भन्दा नमानेको निहुँमा आफ्नो जेठी श्रीमती पीडित सीता नेपालीलाई मार्ने मनसायले अन्धाधुन्द रूपमा उक्त चक्कु प्रहार गरेको, उक्त प्रहारबाट स्टिलको चक्कु बाङ्गो भई दोब्रिएको र जाहेरवाला कराई हार गुहार गरेकोमा छिमेकीहरू

वारदातस्थलमा आएपछि बाङ्गो भई दोब्रिएको चक्कु वारदातस्थलमा फाली प्रतिवादी भागी गएको पुष्टि हुन आएबाट प्रतिवादीले पीडितको ज्यानै मार्ने नियतले चक्कु प्रहार गर्दा गर्दै जाहेरवालाको हार गुहारका कारण छिमेकीहरू आई प्रतिवादीको कार्यमा अवरोध पुऱ्याएको देखियो । प्रतिवादीले मादक पदार्थ सेवन गरी बजारमा चक्कु खरिद गरेको, सो चक्कु बोकेर ससुरालीसम्म पुगेको, श्रीमतीसँग झगडा गरेको र एक्कासी श्रीमतीको संवेदनशील अंगमा चक्कु प्रहार गरेको कारणबाट प्रतिवादीले पीडितको ज्यानै लिने मनसाय राखेको, सोअनुसार तयारी गरेको भन्ने तथ्य पुष्टि हुन आउने ।

प्रतिवादी प्रकाश नेपालीले जेठी श्रीमती पीडित सीता भुजेल नेपाली विदेश गएको मौकामा कान्छी श्रीमती विवाह गरेको, माइती घरमा बसेकी जेठी श्रीमतीलाई लिन भनी ससुराली जाँदा मादक पदार्थ सेवन गरी बजारबाट चक्कुसमेत खरिद गरेर लगी श्रीमतीसँग झगडा गरी श्रीमतीलाई एक्कासी चक्कुले छातीजस्तो संवेदनशील अङ्गसमेतमा पटकपटक प्रहार गरेको र स्टिलको चक्कुसमेत दोब्रिने गरी निर्मम ढङ्गले छाती पिट्युँमा प्रहार गर्ने कार्यबाट ज्यान मार्ने नियत रहेको पुष्टि हुन आउँछ । साथै सोही वारदातस्थलमा रहेको जाहेरवाला पीडितकी आमा पूर्णकला भुजेलले थप प्रहार हुनबाट बचाउन हार गुहार गरी छिमेकी बोलाई हस्तक्षेपपूर्ण कार्य गरेको हुँदा प्रतिवादीले थप प्रहार गर्न नपाएको भन्ने देखिएको, स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा पीडितको घाचोट Grievous चोट रहेको भन्ने उल्लेख भएकोसमेतका प्रमाणहरूबाट प्रतिवादीले ज्यान मार्ने उद्देश्यले पीडित सीता नेपालीलाई चक्कुसमेत बाङ्गिने गरी कठोरतासाथ प्रहार गरेकोसमेत आधार प्रमाणबाट

प्रतिवादीले साबिक मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १५ नं.को कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकोले प्रतिवादी प्रकाश नेपालीलाई अभियोग मागदाबीबाट सफाइ दिई मुद्दा कुटपिटतर्फ परिणत गर्ने गरी सुरु चितवन जिल्ला अदालतले मिति २०७०।०३।०३ मा गरेको फैसला सदर हुने ठहर्‍याई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौँडाबाट मिति २०७०।११।२१ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उक्त फैसला उल्टी भई प्रतिवादी प्रकाश नेपालीलाई साबिक मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १५ नं. बमोजिम ५ (पाँच) वर्ष कैद हुने ।

इजलास अधिकृत (उपसचिव): कृतिबहादुर बस्नेत
कम्प्युटर: देबिमाया खतिवडा (देबिना)

इति संवत् २०७७ साल चैत्र १३ गते रोज ६ शुभम् ।

२६

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री पुरुषोत्तम भण्डारी, ०७३-CR-०६९२, लागु औषध, शिशिर पोखरेल वि. नेपाल सरकार

प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादी शिशिर पोखरेलको साथबाट लागु औषध बरामद भएको छैन । निजले उक्त लागु औषध सेवन, सञ्चय, ओसारपसार र बिक्री वितरण गरेको मिसिल सङ्लग्न प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेको कारणबाट पुनरावेदक प्रतिवादी शिशिर पोखरेलले अवैध लागु औषध खरिदबिक्री, सञ्चय र ओसारपसार गरेको पुष्टि हुन नआएकाले निजलाई लागु औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा ४(च) बमोजिम लागु औषध ओसारपसारको कसुरमा सोही ऐनको दफा १४(१)(झ) बमोजिम सजाय हुने ठहर गरी मोरङ जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।०१।२१ मा भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बिराटनगरबाट मिति २०७१।१२।०१ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई पुनरावेदक

प्रतिवादी शिशिर पोखरेलले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने।

इजलास अधिकृत (उपसचिव): कृतिबहादुर बस्नेत
कम्प्युटर: देबिमाया खतिवडा (देबिना)

इति संवत् २०७७ साल चैत्र ८ गते रोज १ शुभम्।

२७

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री पुरुषोत्तम भण्डारी, ०७५-CR-१७८४, २२५४,
कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. चक्रबहादुर राजी,
चक्रबहादुर राजी वि. नेपाल सरकार

भवितव्य र आवेशप्रेरित हत्यामा तात्त्विक भिन्नता रहन्छ। भवितव्यको कसुरमा कर्तालाई आफूले गरेको कार्यको परिणामको पूर्व ज्ञान रहेको हुँदैन। मानिस मर्न सक्ने जस्तो कार्यको ज्ञान कर्तालाई रहेको हुँदैन। कर्ताले सोच्दै नसोचेको, घटना अकस्मात् कुनै कर्ताको कार्यबाट भएको अवस्था भवितव्यको घटना हुने हुन्छ। मृतकलाई संवेदनशील अङ्गमा पटकपटक प्रहार गर्ने कार्य भएको अवस्थामा भवितव्यको कसुर आकर्षित हुँदैन। प्रस्तुत वारदातमा मृतक र प्रतिवादी एकै साथ बसी मादक पदार्थ सेवन गरी वादविवाद भई मृतकले गरेको क्रियाकलापबाट प्रतिवादी रिस आवेगमा आई मृतकलाई हात, मुक्का, लातले संवेदनशील अङ्गमा पटकपटक, प्रहार गरेको कारण सोही चोटबाट मृतकको मृत्यु भएको देखिँदा प्रस्तुत कसुरमा वारदात साबिक मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोजिमको मनसायप्रेरित हत्या तथा मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको ५, ६ नं. बमोजिम भवितव्यको कसुर आकर्षित हुन सक्दैन। प्रस्तुत वारदात आवेशप्रेरित हत्याको कसुर भएको प्रमाणबाट पुष्टि भएको।

चक्रबहादुर राजीले मृतक भाई खगेन्द्र बहादुर राजीलाई मार्ने मनसाय, योजना नभएको,

मृतकलाई सांघातिक हतियारले प्रहार पनि नगरेको, लुकी चोरी पनि नहानेको, जग्गासम्बन्धी विषयमा वादविवाद झगडा हुँदा प्रतिवादी तत्काल आवेशमा आई मृतक खगेन्द्रबहादुर राजीलाई हात मुड्कीले प्रहार गरेको चोटको कारण घाइते भई उपचारका क्रममा मृत्यु भएको भन्ने देखिँदा मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १ र १४ नं. आकर्षित हुन्छ। सोबमोजिमको कसुर गरेको देखिँदा सोही महलको १४ नं. अनुसार १० (दश) वर्ष कैद सजाय गर्ने गरेको सुरु अदालतको फैसलालाई सदर गर्ने गरी उच्च अदालत सुर्खेतबाट मिति २०७५/०७/२६ मा भएको फैसला मिलेकै देखियो। वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर तथा दुवै पक्षका कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने।

पुनरावेदक प्रतिवादी चक्रबहादुर राजीलाई कसुरदार ठहराई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १ र १४ नं. बमोजिमको कसुर गरेको देखिँदा सोही महलको १४ नं. अनुसार १० (दश) वर्ष कैद गरी मिति २०७५/०५/१६ मा सुरु सुर्खेत जिल्ला अदालतले गरेको फैसलालाई सदर गर्ने गरी उच्च अदालत सुर्खेतबाट मिति २०७५/०७/२६ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ। अभियोग मागदाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदक वादी नेपाल सरकार तथा आरोपित कसुरबाट भवितव्य कायम गरी कम सजाय गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादी चक्रबहादुर राजीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने।

इजलास अधिकृत: दिव्यराज घिमिरे

कम्प्युटर: देबिमाया खतिवडा (देबिना)

इति संवत् २०७७ साल फाल्गुण १७ गते रोज २ शुभम्।

२८

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री पुरुषोत्तम भण्डारी, ०७४-CR-०२६९, जबरजस्ती करणी र जबरजस्ती करणी उद्योग, दुर्गाबहादुर अधिकारी वि. नेपाल सरकार

जाहेरवाली पीडित परिवर्तित नाम ४७ अं Neuro developmental disorder (Intellectual disability) रहेको भन्ने बेहोराको श्री लुम्बिनी मेडिकल कलेजको पत्र रहेको छ । पूर्णरूपमा बौद्धिक विकास नभएको सुस्त दिमागी हालत रहेकी पीडिता र निजको पति लठेब्रो शारीरिक मानसिक रूपमा पूर्ण स्वस्थ नरहेको भन्ने मिसिल संलग्न प्रमाणबाट खुल्न आएको छ । पीडिता र निजको पतिले सामान्य होटल पसल चलाइ जीवनयापन गरी बसेको भन्ने देखिन्छ । मिति २०७२/०९/०९ गते अन्दाजी २०:३० बजे राति पुनरावेदक दुर्गाबहादुर अधिकारीसमेतले पसल खोल्न लगाई मादक पदार्थ सेवन गरेको भन्ने तथ्यमा विवाद देखिएन । निज प्रतिवादीसमेतले मेलाबाट फर्कदा रातको समयमा गाउँमा एकान्त स्थलमा रहेको पीडिताको होटल पसल खुलाउन लगाई मादक पदार्थ सेवन गरेको भनी अदालतको बयानमा समेत स्वीकार गरेका छन् । प्रस्तुत वारदातको समयमा निज प्रतिवादी र पीडितासँग भेटघाट भएको भन्ने देखियो । पीडिताको स्वास्थ्य जाँचमा घाचोट नपरेको भनी देखिए पनि पीडिता बौद्धिक सन्तुलन नभएको सुस्त दिमागी हालत भएको हुँदा निजको तत्काल प्रतिकार गर्न सक्ने क्षमता रहन नसक्नु स्वाभाविक हो । रातको समयमा पसलबाट बाहिर निस्की आफ्नो घरको तलामा सुत्न जान लागेकी अवस्थामा निज प्रतिवादी पनि पछि लागी गएको र घरदेखि टाढा लगी जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने पीडिताको कथन छ । निज पीडितको शारीरिक मानसिक कमजोरीको फाइदा

लिई प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गर्नको लागि अपनाएको योजना, तयारी कार्यको बारेमा पीडिताले स्पष्टरूपमा बकपत्र गरी उल्लेख गरेकी छिन् । यस्तो परिस्थिति र वातावरणमा रातको समयमा बौद्धिक सन्तुलन नभएका पीडितलाई बाध्यपारी डरत्रास उत्पन्न हुनेगरी जबरजस्ती करणी गरेको हुँदा स्वास्थ्य परीक्षणमा पीडितको शरीरमा घाचोट नभएको भन्ने आधारले प्रतिवादी निर्दोष रहेछन् भनी मान्न मिलेन । पुनरावेदक प्रतिवादीको अनुहारमा कोतरिएका घाचोट रहेको स्वास्थ्य जाँचमा उल्लेख छ । जबरजस्ती करणी जस्तो आपराधिक क्रियाकलापमा सामान्यतया लुकी, छिपी, कसैले थाहा जानकारी हुन नसक्नेगरी गरिने कसुर हुँदा जबरजस्ती करणीको कसुरमा पीडिता स्वयम् प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हुने हुन्छ । निज पीडिताले मौकामा दिएको जाहेरी दरखास्त तथा निज अदालतमा आई आफूउपर घटेको घटनाको बारेमा सविस्तार गरिदिएको बकपत्र उच्चकोटिको प्रमाण हुन्छ । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १० मा कुनै काम घटना वा अवस्थाका सम्बन्धमा कुनै ब्यक्तिले मौकामा वा त्यसको अघि वा पछि व्यक्त गरेको कुरा प्रमाणमा लिन हुन्छ । सो काम गर्ने वा सो काम, घटना वा अवस्था प्रत्यक्षरूपमा देख्ने वा थाहा पाउने व्यक्ति वा सो काम, घटना वा अवस्थाबाट पीडित भएका व्यक्तिले भनेका कुराहरूलाई प्रमाणमा लिन सकिने व्यवस्था रहेको छ । यहाँ पीडिता स्वयम् सो घटना प्रत्यक्षरूपमा देख्ने, थाहा पाउने र सो काम, घटना वा अवस्थाबाट पीडित व्यक्ति भएकोले निज पीडिताले मौकामा तथा अदालतमा व्यक्त गरेको कुरालाई अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म प्रमाणमा लिनुपर्ने ।

जाहेरवालीले प्रतिवादीका विरुद्धमा किटानी रूपमा दिएको जाहेरी दरखास्त, सोही मिलानको अदालतमा उपस्थित भएर गरेको बकपत्र,

जाहेरीलाई समर्थन हुनेगरी पीडितका पतिको बकपत्र, घटनास्थलमा ससाना झारपातहरू मडारिएको अवस्थामा रहेको भन्ने घटनास्थल मुचुल्का, अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष निज प्रतिवादीले कसुर स्वीकार गरी गरेको बयानलगायतका मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट प्रतिवादीले कसुर गरेको पुष्टि हुन आउने।

मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलमा कसैले कुनै महिलालाई निजको मन्जुरी नलिई करणी गरेमा निजले जबरजस्ती करणी गरेको ठहर्छ। करकाप वा जोरजुलुम गरी लिएको मन्जुरीलाई मन्जुरी मानिने छैन। अशक्त, अपाङ्गता भएका महिलालाई जुनसुकै उमेरका महिलाउपर सामूहिक रूपमा जबरजस्ती करणी गरेमा यस महलमा लेखियको सजायमा थप पाँच वर्ष कैद गर्नुपर्छ भनी लेखिएको।

पीडित परिवर्तित नाम ४७ अं र निजको पति परिवर्तित नाम ४७ 'A' बहादुर दुवै जना शारीरिक मानसिक अवस्था दुरुस्त नभई लोम्ने लठेब्रो र पीडितको Intellectual disability रहेको भन्ने देखिन्छ। मिति २०७२/१/९ गते अन्दाजी २०:३० बजे रातिको समयमा पुनरावेदक प्रतिवादी दुर्गाबहादुर अधिकारी र अन्य प्रतिवादीहरूसमेत आई पीडितको पसलमा रक्सी सेवन गरेको तथ्यमा विवाद छैन। निज प्रतिवादी दुर्गाबहादुर अधिकारीले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष दाबीको कसुर गरेको भनी स्वीकार गरी बयान गरेका छन्। मानसिक अस्वस्थता भएकी पीडितलाई परिस्थिति र वातावरण मिलाई जबरजस्ती करणी गरेका भन्ने पुष्टि हुन आएकोले पुनरावेदक प्रतिवादी दुर्गाबहादुर अधिकारीको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने।

पुनरावेदक प्रतिवादी दुर्गाबहादुर अधिकारीलाई कसुरदार ठहराई मुलुकी ऐन,

जबरजस्ती करणी महलको ३(५) नं. बमोजिम ५ वर्ष कैद र ३(क) नं. बमोजिम थप ५ वर्ष कैद गरी जम्मा १० वर्ष कैद र पीडितलाई रु.३५०००।- क्षतिपूर्ति भराइदिने गरी मिति २०७२/१०/०५ मा सुरु पाल्पा जिल्ला अदालतले गरेको फैसलालाई सदर गर्ने गरी उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट मिति २०७३।१२।२९ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: दिब्यराज घिमिरे

कम्प्युटर: देबिमाया खतिवडा (देबिना)

इति संवत् २०७७ साल फाल्गुण १७ गते रोज २ शुभम्।

२९

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री पुरुषोत्तम भण्डारी, ०७५-CR-०७९१, ०७५-CR-१३८९, कर्तव्य ज्यान, जागेश्वर साह वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. जागेश्वर साह

प्रतिवादी जागेश्वर साहले मृतक किशोरी चौधरीलाई ज्यानै लिनुपर्नेसम्मको पूर्वसिइवी रहेको देखिँदैन। मृतकलाई मार्नको लागि पूर्वयोजना बनाएको तथा योजना मुताबिकको कार्य सम्पन्न गरी ज्यान लिएको भन्नेजस्ता तत्त्वहरूको पनि विद्यमानता नदेखिँदा निजलाई अभियोग दाबीबमोजिम ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोजिम मनसायप्रेरित हत्याको कसुरमा सजाय गरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने।

मृतक र प्रतिवादीबीच रक्सी बनाउँदा पैदा भएको विषालु पदार्थ माछाको पोखरीमा निस्काशन गरेको भन्ने विषयलाई लिएर वादविवाद हुँदा प्रतिवादीले प्रहार गरेको काठको मुढा (पिटना) ले मृतक किशोरी चौधरीको टाउकोमा प्रहार गर्दा मृत्यु भएको भन्ने देखिन्छ। यसरी प्रतिवादीले उक्त काठको

मुद्दा पिटनाले मृतकको टाउको जस्तो संवेदनशील अंगमा प्रहार गर्दा मृत्यु हुनसक्छ भन्ने जानकारी हुने नै हुन्छ । यस्तो अवस्थामा मानिसको ज्यान मर्न सक्छ भन्ने सामान्य समझको तथ्य हुँदा जानीजानी हुन गएको कार्यको परिणाममा प्रतिवादी अनभिज्ञ रहेको भनी मान्न मिल्ने नदेखिने ।

जाहेरवालीले रक्सी बनाउँदा पैदा भएको विषालु पदार्थ प्रतिवादीले सञ्चालन गर्दै आएको माछाको पोखरीमा निष्काशन गरेको भन्ने विषयलाई लिएर वादविवाद हुँदा पहिला मृतक किशोरी चौधरीले नै प्रतिवादीलाई धक्का दिएको र मृतककै क्रियाकलापबाट प्रतिवादी जागेश्वर साह तत्काल आवेशमा आई सो आवेश थाम्न नसकी प्रतिवादीले पीडितलाई प्रहार गरेको भन्ने देखिन्छ । यसरी तत्काल उठेको रिस थाम्न नसकी घटनास्थलमा नै उपलब्ध लुगा चुट्ने काठको मुद्दा (पिटना) को प्रहारबाट पीडितको टाउकोमा घाउ चोट लाग्न गई सोही चोट पीडाबाट थला परी मृत्यु हुन पुगेको स्थितिमा उच्च अदालत जनकपुरबाट प्रतिवादीलाई साबिक मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १४ नं. बमोजिम आवेशप्रेरित हत्यामा १० वर्ष कैद हुने ठहरी भएको फैसला अन्यथा नदेखिने ।

तसर्थ, मुद्दाको तथ्य, कानूनी प्रावधान एवम् न्यायिक सिद्धान्तसमेतका प्रतिवादी जागेश्वर साहले ज्यानसम्बन्धी महलको १३ नं. बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुँदा निजलाई ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने गरी सुरु धनुषा जिल्ला अदालतबाट मिति ०७३।१२।२९ मा भएको फैसला सो हदसम्म केही उल्टी भई सोही महलको १४ नं. बमोजिम १० (दश) वर्ष कैद सजाय हुने ठहर गरी उच्च अदालत जनकपुरबाट मिति २०७४।१०।२४ मा भएको फैसला कानूनसम्मत

मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: हेमा पाण्डे

कम्प्युटर: देबिमाया खतिवडा (देबिना)

इति संवत् २०७७ साल फागुन २३ गते रोज १ शुभम् ।

३०

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ, ०७३-CR-१७३१, १७६८, ०७४-CR-०३६८, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. ईन्द्रनाथ योगीसमेत, रबिन्द्र भन्ने रबिन कठायत वि. नेपाल सरकार, ईन्द्रनाथ योगी वि.नेपाल सरकार

तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १४ नं. को व्यवस्थालाई हेर्दा “ज्यान मार्नाको मनसाय रहेनछ, ज्यान लिनुपर्नेसम्मको इवी पनि रहेनछ, लुकी चोरीकन हानेको पनि रहेनछ उसै मौकामा उठेको कुनै कुरामा रिस थाम्न नसकी जोखिमी हतियारले हानेको वा विष खुवाएकोमा बाहेक साधारण लाठा, ढुङ्गा, लात, मुक्का इत्यादि हान्दा सोही चोट पिरले ऐनका म्यादभित्र ज्यान मरेमा दश वर्ष कैद गर्नुपर्छ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यसरी मृतकको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन र प्रत्यक्षदर्शीले बकपत्र गर्दा लेखाइदिएको बेहोरासमेतबाट घटनामा हातहतियारको प्रयोग नहुनुको साथै घातक लाठा ढुङ्गासमेतको प्रयोग नभई हातमुक्काले मृतकलाई हानेको कुटेको भन्ने देखिन आएको र सो कुरा मृतकको लास जाँच प्रकृति मुचुल्कामा उल्लेख भएको चोटको विवरणसमेतले समर्थित भई पुष्टिसमेत भएको पाइएकाले प्रतिवादीलाई अभियोग माग दाबीबमोजिम ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोजिम सजाय होस् भन्ने नेपाल सरकारको सो हदसम्मको पुनरावेदन जिकिर मनासिब नदेखिँदा सहमत हुन नसकिने ।

प्रस्तुत वारदात ज्यानसम्बन्धी महलको ५

नं. बमोजिम भवितव्य सम्म भएकाले ज्यानसम्बन्धी महलको १४ नं. बमोजिमको कसुर ठहर गरी सजायसमेत गर्ने गरेको उच्च अदालत दिपायल डोटीको फैसला मिलेको नहुँदा हाम्रो पुनरावेदन जिकिरअनुसार गरिपाउँ भन्ने प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिरका सम्बन्धमा विचार गर्दा मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको ५ नं. मा “ज्यान लिने इबिलाग वा मनसाय नभई कसैले आफूले गरेको कर्तव्यले मानिस मर्ला भन्ने जस्तो नदेखिएको कुनै काम कुरा गर्दा त्यसैद्वारा केही भई मानिस मर्न गएको भवितव्य ठहर्छ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । तर प्रस्तुत वारदात घटनामा मृतकको उमेर अवस्था ५० वर्ष पुगिसकेको र दुईजना प्रतिवादीहरूले मृतकलाई कुटपिट गरेको त्यसमा पनि कुटपिट पटकपटक भएको भन्ने प्रत्यक्षदर्शीको भनाइ रही सो कुरालाई प्रतिवादीहरूले समेत स्वीकारेको अवस्था देखिन्छ । कर्ताले नसोचेको र परिणामको जानकारी नै नभएको, कुनै कार्य गर्दा अप्रत्याशित घटनाबाट मृत्यु भएको अवस्थामा भवितव्य पर्न गएको स्थिति रहने हुन्छ । कुलो पानीको विषयमा दुई जना प्रतिवादीहरू र मृतकको बिचमा वादविवाद झै-झगडा भएको र मृतकको शरीरमा आन्तरिक अंगमा पीडा चोटसमेत पुग्ने गरी पटकपटक सामूहिक रूपमा २ जना प्रतिवादीहरूले प्रहार गरेको कार्यबाट मृत्यु भएको हुँदा ज्यानसम्बन्धी महलको ५ नं. अनुसारको भवितव्य ठहर हुनुपर्ने भन्ने प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिर पनि मनासिब नदेखिने ।

प्रतिवादीहरूको मृतकलाई मार्नुपर्ने योजना र मनसाय थियो भनी वादी पक्षबाट तथ्ययुक्त त्यस्तो कुनै प्रमाण पेस गरी सो कुराको पुष्टि गराउन सकेकोसमेत नदेखिएको र कुटपिट भएको तेस्रो दिन उपचारको क्रममा मृतकको मृत्यु भएको भन्ने देखिई मृत्युको कारणमा blunt injury of the small intestine भनी

उल्लेख भएकोसमेतका आधार एवम् कारण र कानूनी व्यवस्थासमेतबाट मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर तथा मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको ५ नं. बमोजिम भवितव्य कसुर ठहर गरी सोही महलको ६ नं. बमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिरसमेतसँग सहमत हुन नसकिने ।

प्रतिवादीहरू इन्द्रनाथ योगी र रविन्द्र भन्ने रविन कठायतलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १४ नं. बमोजिमको कसुरमा १० वर्ष कैद हुने ठहर्‍याइ सुरु डोटी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२।१२।२३ मा भएको फैसलालाई सदर गर्ने गरी उच्च अदालत दिपायलबाट मिति २०७३।१२।१ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीद्वय तथा नेपाल सरकारसमेत दुवै पक्षको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ।

इजलास अधिकृत: दिपक पोखरेल

कम्प्युटर : देबिमाया खतिवडा (देबिना)

इति संवत् २०७७ साल चैत्र २ गते रोज २ शुभम् ।

३१

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७१-CR-०६०४, ०७२६, ०७२-CR-१९१३, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र जबरजस्ती करणी, प्रकाश भन्ने राजकुमार बस्नेत वि. नेपाल सरकार, देब भन्ने शुशिल बस्नेत वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. प्रकाश भन्ने राजकुमार बस्नेत

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२) को खण्ड (ख) मा “वेश्यावृत्तिमा लगाउने वा शोषण गर्ने उद्देश्यले कुनै प्रकारले ललाई फकाई, प्रलोभनमा पारी, झुक्‍याई,

जालसाज गरी, प्रपञ्च मिलाई, जबरजस्ती गरी, करकापमा पारी, अपहरण गरी, शरीर बन्धक राखी, नाजुक स्थितिको फाइदा लिई, बेहोस पारी, पद वा शक्तिको दुरुपयोग गरी, अभिभावक वा संरक्षकलाई प्रलोभनमा पारी, डर, त्रास, धाक, धम्की दिई वा करकापमा पारी कसैलाई बसिरहेको घर, स्थान वा व्यक्तिबाट छुटाई लग्ने वा आफूसँग राख्ने वा आफ्नो नियन्त्रणमा लिने वा कुनै स्थानमा राख्ने वा नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा वा विदेशमा लैजाने वा अरू कसैलाई दिने कार्य गरेमा” ऐ. ऐनको दफा १५(१)(छ) बमोजिम ७ वर्षदेखि १० वर्ष कैद हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । प्रस्तुत वारदातमा प्रतिवादीहरू प्रकाश भन्ने राजकुमार बस्नेत र देव भन्ने शुशिल बस्नेतले पीडित परिवर्तित नाम सर्वोच्च (१) र सर्वोच्च (२) लाई निजका अभिभावक बाबुआमाको मञ्जुरीविना रामेछापस्थित घरबाट छुटाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिई जिरीसम्म ल्याउँदा पीडित परिवर्तित नाम सर्वोच्च (१) प्रतिवादीहरूको नियन्त्रणबाट भाग्न, उम्कन सफल भएको र पीडित परिवर्तित नाम सर्वोच्च (२) लाई काठमाडौं हुँदै इटहरीसम्म लगेको, विवाह गर्ने प्रलोभन देखाई यौन शोषणसमेत गरेको भन्ने देखिँदा निज प्रकाश भन्ने राजकुमार बस्नेत र देव भन्ने शुशिल बस्नेतलाई सोही ऐनको दफा १५(१)(छ) बमोजिम सजाय हुने अवस्था देखिने ।

प्रतिवादीहरू राजकुमार बस्नेत र देव भन्ने शुशिल बस्नेतले परिवर्तित नाम सर्वोच्च (१) र (२) लाई बाबुआमा वा संरक्षकको मञ्जुरी बेगर जबरजस्तीपूर्ण तरिकाले रामेछापस्थित घरबाट काठमाडौं लैजाने क्रममा परिवर्तित नाम सर्वोच्च (१) बिचबाट उम्कन सफल भएकी र अर्को पीडित सर्वोच्च (२) लाई प्रतिवादी राजकुमार बस्नेतको मिलेमतोमा काठमाडौं ल्याई इटहरीसम्म लगी प्रतिवादी देव भन्ने

शुशिल बस्नेतले शोषणलगायतका कार्य गरेको पुष्टि हुन आएको देखियो । प्रतिवादीमध्ये शुशिल बस्नेतको उमेर १५ वर्षको नाबालक देखिएकोले निजलाई बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ बमोजिम आधा सजाय गर्ने गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको फैसला सम्बन्धमा हेर्दा, निजले अध्ययन गरेको सरस्वती माध्यमिक विद्यालय, प्रिती-५ रामेछापको च.नं. २८ मिति २०६८/३/१० को पत्रमा मिति २०५०/४/१३ मा निजको जन्म भएको भन्ने देखिन्छ । यसबाट वारदात मिति २०६७/७/२५ मा निजको उमेर १७ वर्ष पूरा भइसकेको देखिन्छ । साथै निजको स्वास्थ्य परीक्षणबाट पनि निजको उमेर १६ वर्षदेखि १८ वर्षको भनी जाँच भई आएको छ । अतः वारदात हुँदा निज प्रतिवादी देव भन्ने शुशिल बस्नेत १७ वर्ष पूरा पुगेको पुष्टि भएको देखियो । तत्काल प्रचलित बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ अनुसार १६ वर्ष उमेर पुगेकालाई बालिग मानिने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । सो कानूनी व्यवस्थाअनुसार नगरी पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट निज प्रतिवादी शुशिल बस्नेतको उमेर १५ वर्ष कायम गरी आधा सजाय गर्ने गरेको फैसला सो हदसम्म मनासिब नदेखिने ।

प्रतिवादी देव भन्ने शुशिल बस्नेतलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(छ) बमोजिम ७ वर्ष कैद सजाय हुने ठहर भए तापनि वारदात हुँदाका बखत निजको उमेर १७ वर्ष पूरा भएको देखिएको हुँदा हाल प्रचलित बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(४) मा “सोह्र वर्ष वा सोभन्दा माथि र अठार वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरको बालबालिकाले कुनै कसुरजन्य कार्य गरेको भए निजलाई कानूनबमोजिम उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजायको दुई तिहाई सजाय हुने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको र मुलुकी अपराध संहिता,

२०७४ को दफा ४५ को उपदफा (४) मा “सोह्र वर्ष वा सोभन्दा माथि र अठार वर्षभन्दा कम उमेरको व्यक्तिले कुनै कसुर गरेमा निजलाई उमेर पुगेको व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम हुने सजायको दुई तिहाई सजाय हुने छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ। प्रतिवादी देव भन्ने शुशिल बस्नेत वारदात हुँदाका बखत १७ वर्ष पूरा भई तत्कालीन कानूनी व्यवस्थाबमोजिम साबालक भएको देखिए पनि हाल प्रचलित कानूनले १८ वर्ष पूरा नभएसम्म बालबालिका मानेको हुँदा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ख) मा कुनै कानून अन्तर्गत कुनै अदालतमा दायर भएको कुनै फौजदारी कसुरका मुद्दामा सजाय गर्नु पर्दा सोही कानूनबमोजिम नै गर्नुपर्ने छ, तर कुनै फौजदारी कसुरको सजाय मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएभन्दा बढी रहेछ भने मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएको हदसम्म मात्र सजाय हुने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोले हाल प्रचलित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम सजाय गर्नुपर्ने र निज देव भन्ने शुशिल बस्नेतलाई ठहर भएको ७ वर्ष कैद सजायको दुई तिहाई अर्थात् ४ वर्ष ८ महिना मात्र कैद सजाय हुन्छ। प्रतिवादीमध्येका अर्जुन कुमार बस्नेतको हकमा निजले अभियोग दाबीबमोजिम अन्य प्रतिवादीहरूलाई रकम दिई सहयोग गरेको तथा उक्त वारदातमा निजको समेत संलग्नता रहेको पुष्टि हुन सकेको नदेखिँदा निजलाई सफाई दिने गरी तथा अर्का प्रतिवादी प्रकाश भन्ने राजकुमार बस्नेतले समेत पीडितलाई रातिको समयमा घरबाट जबरजस्ती रूपमा लगी काठमाडौँ हुँदै इटहरीसम्म पुर्‍याई कसुर गरेको पुष्टि भएकाले निजलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(छ) बमोजिम ७ वर्ष कैद हुने ठहर्‍याई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट मिति २०७०/१२/१९ मा भएको फैसला

मिलेकै देखिँदा सो हदसम्म उक्त फैसला सदर हुने ठहर्छ। प्रतिवादीहरूलाई अभियोग माग दाबीबमोजिम सजाय हुनुपर्ने भन्ने वादी नेपाल सरकार र आफूहरूले अभियोग माग दाबीबाट सफाई पाउनुपर्ने हो भन्ने पुनरावेदक / प्रतिवादीहरू प्रकाश भन्ने राजकुमार बस्नेत र देव भन्ने शुशिल बस्नेतको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने।

इजलास अधिकृत: शिवहरि पौड्याल

कम्प्युटर: देबिमाया खतिवडा (देबिना)

इति संवत् २०७७ साल चैत्र १६ गते रोज २ शुभम्।

इजलास नं. ५

३२

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या. डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई, ०७७-WH-०३१९, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, दीप बस्न्यातको हकमा प्रज्वल अधिकारी वि. विशेष अदालत

निवेदक दीप बस्न्यातउपर भ्रष्टाचारसम्बन्धी आरोपमा मुद्दा चलाइएको र नियमित फौजदारी न्याय प्रक्रियाका सन्दर्भमा निजलाई मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने गरी आदेश भएको देखिन्छ। प्रस्तुत रिट निवेदनसँग लगाउमा रहेको निवेदक/प्रतिवादी दीप बस्न्यात विरुद्ध प्रत्यर्थी/वादी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आरोपपत्रले वादी नेपाल सरकार भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा बेरीतको आदेश बदर गरिपाउँ भनी निज दीप बस्न्यातको यस अदालतमा निवेदन परेकोसमेत देखिन्छ। सो निवेदनको सन्दर्भमा पेस हुन आएको ०७७-RE-०२४६ को प्रतिवेदनउपर सुनुवाइ भई आज यसै इजलासबाट विशेष अदालत काठमाडौँबाट निवेदक/प्रतिवादी दीप बस्न्यातलाई मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने गरी भएको मिति

२०७७/८/२८ को आदेश बद्र भई निज निवेदकसँग रु.५,००,०००/- (पाँच लाख रुपैयाँ) नगद धरौट वा सो बराबरको जमानत दिए लिई निजलाई तारेखमा राखी मुद्दा पुर्पक्ष गर्नु भनी आदेश भएको छ । परिणामतः निवेदकले न्यायिक उपचार प्राप्त गरेको देखियो । यस अवस्थामा निवेदकलाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखेको भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नुपर्ने प्रयोजन देखिएन । ०७७-RE-०२४६ को प्रतिवेदनका सन्दर्भमा भएको आदेशको परिणामस्वरूप अब रिट आदेश जारी गर्नुपर्ने औचित्य नरहेकाले निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृतः प्रदीपकुमार उपाध्याय

कम्प्युटरः विजय खड्का

इति संवत् २०७८ साल वैशाख २४ गते रोज ६ शुभम् ।

३३

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत, ०७३-CR-०४९३, ०७४-RC-०१०७, कर्तव्य ज्यान र जबरजस्ती चोरी, कामी भन्ने थर्चे शेर्पासमेत वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. साने भन्ने निमातेम्बा शेर्पा

प्रतिवादी साने भन्ने निमातेम्बा शेर्पाले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष तथा अदालतमा समेत कालीमाया शेर्पा, मिडकिपा शेर्पा र ओडमु शेर्पालाई कर्तव्य गरी मारेको हो भनी साबिती बयान गरेको पाइन्छ । पूरक अभियोगको सन्दर्भमा मिति २०७१/६/२९ मा भएको ततिम्बा बयानमासमेत उक्त वारदातमा आफ्नो संलग्नता रहेको भनी आरोपित कसुर स्वीकार गरेको देखिन्छ । सो बयान बेहोरा प्रमाण ऐन, २०३१ बमोजिम प्रमाणयोग्य मान्न नपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । लास प्रकृति मुचुल्कामा उल्लेख भएको बेहोराबाट प्रतिवादी साने भन्ने निमातेम्बा शेर्पाले गरेको

बयानका तथ्यहरू समर्थित हुन आएका देखिन्छन् । निजले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष तथा अदालतमा गरेको बयानमा उल्लेख गरे अनुसारको खुकुरी तथा कालीमाया शेर्पाले लगाएको सुनको बेरुवा रिड २ थान र हातमा लगाएको औंठी १ थान समेत दशीको रूपमा बरामद भएको देखिन्छ । प्रमाणबाट प्रतिवादी साने भन्ने निमातेम्बाले कालीमाया शेर्पा, मिडकिपा शेर्पा र ओडमु शेर्पालाई कर्तव्य गरी मारेको कुरा शङ्कारहित तवरबाट पुष्टि भएको देखियो । तसर्थ प्रतिवादी साने भन्ने निमातेम्बा शेर्पालाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(१) नं. बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद तथा चोरीको १४(२) नं. बमोजिम डेढ महिना कैद र बिगो रु.१,२९,६१७/- को डेढी रु. १,९४,४२५।५० जरिवाना भई जरिवाना बापतसमेत कैद गर्ने गरेको सुरु जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत धनकुटाको फैसला सो हदसम्म सदर हुने ठहर्छ । उल्लिखित चोरीको वारदातलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४४ को उपदफा २(ग) बमोजिम डाँकाको वारदात मानिएको अवस्थामा पनि रु. ५०,०००/- देखि रु. १,००,०००/- सम्म जरिवाना हुने भएबाट निज प्रतिवादीको आर्थिक तथा पारिवारिक अवस्थासमेत विचार गरी चोरीतर्फ डेढ महिना कैद र रु. ५०,०००/- जरिवाना हुने देखियो । वारदातको अवस्थामा मिति २०७०/१०/१६ गतेका दिन प्रतिवादी साने भन्ने निमातेम्बा शेर्पाको उमेर अभियोगपत्रमा १७ वर्ष उल्लेख भएको, हिमालय उच्च माध्यमिक विद्यालय पाथिभराको च.नं. १३७ मिति २०७०/११/५ को पत्र र स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयबाट जारी जन्म दर्ताको प्रमाणपत्रबाट समेत वारदातको अवस्थामा निजको उमेर १८ वर्ष पूरा भएको नदेखिँदा प्रतिवादी साने भन्ने निमातेम्बा

शेर्पालाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(१) नं. बमोजिम जन्मकैद हुने ठहर भएकोमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४५(४) बमोजिम उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजाय जन्मकैद अर्थात् २० वर्ष कैदको दुई तिहाई अर्थात् १३ (तेह्र) वर्ष चार महिना मात्र कैद सजाय हुने।

प्रतिवादी कामी भन्ने थर्चे शेर्पा र लाक्पा शेर्पा वारदातमा संलग्न रहेको भन्ने कहींकतैबाट शंकासम्म पनि गरेको देखिएन। वस्तुस्थिति मुचुल्का तथा घटना विवरण कागज गर्ने सूर्य विश्वकर्मा, खम्बसिं शेर्पा, कामाजु शेर्पा, साङ्गे शेर्पासमेतले उक्त वारदात साने भन्ने निमातेम्बा शेर्पाले घटाएको हो भनी लेखाइदिएको पाइन्छ। कालीमाया शेर्पाको पति नुर्बु शेर्पा वारदातको समयमा विदेशमा रहेको र फर्कि आएपछि कारागारमा रहेका प्रतिवादी साने भन्ने निमातेम्बा शेर्पासँग सोधपुछ गरी निजले भनेअनुसार प्रतिवादी कामी भन्ने थर्चे शेर्पा र लाक्पा शेर्पाउपर शङ्का गरी दोस्रो जाहेरी दिएको देखिन्छ। सो जाहेरी बेहोरालाई समर्थन हुने गरी कुनै खम्बिर प्रमाण प्रस्तुत भएको पनि देखिँदैन। दोस्रो जाहेरीको सन्दर्भमा अनुसन्धान हुँदा मौकामा कागज गर्नेलगायतका सबै मानिसहरूले प्रतिवादी साने भन्ने निमातेम्बाको कारागारको भनाइलाई आधार लिई प्रतिवादीहरू लाक्पा शेर्पा र कामी भन्ने थर्चे शेर्पाउपर शङ्कासम्म व्यक्त गरेको पाइन्छ। प्रतिवादी साने भन्ने निमातेम्बा शेर्पाले आफूलाई ३०/३५ लाख रुपैयाँ दिन्छु भनी प्रलोभनमा पारी लाक्पा शेर्पाले मार्न लगाएकोले कामी भन्ने थर्चे शेर्पासमेत भई कालीमाया शेर्पासमेतको हत्या गरेको भनी ततिम्बा बयानमा पोल गरे तापनि लाक्पा शेर्पाबाट यति रकम लिए खाएको छु भनी प्रतिवादी साने भन्ने निमातेम्बा शेर्पाले भन्नसम्म सकेको पाइँदैन। प्रतिवादी लाक्पा शेर्पाले कालीमाया शेर्पासमेतको त्यसरी जघन्य

हत्या गर्न लगाउनुपर्नेसम्मको कारण वा रिसझवी रहेको देखिँदैन। वारदातमा प्रयोग भएको खुकुरी तथा कालीमाया शेर्पाले लगाएको सुनको बेरुवा रिङ र सुनको औंठीसमेत प्रतिवादी साने भन्ने निमातेम्बाको घरबाट बरामद भएको देखिन्छ। कामी भन्ने थर्चे शेर्पाले प्रयोग गरेको भनी कुनै दसी प्रमाण बरामद भएको देखिँदैन। वारदातपश्चात् मृतकले लगाएका सुनका गहना साने भन्ने निमातेम्बा शेर्पाले नै लगेको देखिन्छ। वारदातमा मृतकहरूको शरीरमा लागेको चोटहरू साने भन्ने निमातेम्बाले मौकामा गरेको बयानअनुकूल देखिएको छ। प्रतिवादी साने भन्ने निमातेम्बा शेर्पाको ततिम्बा बयान बेहोरा स्वयम्मा पनि प्रतितलायक देखिँदैन। सह-अभियुक्तको उक्त पोल प्रतिवादी कामी भन्ने थर्चे शेर्पा र लाक्पा शेर्पाको हकमा अन्य कुनै स्वतन्त्र प्रमाणबाट समर्थित हुन आएको पाइएन। सह-अभियुक्तले आफू थुनामा परेको लामो अवधिपछि बनाएको अवधारणा (After thought) स्वरूपको ततिम्बा बयानमा उल्लेख गरेको कुराको आधारमा शंका गरी सोही शंका र अनुमानका आधारमा प्रतिवादी कामी भन्ने थर्चे शेर्पा र लाक्पा शेर्पालाई कसुरदार ठहर गर्नु फौजदारी न्यायको सिद्धान्त तथा यस अदालतबाट अवलम्बन गरी आएका न्यायिक मान्यतासमेतका दृष्टिले उचित देखिँदैन। तसर्थ, प्रतिवादी साने भन्ने निमातेम्बा शेर्पाले गरेको पछिल्लो पोलको आधारमा मात्र प्रतिवादीहरू कामी भन्ने थर्चे शेर्पालाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी मलहको १३(१) नं. बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद र चोरीको महलको १४(२) नं. बमोजिम रु.१,९४,४२५/५० जरिवाना हुने ठहर गरेको र अर्को प्रतिवादी लाक्पा शेर्पालाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १६ नं. बमोजिम १२ वर्ष कैद हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत धनकुटाको फैसला निजहरूको हकमा उल्टी

भई निजहरूले आरोपित कसुरको अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने देखिने।

अतः पुनरावेदन अदालत धनकुटाबाट मिति २०७३/२/१० मा भएको फैसला केही उल्टी भई प्रतिवादीमध्येका कामी भन्ने थर्चे शेर्पा र लाक्पा शेर्पाले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहर्छ। प्रतिवादीमध्येका साने भन्ने निमातेम्बा शेर्पालाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(१) नं. बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद तथा मुलुकी ऐन, चोरीको महलको १४(२) नं. बमोजिम डेढ महिना कैद र बिगो रु. १,२९,६१७/- कायम गरेको हदसम्म सदर हुने ठहर्छ। निजलाई माथि विवेचना गरिएअनुसार संशोधित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम चोरीको कसुरतर्फ रु. ५०,०००।- (पचास हजार रुपैयाँ) जरिवाना हुने ठहर्छ। प्रतिवादीले चोरी गरेको धनमाल मृतक कालीमायाका पति जाहेरवाला नुर्बु शेर्पाले मिति २०७१/८/२२ मा फिर्ता लगिसकेको देखिँदा प्रतिवादीबाट ठहरेको बिगो पीडितलाई भराइरहनु परेन। केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ख) बमोजिमको सुविधा निज प्रतिवादीले पाउने भएको र वारदात हुँदाका अवस्थामा प्रतिवादी साने भन्ने निमातेम्बा शेर्पाको उमेर १८ वर्ष पूरा भएको नदेखिँदा निजलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(१) नं. बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने ठहर भएकोमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४५(४) बमोजिम उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजायको दुई तिहाइ अर्थात् १३ (तेह्र) वर्ष चार महिना मात्र कैद सजाय हुने ठहर्छ। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा सर्वस्व गर्ने कानूनी व्यवस्था नभएको र ऐ. को दफा १७७(२) मा ज्यान मर्ने कसुर गर्ने गराउने व्यक्तिलाई

जन्मकैदको मात्र सजाय हुने कानूनी व्यवस्था रहेकोले ऐ. दफा १७७(२) बमोजिम निज प्रतिवादी साने भन्ने निमातेम्बा शेर्पाको सर्वस्व गरिरहन नपर्ने।

इजलास अधिकृत: डल्लुराम चौधरी

कम्प्युटर: मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७७ साल चैत्र २ गते रोज २ शुभम्।

३४

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७५-CR-०४१७, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. मोहनबहादुर विष्ट

शव परीक्षण प्रतिवेदनमा police inquest, circumstances and the ligature mark are consistent with HANGING भन्ने उल्लेख भएबाट मृतकको मृत्यु hanging बाट भएको अवस्था देखिनुका साथै मौकामा कागज गर्ने मनिसको कागज तथा अदालतमा आई गरेको बकपत्र हेर्दा मारेर झुन्ड्याएको शंकासम्म व्यक्त गरेको देखिएबाट कमला नाथको मृत्यु कर्तव्यबाट भएको नदेखिँदा hanging बाट भएको भन्ने देखियो। जिउँदै मान्छेलाई बोकेर भिरालो जमिनमा चिप्लो रूखमा चढाई एक जना प्रतिवादीले झुन्ड्याउन सक्ने अवस्था पनि नदेखिँदा कमला नाथ लाई प्रतिवादीले रूखमा चढाई झुन्ड्याएको अवस्था पनि नदेखिने।

तसर्थ, प्रतिवादीको मौकाको तथा अनुसन्धानको बयान, मौकामा कागज गर्ने मानिसहरूको कागज तथा अदालतमा गरेको बकपत्र, घटनास्थल मुचुल्का तथा शव परीक्षण प्रतिवेदनसमेतबाट प्रतिवादीले कर्तव्य गरी मारी झुन्ड्याएको अथवा झुन्ड्याएर मारेको भन्ने शङ्कारहित तवरबाट पुष्टि भएको नदेखिँदा प्रतिवादीले सफाई पाउने गरी उच्च अदालत दिपायलबाट मिति २०७५।२।६ मा भएको

फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: रुद्रप्रसाद अर्याल

कम्प्युटर: विजय खड्का

इति संवत् २०७७ जेठ २८ गते रोज ४ शुभम् ।

३५

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.

श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७५-CR-०९६४, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, नेपाल सरकार वि. सीता वि.क.

प्रतिवादीले वारदात स्थलबाट पीडितलाई लिएर सँगै निस्किएको नभई प्रतिवादीको पछि लागी गएकोमा पीडित गुल्मी सदरमुकाममा मात्र प्रतिवादीसँग भेट भएको भन्ने देखिएको, पीडित आफूखुसी गुल्मी फर्कन बुटवलतर्फ गाडीमा एकलै गैरहेको अवस्थामा प्रहरीले नै दाङ्ग फिर्ता बोलाएर पीडित र प्रतिवादीलाई सँगसँगै गुल्मी पठाएको भन्ने प्रतिवादी तथा पीडितको भनाइ रहेको, पीडितसहित प्रतिवादी पक्राउ परेको अवस्था पनि नदेखिएको, जाहेरवालाले जाहेरीमा प्रहरीले सही गर भनेकोले सही गरेको हुँ भनी जाहेरीबारे अनविज्ञता प्रकट गरी अदालतमा बकपत्र गरेको देखिएको समेतका आधार प्रमाणबाट शंकाहित प्रमाणको अभावमा प्रतिवादी उपरको आरोप पुष्टि हुन आएन । प्रतिवादीले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने गरी उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलासबाट मिति २०७५।३।१२ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: रुद्रप्रसाद अर्याल

कम्प्युटर: विजय खड्का

इति संवत् २०७७ जेठ २६ गते रोज २ शुभम् ।

३६

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री

हरिप्रसाद फुयाल, ०७५-WO-०२७५, उत्प्रेषण

/ परमादेश, कार्यरत लक्ष्मणकुमार गिरीसमेत वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण व्यापारिक संस्था हो वा कस्तो प्रकारको संस्था हो भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने देखियो । प्रत्यर्थी प्राधिकरण नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ बमोजिम स्थापना भएको अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था हो भन्ने कुरामा विवाद छैन । ऐनको प्रस्तावनाले नेपाल नागरिक उड्डयन (सिभिल एभिएसन) को विकास तथा विस्तार गर्न र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सम्पर्कको लागि हवाई उडान, हवाई सञ्चार, हवाई पथ प्रदर्शन (एयर नेभिगेसन) र हवाई परिवहन (एयर ट्रान्सपोर्टेशन) सेवाको सञ्चालन सुरक्षित, नियमित, स्तरीय र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको स्थापना भएको देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा १० बमोजिम प्राधिकरणले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी विभिन्न तरिकाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा १२ मा प्राधिकरणले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिई स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्ताहरूसँग संयुक्त लगानीमा योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा १८ मा “समितिले प्राधिकरणको कार्य सम्पादन गर्दा वायुसेवा सञ्चालन व्यवसाय तथा हवाई यात्रुसमेतको सुरक्षा र हितलाई ध्यानमा राखी व्यापारिक सिद्धान्त अनुशरण गर्ने छ” भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । यसरी कानूनले नै आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत जुटाउने, स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्ताहरूसँग संयुक्त लगानीमा योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने अख्तियारी दिएको देखिन्छ । प्रत्यर्थी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले

मुनाफा आर्जन गरेको, नेपाल सरकारलाई लाभांश बुझाएको र बोनस वितरण तथा कल्याण कोषमा रकम जम्मा गर्ने गरी रकम छुट्याएकोसमेतका तथ्य प्रस्तुत हुन आएको देखियो । प्राधिकरण कानूनबमोजिम करदाताको रूपमा दर्ता भएको र सरकारलाई आयकर बुझाई आएको संस्था हो भन्ने पनि देखिएको छ । यसबाट यो संस्था बोनस ऐन, २०३० को दफा ५ (३क) अनुसारको नाफा कमाउने उद्देश्य नलिई केवल नागरिक उड्डयन क्षेत्रको संवर्द्धनको लागि स्थापना भएको नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको प्रतिष्ठान र विशुद्ध सेवा क्षेत्र अन्तर्गतको हो भन्ने कुरा देखिँदैन । व्यापारिक सिद्धान्त अनुशरण गरी कारोबार गर्नुपर्ने संस्था भएकाले प्राधिकरणलाई बोनस ऐन, २०३० को दफा ५(३क) अनुसारको नाफा कमाउने उद्देश्य नलिई केवल सेवामूलक सरकारी संस्थाको रूपमा स्थापना भएको मान्नु युक्तिसङ्गत नहुने ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आ.व. २०६८/०६९ देखि निरन्तर मुनाफा आर्जन गरिरहेको भन्ने कुरा प्राधिकरणको नाफा नोक्सान विवरण (वासलात) बाट देखिएको कुरा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनबाट पुष्टि भएको देखिन्छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट नियुक्त सुबोध एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसबाट आ.व. २०६८/०६९ र २०६९/०७० को अन्तिम लेखा परीक्षण भई महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट लेखा परीक्षण प्रतिवेदन दिइएकोसमेत पाइयो । सुबोध एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसले मिति २०७१/३/२९ मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई लेखेको पत्रमा प्राधिकरण आ.व. २०६८/०६९ र २०६९/०७० मा सञ्चित नाफामा भएकोले बोनस ऐनअनुसार दश प्रतिशत बोनस व्यवस्था गर्नुका साथै नेपाल सरकारलाई लाभांश दिनुपर्ने बेहोरासमेत उल्लेख गरी राय उपलब्ध

गराएको देखियो । यसबाट प्राधिकरणले मुनाफा आर्जन गरेको देखिन आएको छ । वस्तुतः मुनाफा आर्जन गरिएको छैन भन्ने प्रत्यर्थीहरूको जिकिरसमेत रहेको देखिँदैन । बोनस ऐन, २०३० को दफा ५ को उपदफा (१) मा “मुनाफा गर्ने प्रत्येक प्रतिष्ठानले एक आर्थिक वर्षमा गरेको खुद मुनाफाको दश प्रतिशत बराबरको रकम कर्मचारीलाई बोनसबापत छुट्याउनुपर्छ” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । सोही दफाको उपदफा (३) मा “उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको प्रतिष्ठानले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा गरेको खुद मुनाफाबाट छुट्याउनुपर्ने बोनसको प्रतिशत तोकिएबमोजिम हुने छ” भनी उल्लेख भएको छ । प्रत्यर्थी प्राधिकरण नाफा कमाउने उद्देश्य लिई स्थापना भएको संस्था भन्ने देखिएको छ । तसर्थ, उक्त प्रावधानबमोजिमको सुविधा प्रत्यर्थी प्राधिकरणका निवेदकहरूलगायतका कर्मचारीहरूले नपाउने भन्ने कुनै उचित र तर्कसङ्गत कारण नदेखिने ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ को उपदफा (१ख) बमोजिम भनी मिति २०७४/८/६ मा निर्णय गरी पठाइएको आयोगको “सुझाव” आफैँमा प्राधिकरणलगायतका प्रत्यर्थीहरूलाई बाध्यकारी हुने प्रकृतिको देखिँदैन । आयोगले केवल सुझावसम्म दिएको देखिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ को उपदफा (१) (ख) मा “कुनै विषयमा आयोगले नेपाल सरकार वा कुनै सार्वजनिक संस्थाबाट वा नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाको कुनै कार्यालय वा पदाधिकारीबाट सतर्कता अपनाउनुपर्ने वा कुनै कदम उठाउनुपर्ने देखेमा के कस्ता सतर्कता अपनाउन वा कदम उठाउन उपयुक्त हुन्छ भनी सुझाव दिने” प्रावधान रहेको देखिन्छ ।

यही प्रावधानको आधारमा कानूनबमोजिम कर्मचारीले पाउने सुविधा रोक्ने गरी आदेश गर्न मिल्ने देखिँदैन । भ्रष्टाचार भए नभएको विषय आयोगले हेर्ने र छानबिन गर्ने हो । सुझाव दिने अख्तियारीको आडमा कुनै स्वायत्त संगठित संस्थाको आन्तरिक व्यवस्थापनको कुरामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । स्वयम् आयोगले पेस गरेको लिखित जवाफमा पनि उक्त दफा २८(१)(ख) बमोजिम दिएको सुझावलाई निर्णय गर्ने निकायको लागि बन्धनकारी नहुने, सुझाव निर्णय गर्ने अधिकारी वा निकायलाई कानूनसम्मत, न्यायपूर्ण र मनासिब लागेको अवस्थामा मात्र निर्णय गर्ने अधिकारीलाई निर्णय गर्न सहयोग गर्ने सामग्री हुने भनी स्वीकार गरिएको देखिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ को उपदफा (१)(ख) को कानूनी स्थिति सम्बन्धमा यस अदालतबाट निवेदक नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडको सञ्चालक समितिसमेत विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेत भएको विवादमा “कुनै व्यक्ति वा निकायले दिएको सुझावले निर्णयमा पुग्नको लागि सहयोग पुर्याउन सक्तछ, तर यस्तो सुझाव निर्णय गर्ने निकायको लागि बाध्यात्मक हुन नसक्ने “ भनी व्याख्या भएको देखिन्छ । यस अवस्थामा आयोगको “सुझाव” लाई आधार बनाएर निवेदकहरूलाई कानूनले प्रदान गरेको सुविधाबाट वञ्चित गर्नु मनासिब नदेखिने ।

बोनस वितरण र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकारक्षेत्रका विषयमा परेको निवेदक नारायणप्रसाद सुवेदीसमेत विरुद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको विवादमा यस अदालतबाट “अनुचित कार्यको सम्बन्धमा सोको दुष्परिणाम

सच्याउने अख्तियारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भएकोमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले बोनस वितरण गर्न लागेको विषय अनुचित कार्य भएको निक्कै नभई सो बोनस वितरण रोक्ने अख्तियारी कुनै पनि ऐन, कानूनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रदान गरेको नदेखिने, बोनस ऐन, २०३० को दफा ५ ले मुनाफा भएको प्रत्येक वर्षको बोनस प्रदान गर्ने अवधारणा विधिकर्ताले राखेको देखिन्छ” भनी व्याख्या भएको देखिन्छ । यसरी भएको व्याख्याको दृष्टिले हेर्दासमेत विवादित बोनस वितरण कार्य रोक्का गर्ने सम्बन्धमा प्रत्यर्थीहरूबाट भएका काम कारबाही त्रुटिपूर्ण रहेको देखिन आउने ।

विवादमा कानूनद्वारा निर्धारित समयावधिभित्र बोनस वितरण नगरिएको हुँदा अब वितरण गर्न मिल्दैन भन्ने प्रश्न पनि उठाइएको पाइयो । बोनस ऐन, २०३० को दफा ९(२) मा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको आठ महिनाभित्र बोनस वितरण गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत रहेको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा हेर्दा विवादित बोनस वितरण कार्य लाभग्राही निवेदकहरूसमेतका प्राधिकरणका कर्मचारीको कारणबाट ढिलो हुन गएको भन्ने देखिँदैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत नियमनकारी भूमिकामा रहेका प्रत्यर्थी नेपाल सरकारका निकायहरूको कारणबाट बोनस वितरण कार्य रोकिन पुगेको देखिन्छ । प्रत्यर्थीहरूको अकर्मण्यता वा उदासिनताको दुष्परिणाम लाभग्राही निवेदकहरूसमेतका कर्मचारीलाई बहन गराउनु न्यायोचित हुँदैन । निवेदक माधवकुमार रेग्मीसमेत विरुद्ध नेपाल वायुसेवा निगम, केन्द्रीय कार्यालयसमेत भएको विवादका सन्दर्भमा “विपक्षीहरूले नै समयभित्र सुविधा दिने कुरामा अवरोध गर्ने अनि पछि समय व्यतित भएपछि सो समयभित्र नलिएको सुविधा

पाउन नमिल्ने भनी भन्न मिल्ने देखिएन” भनी यस अदालतबाट व्याख्या भएकोसमेत देखिन्छ । यसरी प्रतिपादित सिद्धान्तका दृष्टिले हेर्दा बोनस लाभ प्राप्त गर्नबाट निवेदकहरूलाई वञ्चित गर्नु मनासिब नदेखिने ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण “व्यापारिक सिद्धान्त अनुशरण” गरी कार्य गर्ने संगठित संस्था देखिएको, यसले व्यापारिक प्रकृतिको कारोबार गर्ने गरेको, प्राधिकरणले मुनाफा आर्जन गरेको छ भन्ने तथ्य प्रस्तुत हुन आएको र यस अवस्थामा बोनस ऐन, २०३० समेतका प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको हकमा समेत आकर्षित हुने कानूनबमोजिमको सुविधा निवेदकलगायतका कर्मचारीहरूले पाउने नै भएको हुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०७४/८/६ मा भएको विवादित निर्णय, सोको आधारमा भएको पत्राचार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको मिति २०७४/९/१४ को निर्णय र सोको आधारमा भएको पत्राचार, महालेखा परीक्षकबाट भएको बोनस रकमलाई राजश्वमा आम्दानी बाँड्नु भन्ने निर्णयलगायत बोनस वितरण नगर्ने गरी भएका काम कारबाही तथा निर्णयहरूबाट निवेदकहरूको कानून प्रदत्त हकमा आघात पुग्न गएको देखिँदा सो काम कारबाही तथा निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ । अब नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निवेदकलगायतका कर्मचारीले के कति बोनस पाउने हो भन्ने यकिन गरी निजहरूले पाउने कानूनबमोजिमको बोनस रकम नियमित रूपमा वितरण गर्नु, गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ।

इजलास अधिकृत: माधवप्रसाद लोहनी
कम्प्युटर: विजय खड्का

इति संवत् २०७७ साल मंसिर २१ गते रोज १ शुभम् ।

३७

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७५-CR-१११७, वैदेशिक रोजगार कसुर, नेपाल सरकार वि. प्रकाशध्वज बस्नेत प्रतिवादीले व्यवसायका लागि लिएको घरायसी लेनदेनको विषयमा कागज भएको भनी सुरुदेखि नै आरोपित कसुरमा इन्कार रही बयान गरेकोमा सो खण्डन हुने गरी जाहेरवालाको बकपत्र हुन नसकेकोबाट व्यवसायका लागि लिएको रकम समयमा भुक्तान नगरेको कारणबाट वैदेशिक रोजगारको सन्दर्भसम्म खुलाई कागज भएको देखिन्छ । लेनदेनको कारोबार गरिएको अवस्थामा तमसुक लिखतमा वैदेशिक रोजगारीको प्रयोजन उल्लेख गरेर ऋणीलाई ऋण तिर्न दबाब सिर्जना गर्ने मनोवृत्त देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारको कागजको आधारमा मात्र ठगी जस्तो फौजदारी अभियोगमा कसुरदार ठहर गर्न मिलेन । प्रतिवादीले कसुरजन्य कार्य गरेको भन्ने वादी पक्षले शंकाहित प्रमाणबाट पुष्टि गर्न सकेको देखिएन । देवानी दायित्व प्रकृतिको व्यवहार वा कारोबारको विषयमा वैदेशिक रोजगारको कसुरजन्य कार्य ठहर गर्नु न्यायोचित हुँदैन । साथै शंकाको सुविधा अभियुक्तले पाउने हुँदा ठोस प्रमाणको अभावमा कसुर ठहर गर्न नमिल्ने ।

तसर्थ, प्रतिवादीको अनुसन्धानको क्रममा र वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणसमक्ष भएको इन्कारी बयान, जाहेरवालाले मर्का परेको विषयमा न्यायाधिकरणमा उपस्थित भई जाहेरी पुष्टि गर्न नसकेकोलगायतको मिसिल संलग्न प्रमाणहरूको मूल्याङ्कनबाट वादी दाबी पुग्न नसकी प्रतिवादी प्रकाशध्वज बस्नेतले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहरी वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट मिति २०७५।१।३१ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर

हुने ।

इजलास अधिकृत: रुद्रप्रसाद अर्याल

कम्प्युटर: मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७७ साल जेष्ठ २६ गते रोज २ शुभम् ।

३८

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७२-WO-०५३६, उत्प्रेषण, मनहरी शर्मा सिग्देल वि. राधा कृष्ण श्रेष्ठसमेत

निवेदक मनहरी शर्मा सिग्देलले शैक्षिक वर्ष २०६७ को कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम निज कार्यरत विद्यालयमा र २०७० सालको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम थाङपालधाप उच्च माध्यमिक विद्यालय, स्रोत केन्द्र सिन्धुपाल्चोकमा पेस गरेको देखिन्छ । कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम दर्ता गरिसकेपछि रीत बेरित हेरी बेरितको देखिए उसै बखत सम्बन्धित शिक्षकलाई फिर्ता दिनु सम्बन्धित कार्यालय/विद्यालयको/शिक्षा कार्यालयको कर्तव्य बन्दछ । सोबमोजिम नगरी लामो समयपछि बढुवा प्रक्रियाको अवस्थामा झिना-मसिना प्राविधिक कारण देखाएर शिक्षकलाई बढुवा हुनबाट बञ्चित गर्नु मनासिब हुँदैन । सम्बन्धित निकायले फाराम दर्ता गरेको, सुपरिवेक्षक, पुनरावलोकनकर्ता, समितिसमेत तह-तहबाट मूल्याङ्कन गरिएको, मूल्याङ्कन भएको कुरा प्रमाणित अवस्थामा रहेको देखिँदा बढुवाको अवस्थामा आएर कुनै सामान्य केरमेट भएको, दर्ता मिति ढिलो देखिएको भन्ने आधारमा अङ्क गणना गर्न अस्वीकार गर्नु न्यायोचित नदेखिने ।

निवेदक मनहरी शर्मा सिग्देललाई माध्यमिक शिक्षक प्रथम श्रेणीमा बढुवा नगर्ने गरी भएको निर्णय, सोबमोजिम प्रकाशित सूचना र शिक्षक सेवा आयोगको पत्रसमेतका निर्णय एवम् काम कारबाही निजलाई बढुवा नदिने गरी भएको हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशले बदर

गरिएको छ । अब प्रत्यर्थीमध्येका राधाकृष्ण श्रेष्ठको बढुवा भएको मितिसरह जेष्ठता कायम हुने गरी निवेदक मनहरी शर्मा सिग्देललाई माध्यमिक शिक्षक, प्रथम श्रेणीमा बढुवा गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा परमादेशसमेत जारी हुने ।

प्रत्यर्थी राधाकृष्ण श्रेष्ठलाई माध्यमिक शिक्षक प्रथम श्रेणीमा बढुवा नियुक्ति गरिएको सम्बन्धमा हेर्दा निज कानूनबमोजिम बढुवाका लागि अयोग्य व्यक्ति हुन भन्ने देखिएन । निजले बढुवा पाएको अहिले करिब ५ वर्ष व्यतीत भइसकेको देखिन्छ । यसबिच बढुवा भएका शिक्षकमा सेवाप्रतिको वैध अपेक्षा स्वाभाविक रूपमा रहन्छ । बढुवा निर्णयकर्ताले मूल्याङ्कन गर्दा विवेक पुर्‍याउन नसकी केही प्राविधिक त्रुटि गरेको कुराको दुष्परिणाम अहिले लामो समयपछि आएर प्रत्यर्थी राधाकृष्ण श्रेष्ठलाई बहन गराउनु समन्यायिक दृष्टिले हेर्दा मानासिब देखिँदैन । माध्यमिक शिक्षक प्रथम श्रेणीका यमबहादुर बस्नेतले राजीनामा दिई सो पद रिक्त रहेको देखिन आएको छ । निवेदक मनहरी शर्मा सिग्देल निकट भविष्यमा उमेर हदका कारणले सेवा निवृत्त हुने अवस्थासमेत देखियो । पद रिक्त रहेको देखिँदा निवेदकलाई सोही रिक्त पदमासमेत बढुवा गर्न सकिने अवस्था रहेको पाइयो । तसर्थ, निज राधाकृष्ण श्रेष्ठको बढुवा गरिएको काम कारबाही यथावत् कायम राखी निवेदक मनहरी शर्मा सिग्देललाई माध्यमिक तह, प्रथम श्रेणीको शिक्षक पदमा बढुवा गर्नु भनी यो आदेश जारी गरिएको ।

इजलास अधिकृत:- माधवप्रसाद लोहनी

कम्प्युटर: मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७७ साल माघ ११ गते रोज १ शुभम् ।

३९

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७५-CR-००७८, वैदेशिक

रोजगार कसुर, नेपाल सरकार वि. रसबहादुर गुरुङ
प्रतिवादी रसबहादुर गुरुङले सुरु अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष तथा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा समेत बयान गर्दा आरोपित कसुरमा इन्कार रही मैले जाहेरवाला एक बहादुर गुरुङलाई वैदेशिक रोजगारको लागि दक्षिण अफ्रिका भन्ने मुलुकमा पठाइदिन्छु भनी रकम लिएको होइन । मैले होटल किन्न भनी जाहेरवालाबाट रु.२,००,०००।- ऋण लिएको हो । उक्त रकम समयमा तिर्न नसकेपछि जाहेरवालाले मैले नचिनेका ४/५ जना मानिस जम्मा पारी मलाई जबरजस्ती वैदेशिक रोजगारको कागजमा सहीछाप गर्न लगाएको हुन् भनी बयान गरेको पाइयो । मिसिल संलग्न कागजात हेर्दा प्रतिवादी रसबहादुर गुरुङले जाहेरवालाबाट रु.४,५०,०००।- बुझीलिईकागजगरिदिएको भन्ने देखिन्छ । जाहेरवालाले विदेश जानका लागि चाहिने राहदानीलगायत वैदेशिक रोजगारका लागि चाहिने अन्य आवश्यक कागजात तयार रहेको भनी उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन । वैदेशिक रोजगार प्रयोजनको लागि प्रतिवादीले रकम दिएको भन्ने कुरा प्रमाणबाट समर्थित भएको देखिँदैन । प्रतिवादी रसबहादुर गुरुङले मिति २०७०/६/१७ मा गरिदिएको लिखत जाहेरवालालाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउने छु भन्ने नभई मिति २०७०/१/१४ मा लिएको रु.४,५०,०००।- १६ दिनभित्र बुझाउने छु भनी कबुलियतनामा गरिदिएको भन्ने देखिन्छ । यसबाट जाहेरवाला र प्रतिवादीका बिच देवानी प्रकृतिको व्यवहार भएको भन्नेसम्म देखिएको छ । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोजिम अभियोग दाबी प्रमाणित गर्ने भार वादी नेपाल सरकारले बहन गर्न सकेको देखिँदैन । पक्षहरूबिच लेनदेन व्यवहार हुनु र रकम चुक्ता नगरिनु स्वयम्मा कसुरजन्य कार्य हुँदैन । यसमा फौजदारी कसुरसम्बन्धी सर्तहरू पनि पूरा भएको

देखिनुपर्दछ । प्रतिवादीउपरको अभियोग दाबी खम्बिर हुने प्रमाण वादी पक्षले गुजार्न नसकेबाट प्रतिवादी रसबहादुर गुरुङले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने ठहर्‍याई वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट मिति २०७३/१२/२२ मा भएको फैसला मनासिब देखिने । अतः प्रतिवादी रसबहादुर गुरुङलाई अभियोग दाबीबाट सफाई दिने ठहर गरेको सुरु वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको मिति २०७३/१२/२२ को फैसला मनासिब देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ।

इजलास अधिकृत: डल्लुराम चौधरी
कम्प्युटर: मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७७ साल चैत्र ४ गते रोज ४ शुभम् ।

४०

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७५-CR-१००५, वैदेशिक रोजगार कसुर, नेपाल सरकार वि. सीता लामा

प्रतिवादी सीता लामाले अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष र वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा समेत बयान गर्दा मैले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने इजाजतपत्र लिएको छैन । जाहेरवालालाई चिनेको थिएन, उजुरी परेपछि वैदेशिक रोजगार विभागमा देखेपछि चिनेको हो । मैले जाहेरवालाको श्रीमती शर्मिला शाहीबाट घर व्यवहार चलाउन भनी पटक पटक गरी रु. २,००,०००।- लिएको हो, जाहेरवालासँग लेनदेन भएको छैन, जाहेरी बेहोरा झुठ्ठा हो । जाहेरवालाकी श्रीमती शर्मिला शाहीले लेनदेनको कागज हो भनी कागजको बेहोरा पढेर नसुनाई मेरो हात समाई सहीछाप गराएकी हुन् । कागजमा सहीछाप गराएको १ हप्तापछि निज शर्मिला शाहीले मैले तपाईंलाई वैदेशिक रोजगारको कागजमा सहीछाप गराएको छु, प्रहरी बोलाई पक्राउ

गराउँछु भनी धम्क्याउन थालेपछि जाहेरवालाका श्रीमतीउपर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा करकाप मुद्दा दायर गरेकी हुँ । लिखत कागजका साक्षीहरू मैले लिखत कागजमा सहीछाप गर्दाका समयमा उपस्थित थिएनन् । अभियोग दाबीबमोजिमको रकम लिए खाएको होइन भनी इन्कारी बयान गरेको पाइन्छ । प्रतिवादी सीता लामाले जाहेरवालाकी श्रीमतीउपर दिएको कारकाप मुद्दामा वादी दाबी नपुग्ने ठहरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको देखियो । जाहेरवाला विक्रमबहादुर घलेले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा बयान गर्दा जाहेरी मिलानको बकपत्र गरेको भए तापनि जाहेरवालाले प्रतिवादीलाई रु. १५,००,०००।- बुझाउँदा गरिदिएको लिखतमा साक्षी बस्ने रमिला शाही र हिमाकुमारी गैरेले प्रतिवादीले पटकपटक गरी रु. १२,००,०००।- लिएको र सोको ब्याजसमेत जोडी रु. १५,००,०००।- को कागज तयार गरेको भनी कागज गरिदिएको देखिन्छ । जाहेरवालाले प्रतिवादीलाई विदेश जानको लागि भनी मिति २०७०/५/२ मा रकम बुझाई कागज गराउँदाको अवस्थामा विदेश जानका लागि चाहिने राहदानीसमेत बनाएको देखिँदैन । जाहेरवालाले प्रतिवादीलाई रुपैयाँ बुझाएको धेरै समयपछि मात्र अर्थात् २०७० सालको माघ महिनाको अन्तिमतिर मात्र राहदानी बनाएको भन्ने मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन्छ । विदेश जानको लागि अनिवार्य रूपमा चाहिने राहदानी नै नबनाई सोही प्रयोजनको लागि जाहेरवालाले प्रतिवादीलाई रकम दिएको भन्ने कुरा विश्वासलायक देखिँदैन । यसरी प्रतिवादीले जाहेरवालालाई वैदेशिक रोजगारको लागि अमेरिका पठाइदिन्छु भनी रु. १५,००,०००।- लिएको भन्ने जाहेरी कथन अन्य कुनै विश्वसनीय र ठोस सबुद प्रमाणबाट समर्थित भएको पाइएन । फौजदारी मुद्दामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोजिम अभियोग

दाबी प्रमाणित गर्ने भार वादी नेपाल सरकारको नै हुने भएको र प्रस्तुत मुद्दामा यी प्रतिवादीउपरको अभियोग दाबी खम्बिर हुने प्रमाण वादी पक्षले गुजार्न नसकेबाट प्रतिवादी सीता लामाले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने ठहर्नाई वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट मिति २०७३/१२/१३ मा भएको फैसला मनासिब देखिने ।

अतः प्रतिवादी सीता लामालाई अभियोग दाबीबाट सफाई दिने ठहर गरेको सुरु वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको मिति २०७३/१२/१३ को फैसला मनासिब देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ।

इजलास अधिकृत: डल्लुराम चौधरी

कम्प्युटर: मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७७ साल चैत्र ४ गते रोज ४ शुभम् ।

४१

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७५-CR-१७२६, वैदेशिक रोजगार कसुर, नेपाल सरकार वि. केशव महतो

प्रतिवादी केशव महतोले अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष बयान गर्दा जाहेरवालाहरूबाट रकम लिई निजहरूलाई वैदेशिक रोजगारीको लागि रसिया पठाएकोमा भनेबमोजिम स्यालरी तथा काम नपाएकोले तीन महिनामा नै फर्की आएका हुन् भनी कसुरमा साबिती भई बयान गरे तापनि वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा बयान गर्दा मौकाको बयान बेहोरा आफ्नो नभएको भन्दै आफूलाई गाडी किन्न तथा व्यापार गर्नका लागि भनी जाहेरवालाहरूसँग प्रति व्यक्ति रु.६,००,०००/- का दरले ५ जनासँग रु.३०,००,०००/- लिएको थिएँ; रकम लिएको १ महिनापछि जाहेरवालाहरूले मलाई जबरजस्ती वैदेशिक रोजगारको कागज गराएका हुन्; कागज गर्दा रातको समय भएको तथा मैले

रक्सीसमेत सेवन गरेकाले कागज बेहोरा पढ्न सकिन; जाहेरवालाहरू कोमार्फत कसरी वैदेशिक रोजगारको क्रममा रसिया पुगेर फर्के मलाई थाहा भएन; घरायसी लेनदेनको कागजबमोजिमको रकम मैले निजहरूलाई फिर्ता गरिसकेको छु भनी कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको पाइयो। जाहेरवालाहरूले प्रतिवादीउपर किटानी जाहेरी दिए तापनि वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा बकपत्र गर्दा हामी जाहेरवालाहरूले नै प्रतिव्यक्ति रु. ६,००,०००/- का दरले ५ जनाले जम्मा रु. ३०,००,०००/- दुई प्रतिशतका दरले ब्याज लिने सहमतिमाप्रतिवादीलाईदिएकाहौं।दुवैपक्षकोसहमतिमै विश्वासका लागि वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कागज गरेको हो। पछि रकम फिर्ता नगरेकाले प्रतिवादीउपर जाहेरी दिएका हौं। प्रतिवादीबाट सावार् ब्याजसमेतको सम्पूर्ण रकम हाल फिर्ता पाइसकेका छौं भनी आफ्नो जाहेरी बेहोराको विपरीत हुने गरी बकपत्र गरेको पाइयो। जाहेरवालाहरूलेप्रतिवादीबाटदाबीबमोजिमको रकम एकमुष्ट प्राप्त गरिसकेकोले प्रतिवादीउपर कुनै दाबी गर्ने छैनौं भनी वैदेशिक रोजगार विभागमा मिति २०७५/२/२३ गते निवेदन दिई कार्यालयमा उपस्थित भई सनाखतसमेत गरिसकेको देखियो। प्रतिवादीले जाहेरवालाहरूलाई वैदेशिक रोजगारको लागि रसिया पठाइदिन्छु भनी प्रतिव्यक्ति रु. ६,००,०००/- का दरले पाँच जनाबाट जम्मा रु. ३०,००,०००/- लिएको भन्ने जाहेरी कथन अन्य कुनै विश्वसनीय र ठोस सबुद प्रमाणबाट समर्थित भएको पाइएन। फौजदारी मुद्दामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोजिम अभियोग दाबी प्रमाणित गर्ने भार वादी नेपाल सरकारको नै हुने भएको र प्रस्तुत मुद्दामा यी प्रतिवादीउपरको अभियोग दाबी खम्बिर हुने प्रमाण वादी पक्षले गुजार्न नसकेबाट प्रतिवादी केशव महतोलाई अभियोग दाबीबाट सफाई दिने तथा लेनदेनको विषयलाई वैदेशिक रोजगारको

कागज तयार गरी सोही आधारमा झुठ्ठा जाहेरी दिएको देखिँदा जाहेरवालाहरूलाई मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको १८ नं. बमोजिम जनही रु. १५,०००/- जरिवाना गर्ने गरेको वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको मिति २०७५/३/३१ को फैसला मनासिब देखिने।

अतः प्रतिवादी केशव महतोलाई अभियोग दाबीबाट सफाई दिने तथा जाहेरवालाहरूलाई झुठ्ठा जाहेरी दिएको भनी मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको १८ नं. बमोजिम जनही रु. १५,०००/- जरिवाना हुने ठहर गरेको सुरु वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको मिति २०७५/३/३१ को फैसला मनासिब देखिँदा सदर हुने ठहर्छ। वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने।

इजलास अधिकृत: डल्लुराम चौधरी

कम्प्युटर: मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७७ साल चैत्र ४ गते रोज ४ शुभम्।

४२

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७५-CR-२३६०, वैदेशिक रोजगार कसुर, नेपाल सरकार वि. प्रकाश गौडेल

प्रतिवादी प्रकाश गौडेलले अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष बयान गर्दा मेरो साथी धिरेन्द्र खड्काले वैदेशिक रोजगारीको लागि मानिसहरू विदेश पठाउने काम गर्ने गरेकोले निजले भनेबमोजिम जाहेरवालाबाट सुरुमा रु. २,००,०००/- र पछि रु. ५,००,०००/- गरी जम्मा रु. ७,००,०००/- बुझिलिई धिरेन्द्र खड्कालाई बुझाएको हुँ। जाहेरवालाबाट सुरुमा लिएको रु. २,००,०००/- को लिखत कागजसमेत गरिदिएको छु भनी कसुर स्वीकार गरी साबिती बयान गरे तापनि वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा बयान गर्दा जाहेरवाला दिपेस पौडेल मेरो साथी हुन्। निजलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउने भनी कुनै रकम लिएको

छैन । दिपेस पौडेलले वैदेशिक रोजगारीमा जानको लागि कोही चिनेको छ भने मलाई चिनजान गराइदेउ भनेकोले जाहेरवालालाई धिरेन्द्र खड्कासँग चिनजान गराइदिएको थिएँ । धिरेन्द्र खड्काले नै जाहेरवालालाई वैदेशिक रोजगारीमा टर्की भन्ने मुलुकमा पठाउने भनी रु. २,००,०००/- बुझी लिएका थिए । पछि धिरेन्द्र खड्काले जाहेरवाला तिम्रो चिनजानको व्यक्ति हो, तिमीले रकम बुझेको कागज गरिदेऊ, जिम्मेवारी म लिन्छु, केही हुन्न भनेकाले मैले जाहेरवालाबाट दुई लाख रुपैयाँ बुझेको कागज गरिदिएको हो । मैले कुनै कसैलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउँछु भनी कसैबाट रकम लिए खाएको छैन, वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्ने अनुमतिसमेत लिएको छैन भनी कसुरमा इन्कारी भई बयान गरेको पाइयो । मिसिल संलग्न कागजात हेर्दा प्रतिवादी प्रकाश गौडेलले जाहेरवालालाई वैदेशिक रोजगार दिलाउन भनी रु. २,००,०००/- बुझी लिई उक्त रकमको सयकडा ३६ प्रतिशतका दरले ब्याजसमेत बुझाउने सर्त उल्लेख गरी मिति २०७२/२/१९ मा कपाली तमसुकको कागज गरिदिएको देखिन्छ । उक्त कागजको बेहोरा हेर्दा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी लिखत नभई विशुद्ध रूपमा कपाली तमसुकको लिखत खडा भएको देखिन्छ । उक्त लिखतले जाहेरवालालाई विदेश पठाउनका लागि रकम लिएको भन्ने अन्य स्वतन्त्र प्रमाणहरूबाट पुष्टि भएको पाइँदैन । जाहेरवालाले प्रतिवादीउपर किटानी जाहेरी दिए तापनि वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट बकपत्रका लागि म्याद जारी हुँदासमेत उपस्थित भएको देखिँदैन । जाहेरी दिने व्यक्ति स्वयं साक्षीका रूपमा अड्डामा उपस्थित भई आफूले जाहेरीमा लेखाएको कुरालाई बकपत्र गरी समर्थन गरेको स्थिति नदेखिएको हुँदा जाहेरीको बेहोराले अपराध पुष्टि गर्ने प्रामाणिक महत्त्व राख्ने अवस्था देखिँदैन ।

प्रतिवादीले जाहेरवालालाई वैदेशिक रोजगारको लागि टर्की पठाइदिन्छु भनी रु. २,००,०००/- लिएको भन्ने जाहेरी कथन अन्य कुनै विश्वसनीय र ठोस सबुद प्रमाणबाट समर्थित भएको पाइँएन । जाहेरवाला र प्रतिवादीबिच देवानी प्रकृतिको कारोबारसम्म भएको देखिन्छ । फौजदारी मुद्दामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोजिम अभियोग दाबी प्रमाणित गर्ने भार वादी नेपाल सरकारको नै हुने भएको र प्रस्तुत मुद्दामा यी प्रतिवादीउपरको अभियोग दाबी खम्बिर हुने प्रमाण वादी पक्षले गुजार्न नसकेबाट प्रतिवादी प्रकाश गौडेलले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने ठहर्‍याई वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट मिति २०७५/९/२३ मा भएको फैसला मानासिब देखिने ।

अतः प्रतिवादी प्रकाश गौडेललाई अभियोग दाबीबाट सफाई दिने ठहर गरेको सुरु वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको मिति २०७५/९/२३ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ।

इजलास अधिकृत: डल्लुराम चौधरी

कम्प्युटर: मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७७ साल चैत्र ४ गते रोज ४ शुभम् ।

इजलास नं.६

४३

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ, उत्प्रेषण, प्रतिषेध र निषेधाज्ञा, ०७२-CI-११९४, हेमप्रसाद भट्टराई वि. नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौँसमेत

संस्था दर्ता ऐन, २०३४ ले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भएको अधिकारअन्तर्गत दर्ता नं.

३४०।०४७।०४८ मा दर्ता भएको सो संस्थालाई के कुन आधार, कारणले खारेज गर्नुपर्ने हो पुनरावेदक निवेदकबाट कुनै आधार कारण पेस गर्न सकेको अवस्था देखिएन । कुन ऐनअन्तर्गत संस्था खोल्ने हो भन्ने कुरा सम्बन्धित व्यक्तिहरूले तय गर्ने हो, नेपालको संविधानले संघ, संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको परिप्रेक्ष्यमा प्रत्यर्थीद्वारा संस्था दर्ता गरिएको र सो संस्था दर्ता भएको कारण निवेदकको के, कस्तो हक हनन हुन गएको हो सो कुरा खुल्न सकेको पाइँदैन । साथै कुनै संस्था दर्ता नहुनुपर्ने थियो भने सोसम्बन्धी जिकिर लिएर सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीसक्षम जानुपर्ने र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सोसम्बन्धमा गरेको निर्णयमा चित्त नबुझे संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा १३ बमोजिम पुनरावेदनको मार्ग अनुशरण गर्न पाउनेमा सो गरेको पनि नदेखिने ।

अतः निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेधसमेतको आदेश जारी गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने बेहोराको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७२/०४/२० मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- शारदादेवी पौडेल

कम्प्युटर :- पद्मा आचार्य

इति संवत् २०७८ साल वैशाख ५ गते रोज १ शुभम् ।

४४

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७२-CI-१६४४, उत्प्रेषणयुक्त परमादेश, दिपकराज कँडेल वि. प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड, बबरमहल, काठमाडौं

सामान्यतया परीक्षणकालको सेवा

अवधिमा रहेको कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउँदा हटाउनुपर्नेसम्मको कारण वा परीक्षणकालको उद्देश्य प्राप्ति हुनेभन्दा फरक रूपले पूर्वाग्रह राखी स्पष्टीकरणसमेत नसोधी हटाइनु हुँदैन । यदि त्यस्तो पूर्वाग्रह राखिएको आधार र कारणबाट परीक्षणकालको सेवा अवधिमा हटाएको देखिएमा यस अदालतले संरक्षण गरेकै देखिन्छ तर आफू परीक्षणकालमा छु भन्ने हेक्का नराखी नियुक्तिकर्ताको अपेक्षाविपरीत परीक्षणकालको अविधिमा कार्य सम्पादन, आचरण तथा आफू काम गर्ने कार्यालयमा सन्तोषजनक अवस्था नभएको अवस्थामा सेवा प्रवेश गरेको त्यस्तो कर्मचारीलाई न्यायिक हस्तक्षेपद्वारा संरक्षण गर्न सकिने नदेखिने ।

रिट निवेदकलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पटकपटक स्पष्टीकरण सोधेको मिसिलसंलग्न कम्पनीको कर्मचारी रेकर्डबाट देखिएको र बारम्बार अनुशासनहीन काम गरेको भन्ने जस्तो आरोप लगाई रिट निवेदकलाई विनियमावलीको विनियम ३४(२) को परीक्षणकालको अवधिमा नै पदमुक्त गर्ने गरेको जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडको कार्यकारी अधिकृतबाट भएको मिति २०७१/१/१० को निर्णय र सो निर्णयबाट सिर्जित अन्य पत्राचारजन्य काम कारबाही गैरकानूनी भयो भन्ने निवेदन जिकिर सो हदसम्म पत्यारलायक नदेखिएकोले निवेदकको निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने उल्लेख गरी निवेदन खारेज गरेको देखिन्छ । निज निवेदक विनियमावलीको विनियम ३४ को परीक्षणकालको अवस्थामा रहेको देखिन्छ । पुनरावेदकले आफ्नो निवेदन र पुनरावेदनमा निजलाई परीक्षणकालमा वस्तुगत आधारबिना स्वेच्छाचारीरूपमा हटाइएको हो भन्ने दाबी लिन सकेको देखिँदैन बरू आफूलाई आकर्षित नहुने विनियम

९४(२) र १२५ (१), (२) को अवस्था दाबी गरेको देखिँदा उक्त दाबीका आधारमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको निर्णय आदेश अन्यथा गर्नुपर्ने देखिएन । निजलाई परीक्षणकालमा भएका प्रावधान आकर्षित हुने देखिएको र आफूलाई परीक्षणकालमा लगाएका आरोपहरूको वस्तुगत अवस्थाका सम्बन्धमा भन्दा परीक्षणकाल पूरा गरेका कर्मचारीहरूलाई आकर्षित हुने विनियमावलीका प्रावधानहरू उल्लेख गरी उत्प्रेषण र परमादेशको आदेश जारी गरी २०७१/१/१० को निर्णय र मिति २०७०/१/२६ को नियुक्तिपत्र बदर गर्ने पत्राचार बदर गरिपाउँ भन्ने निजको मागदाबी पुग्न सक्दैन । पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको निर्णय मानासिब हुँदा सो निर्णयलाई अन्यथा गरिरहन नपर्ने ।

अतः पुनरावेदक/निवेदकको रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७२/४/१३ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- कर्णबहादुर राई (उपसचिव), लक्ष्मी राना (शाखा अधिकृत)

कम्प्युटर :- रेखा भट्टराई

इति संवत् २०७९ साल श्रावण ३० गते रोज २ शुभम् ।

४५

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७५-WO-१३९०, उत्प्रेषण परमादेशसमेत, प्रगति बस्नेत वि. मेची नगरपालिका वडा नं. १०

प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक प्रगति बस्नेतको आमा शुभमाया कार्की नेपाली नागरिक भन्ने प्रमाणित भएको र निवेदक प्रगति बस्नेतको नेपाली नागरिक शुभमाया कार्कीबाट नेपालमा जन्म भएको देखिएकोले

निवेदकले आमाको नागरिकता पेस गरेमा र जन्म यकिन हुने प्रमाण पेस गरेमा नागरिकताको लागि सिफारिस दिन इन्कार नगर्नु भन्ने विपक्षी मेची नगरपालिका वडा नं. १० को नाममा सिफारिस र आमाको नागरिकताको प्रतिलिपि पेस गरेमा आमाको नामबाट नागरिकता दिन इन्कार नगर्नु भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ।

इजलास अधिकृत: विनिता भारती (शा.अ.) र रक्षाराम चमार (शा.अ.)

कम्प्युटर : रेखा भट्टराई

इति संवत् २०७८ साल आश्विन ७ रोज ५ शुभम् ।

इजलास नं.८

४६

मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र मा.न्या. श्री तेजबहादुर के.सी., ०७७-WH-००३७, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, अधिवक्ता परिवर्तन राई, उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत

निवेदक प्रतिवादीउपर सवारी ज्यान मुद्दामा किटानी जाहेरी परी कानूनी प्रक्रियाबमोजिम मुद्दाको अनुसन्धान भएको तत्पश्चात् अभियोजन भई सुरु अदालतबाट थुनछेकको क्रममा निजलाई मुद्दा पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने गरी आदेश भएको र सो आदेश उच्च अदालत पाटनबाट समेत सदर भइसकेका अवस्थामा यसरी मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने गरी भएको आदेश गैरकानूनी भन्न नमिल्ने ।

यसरी निवेदक विरुद्ध अभियोगपत्र दायर भएको मिति २०७६ १०९ १९० ले हालसम्मको अवधि गणना गर्दा निवेदकले करिब ८ महिनाको अवधि थुनामा व्यतीत गरेको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ

निवेदकउपरको मुद्दा नै फैसला नभई फैसलाले कैद ठहर नै नगरिसकेको अवस्थामा निवेदकलाई हुन सक्ने कैद सजायभन्दा बढी अवधि थुनामा बसेको भन्ने निवेदन जिकिर कानूनसम्मत नदेखिने ।

अतः निवेदकको थुनागैरकानूनी, बदनियतपूर्ण तथा अनधिकृत हो भन्ने नदेखिएको परिप्रेक्ष्यमा निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृतः नरेन्द्रबहादुर बुढा

कम्प्युटर : मन्जिता ढुंगाना

इति संवत् २०७७ साल भाद्र १४ गते रोज १ शुभम् ।

४७

मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र मा.न्या.श्री पुरुषोत्तम भण्डारी, ०७५-८१-०५४७, निषेधाज्ञा, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, शाखा कार्यालय, जनकपुर, श्रीनारायण साह हलुवाई

वाणिज्य बैङ्क, शाखा कार्यालय, जनकपुरले कर्जा प्रवाह गर्दा सुरक्षणबापत लिएको धितोमा ऋणी श्यामप्रसाद साहको मात्र एकलौटी हकभोग कायम नभएको अवस्थामा बैङ्कले सगोलको अंशियार श्रीनारायण साहलाई साक्षी राखी निजको मन्जुरी लिएको पाइएन । तसर्थ धितो राखिएको जग्गालाई ५ भाग लगाई सबैले एकएक भाग अंश पाउने भनी सुरु धनुषा जिल्ला अदालतबाट अंश मुद्दामा फैसला भएकोमा पुनरावेदन परी विचाराधीन अवस्थामा रहेकोले प्रत्यर्थी निवेदक श्रीनारायण साहको अंश हक लाग्ने ठहर भएको ५ भागको १ भाग जग्गा पुनरावेदनमा ठहरेबमोजिम हुने गरी श्रीनारायण साहको १ अंश भागसम्मको जग्गा जति श्यामप्रसाद साहको ऋणबापतमा लिलाम नगर्नु, नगराउनु भनी उच्च अदालत जनकपुरबाट मिति २०७४।६।२६ मा जारी भएको निषेधाज्ञाको आदेश मिलेको नै देखिँदा

सदर हुने ।

इजलास अधिकृतः- मिलनचन्द्र महत

कम्प्युटर : मन्जिता ढुंगाना

इति संवत् २०७७ साल फाल्गुण ९ गते रोज १ शुभम् ।

४८

मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत, मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ, ०६९-८१-०६७२, हक कायम, महेन्द्ररत्न बज्राचार्य वि. गजेन्द्रमान बज्राचार्यसमेत

तत्काल प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४४ नं. मा “म्यादभित्र दरखास्त नपरे रजिस्ट्रेसन गर्ने पुर्जी हुन सक्ने” भन्ने कानूनी प्रावधान रहेको पाइन्छ । उल्लिखित कानूनी प्रावधान रहेको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट संवत् २०१७ सालको बन्डापत्रको लिखत पारित गरी पाउने गरी फैसला भए पनि म्यादभित्र कुनै दरखास्त नपरी सो बन्डापत्रको रजिस्ट्रेसन पास गर्ने अवधिसमेत समाप्त भई हालसम्म पास भएको भन्ने देखिँदैन । यसरी मिसिल संलग्न रहे भएका उल्लिखित सबुद प्रमाणबाट हिरामान बज्राचार्य र दानमान बज्राचार्य आफ्नो जीवनकालमा विधिसम्मत तवरले छुट्टिभिन्न भएको देखिन आएको अवस्था रहेको पाइँदैन । यसरी छुट्टिभिन्न भएको भन्ने प्रमाण कागजद्वारा नदेखिएको अवस्था भई सगोलको सम्पत्तिमध्ये आफ्नो हकमा हुन आउने विवादको कि.नं. १८ को एकासगोलको सम्पत्तिमध्ये आफ्नो हकको पर्ने आधा सम्पत्ति हिरामान बज्राचार्यले आफ्नो छोरी प्राणदेवीलाई शेषपछिको बकसपत्रको लिखतबाट हक हस्तान्तरण गरिदिएको भन्ने देखिने ।

सम्पत्तिको हकको स्रोत नै यदि प्रमाणद्वारा खण्डित भएको पाइँदैन भने त्यसलाई अन्यथा मान्नुपर्ने देखिँदैन । सम्पत्तिको सम्बन्धमा रहेको लिखत कागजबाट देखिने प्रमाण नै आधिकारिक हुने भई त्यसैबाट हकको निराकरण हुने हो । प्रस्तुत विवादको

सम्बन्धमा सबुद प्रमाण एवम् व्यवहार प्रमाणसमेतबाट विधिसम्मत ढंगले छुट्टिभिन्न भई अलग अलग रहेको भन्ने देखिँदैन । विवादको काठमाडौं जिल्ला, मनमैजु गा.वि.स. वडा नं. ९(ख) को कि.नं. १८ को ३-०-० जग्गा पुर्ख्यौली अंशबन्डा नभएको जग्गा हो । आमा रत्नकुमारीको मिति २०४७।५।२५ मा परलोक भएपश्चात् हामीहरूको हक हुन आएकोले हामीहरूको नाममा हक कायम गरिपाउँ भन्ने दाबी लिई फिराद परेकोमा मेरा दाता तथा परदाताले गरिदिएको हालसम्म कायम रहेको मिति २०२८।२।२३ मा गरिदिएको शेषपछिको बकसपत्रबाट मेरो हक हुने भएकोले फिराद खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादीमध्येको महेन्द्ररत्न बज्राचार्यको प्रतिउत्तर बेहोरा रहेको पाइएकोले त्यसतर्फ हेर्दा घरसारमा छुट्टिभिन्न भएको कागज भए पनि सो लिखत पारित नभएको र पारित गरी पाउने सम्बन्धमा नालेस परी फैसला भए पनि भएको फैसला कार्यान्वयन भएको अवस्था देखिँदैन । यो अवस्थाले प्रमाणको अभावमा छुट्टिभिन्न भइसकेको भनी भन्न मिल्ने नदेखिँदा एकासगोलमै रहेको भनी भन्नुपर्ने हुन आएको छ । उता एकासगोलमै रहे भएको अवस्थामा हिरामानले आफ्नो छोरा नभएको कारणले आफ्नो भागमा पर्न आउने सगोलको सम्पत्तिको आधा छोरी प्राणदेवीलाई मिति २०१६।१।९ मा शेषपछिको बकसपत्र गरिदिएको र आफ्नो पिता हिरामानबाट प्राप्त गरेको ती सम्पत्ति प्राणदेवीले पुनः मिति २०२८।२।२३ मा प्रतिवादीमध्येको महेन्द्ररत्न बज्राचार्यलाई शेषपछिको बकसपत्र गरी हक हस्तान्तरण गरेको भन्ने प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत २०२२ सालको पुनरावेदन नं. १५५४ को लिखत पास मुद्दाको मिसिल संलग्न शेषपछिको बकसपत्र लिखतहरूबाट देखिन आएको र शेषपछिको लिखत अन्यथा भएको अवस्था रहेको नपाइने ।

एकासगोलमा रहेको सम्पत्ति अन्यथा प्रमाणित भएको अवस्थामा बाहेक सगोलमा हुनेहरूको समान हक लाग्दछ । प्रस्तुत मिसिलमा प्रतिवादीमध्येको महेन्द्ररत्न बज्राचार्यले प्राप्त गरेको सम्पत्तिको दाता प्राणदेवी भई प्राणदेवीको दाता निजका बाबु हिरामान रहेको देखिन्छ । हिरामान र दानमान सगोलमा रही छुट्टिभिन्न भएको प्रमाणद्वारा पुष्टि नहुँदा सगोलको सम्पत्तिमा आफ्नो हक जति शेषपछिको बकसपत्र गरिदिई तत्पश्चात् प्राणदेवीले आफूले पिताबाट प्राप्त गरेको शेषपछिको बकसपत्रको लिखतबमोजिम प्राप्त गरेको सम्पत्ति पुनः मिति २०२८।२।२३ मा महेन्द्ररत्न बज्राचार्यलाई शेषपछिको लिखत गरिदिएको र सो लिखत अन्यथा नभएको अवस्था हुँदा सो लिखतबाट सिर्जित हुने हकलाई अन्यथा भन्नुपर्ने नदेखिने ।

सर्वोच्च अदालतबाट अंशबन्डाको लिखत पास गर्ने गरी फैसला भए पनि कानूनले तोकेको म्यादभित्र सोको कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । सो नदेखिनाले हिरामान बज्राचार्य र दानमान बज्राचार्य विधिवत रूपले छुट्टिभिन्न भई बसेको भन्न मिलेन । यसरी हिरामान बज्राचार्य र दानमान बज्राचार्य छुट्टिभिन्न भएको भन्ने नदेखिएपछि दाबीको कि.नं. १८ को जग्गा एकासगोलको देखिई सोमा महेन्द्ररत्न बज्राचार्य र गजेन्द्रमान बज्राचार्यसमेतको समान हक लाग्ने देखिन आउने ।

तसर्थ, वादीहरू र प्रतिवादीमध्येका महेन्द्ररत्न बज्राचार्यको आधा आधा हक लाग्ने दाबीको कि.नं. १८ को जग्गामा वादीको हक कायम नहुने ठहर गरेको सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला केही उल्टी गरी विवादित सो जग्गामध्ये आधा जग्गामा वादीहरूको हक कायम हुने भई निजहरूका नाममा दर्तासमेत हुने ठहर गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६९।५।१९ मा भएको फैसला

मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ।

इजलास अधिकृत: गगनदेव महतो

कम्प्युटर: मन्जिता ढुंगाना

इति संवत् २०७७ साल फागुन ३ गते रोज २ शुभम् ।

यसै लगाउका निम्न मुद्दाहरूमा पनि यसैअनुसार फैसला भएका छन्:

- ०६९-CI-०६७३, हककायम, महेन्द्ररत्न बज्राचार्य वि. गजेन्द्रमान बज्राचार्यसमेत
- ०६९-CI-०७१३, लिखत दर्ता बदरसमेत, महेन्द्ररत्न बज्राचार्यसमेत वि. गजेन्द्रमान बज्राचार्यसमेत
- ०६९-CI-०६७०, लिखत दर्ता बदरसमेत, तोरणबहादुर थापासमेत वि. गजेन्द्रमान बज्राचार्यसमेत
- ०७०-CI-०७०१, हक कायम, गजेन्द्रमान बज्राचार्यसमेत वि. महेन्द्ररत्न बज्राचार्यसमेत
- ०७०-CI-०७०२, हक कायम, गजेन्द्रमान बज्राचार्यसमेत वि. महेन्द्ररत्न बज्राचार्यसमेत
- ०७०-CI-०७०३, लिखत दर्ता बदरसमेत, गजेन्द्रमान बज्राचार्यसमेत वि. महेन्द्ररत्न बज्राचार्यसमेत
- ०७०-CI-०७०४, लिखत दर्ता बदरसमेत, गजेन्द्रमान बज्राचार्यसमेत वि. तोरणबहादुर थापासमेत
- ०७१-CI-००७०, हक कायम, देवेन्द्रमान बज्राचार्यसमेत वि. महेन्द्ररत्न बज्राचार्यसमेत
- ०७१-CI-००७१, हक कायम, देवेन्द्रमान बज्राचार्यसमेत वि. महेन्द्ररत्न बज्राचार्यसमेत

४९

मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र मा.न्या.श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना, ०६८-CI-०९०२, टिप्पणी

आदेश पर्चा बदर गरिपाउँ, बलराम मिश्रसमेत वि. मुख्य सचिव, नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौंसमेत

नापजाँच हुँदा सर्भे नापीको क्षेत्रीय किताब (फिल्डबुक) को किसानको महलमा जंगल भनी नापी भएको अवस्थामा विवादित जग्गामा पुनरावेदक वादीहरूको निर्विवाद हक स्थापित नै नभएको हुँदा प्रस्तुत विवादमा वादीले भने जस्तो नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ३,९(ग) र १९ आकर्षित हुने देखिँदैन । यस दृष्टिकोणबाट समेत जिल्ला वन कार्यालयले वन ऐन, २०४९ को दफा १६ बमोजिम व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको सरकारी वनको जग्गाहरूको दर्ता बदर गर्ने गरी भएको निर्णय बदर हुन सक्ने नै हुँदा वादीले दायर गरेको फिरोद दाबी पुग्न सक्ने भनी पुनरावेदन अदालत पोखराले गरेको फैसलामा अन्यथा भयो भनी भन्न सक्ने अवस्था नदेखिने ।

तसर्थ, सुरू जिल्ला वन कार्यालय, तनहुँले गरेको मिति २०६४।१०।२२ को निर्णय कानूनसम्मत भएकोले वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत पोखराको मिति २०६८।१।२० को फैसला कानूनबमोजिम मिलेको देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: टिकेन्द्रवीर जङ्ग राणा

कम्प्युटर : मन्जिता ढुंगाना

इति संवत् २०७७ साल चैत्र १२ गते रोज ५ शुभम् ।

५०

मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७६-WH-००८७, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, जगत जंग बम वि. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

कानूनबमोजिम स्थापित भएको साधिकार

निकायबाट मुद्दाको अनुसन्धान तथा अभियोजन भएको र कानूनको उचित प्रक्रिया अवलम्बन गरी तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा सक्षम अदालतको थुनछेकको आदेशबाट मुद्दा पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेको व्यक्तिलाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रोहबाट साधारण अधिकार क्षेत्रमा जस्तो गरी मुद्दाको तथ्यमा प्रवेश गरी विचाराधीन मुद्दालाई असर पर्ने गरी थुनछेक आदेशको परीक्षण गर्नु वाञ्छनीय हुँदैन । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रोहबाट थुनछेक आदेश परीक्षण गर्ने नाममा हामीले अवलम्बन गरी आएको स्थापित न्यायिक मान्यता, प्रणाली वा अवधारणा प्रतिकूल हुने गरी आदेश जारी गर्नु न्यायोचित पनि नहुने ।

अतः रिट निवेदकलाई विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ गरी बर्दिया जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर भई तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा पुर्पक्षका निम्ति थुनामाराख्ने आदेश भई मुद्दा नै विचाराधीन रहेको अवस्थामा विचाराधीन मुद्दालाई समेत असर पर्ने गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिएन । तसर्थ, प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृतः मन्दिरा शाही

कम्प्युटर : मन्जिता ढुंगाना

इति संवत् २०७६ साल कात्तिक १ गते रोज ६ शुभम् ।

इजलास नं. ९

५१

मा.न्या.श्री सपना प्रधान मल्ल र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७५-CR-१०४९, भ्रष्टाचार (नक्कली प्रमाणपत्र), सावित्री चन्द बम वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादी सावित्री चन्द बमको एस.एल.सी. तहको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, प्रमाणपत्र जारी गर्ने सम्बन्धित निकायबाट नै “अनुक्रमाङ्क वाराणसी परिक्षेत्रमें अनुदानित नहीं” भन्ने बेहोरा उल्लेख भई प्रमाणीकरण विवरणसमेत प्राप्त हुन आएको तथा सो प्रमाणीकरणको विवरणलाई पुनरावेदक प्रतिवादीले अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष स्वीकार गरी तथा सुरु अदालतमा बयानको क्रममा असहमति जनाई पुनः प्रमाणीकरणको माग नगरेको र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, सानोठिमी, भक्तपुरको पत्रमार्फत प्राप्त भएका विवरणलाई निज पुनरावेदकले अन्यथा भन्न सकेको नदेखिँदा निजले आफ्नो कार्यालयमा पेस गरेका प्रमाणपत्रहरू नक्कली हुन् भन्ने तथ्य स्थापित हुन आयो । यसरी प्रतिवादीले उक्त नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र २०५६ सालमा सरकारी सेवा अन्तर्गत शिक्षक सेवा पदमा नियुक्ति पाउनको लागि पेस गरी नियुक्तिसमेत पाएको देखिएको हुँदा उक्त शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ प्रचलनमा रहेको अवस्थामा पेस गरी पुनरावेदक प्रतिवादी सावित्री चन्द बमले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ अन्तर्गतको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएको देखिँदा निज प्रतिवादीलाई सोही ऐनको दफा १२ को कसुरमा सोही ऐनको दफा १२ र २९(२) बमोजिम रु.५,०००।- (पाँच हजार रूपैयाँ) जरिवाना हुने ठहर्‍याई विशेष अदालत काठमाडौँबाट भएको फैसला कानूनसम्मत नै देखिँदा आरोप दाबीबाट सफाई पाउन प्रत्यर्थी नेपाल सरकारलाई झिकाइपाउँ भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

अतः पुनरावेदक प्रतिवादी सावित्री चन्द बमले झुठ्ठा एवम् नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र

पेस गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालय, कैलाली अन्तर्गत दशरथ मा.वि. घोडाघोडी न.पा.-२ साँडेपानी, कैलालीमा २०५६ सालमा सुरु नियुक्ति लिई सरकारी लाभ सुविधा लिएको देखिएकोले निज प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ अन्तर्गतको कसुरमा सोही ऐनको दफा १२ र २९(२) बमोजिम रु.५०००१- (पाँच हजार रुपैयाँ) जरिवाना हुने ठहर्‍याई विशेष अदालत काठमाडौँबाट मिति २०७५।४।८ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: नारायणप्रसाद चापागाई
कम्प्युटर : चन्द्रा तिमल्सेना

इति संवत् २०७८ फागुन १० गते रोज ३ शुभम्।

५२

मा.न्या.श्री सपना प्रधान मल्ल र मा.न्या. डा.श्री कुमार चुडाल, ०७५-CR-२४४५, भ्रष्टाचार (नक्कली प्रमाणपत्र), दुजराम चौधरी वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादी दुजराम चौधरीको एस.एल.सी. तहको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, प्रमाणपत्र जारी गर्ने सम्बन्धित निकायबाट “विवरण में भिन्नता” भन्ने बेहोरा उल्लेख भई प्रमाणीकरण विवरणसमेत प्राप्त हुन आएको तथा सो प्रमाणीकरणको विवरणलाई पुनरावेदक प्रतिवादीले अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष स्वीकार गरेको तथा विशेष अदालतमा बयानको क्रममा असहमति जनाई पुनः प्रमाणीकरणको माग गरेको र विशेष अदालतको आदेश अनुसार पुनः प्रमाणीकरण गर्दासमेत “Not Verified” भनी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, सानोठिमी, भक्तपुरको पत्रमार्फत प्राप्त भएका विवरणलाई निज पुनरावेदकले सबुद प्रमाणबाट अन्यथा भन्न सकेको नदेखिँदा निजले आफ्नो कार्यालयमा पेस गरेका प्रमाणपत्रहरू नक्कली हुन् भन्ने

तथ्य स्थापित हुन आयो। यसरी उक्त नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र प्रतिवादी दुजराम चौधरीले मिति २०५२।१।७ मा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, धनगढी, कैलालीको सहायकस्तर तेस्रो (मुखिया) पदमा सुरु नियुक्ति भई मिति २०६३।०३।२५ मा खरिदार पदमा बढुवा हुँदा माध्यमिक शिक्षा परिषद्को सन् १९९८ सालको अनुक्रमाङ्क १८७६६५० को एस.एल.सी. (हाइस्कुल) तहको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरी खरिदार पदमा बढुवा नियुक्तिको लागि पेस गरी सरकारी लाभ सुविधा लिएको देखिन्छ। जहाँसम्म प्रमाणीकरणका लागि लखनउबाट आउनुपर्ने हो इलाहावादबाट होइन भन्ने बहस जिकिरको सन्दर्भमा यी प्रतिवादीको प्रवेशपत्रमा उल्लेख भएको माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तरप्रदेशबाट नै “Not Verified” भनी प्रमाणीकरण भई आएको हुँदा विशेष अदालत काठमाडौँको मिति २०७५।१।१० को फैसला मिलेकै देखिन्छ। तसर्थ, निज प्रतिवादी दुजराम चौधरीले प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम ६(छ) महिना कैद र रु.१०,०००।- (दश हजार रुपैयाँ) जरिवाना हुने ठहर्‍याई विशेष अदालत, काठमाडौँबाट मिति २०७५।१।१० मा भएको फैसला कानूनसम्मत नै देखिँदा आरोप दाबीबाट सफाई पाउन प्रत्यर्थी नेपाल सरकारलाई झिकाइपाउँ भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने।

अतः पुनरावेदक प्रतिवादी दुजराम चौधरीले झुठ्ठा एवम् नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पेस गरी जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, धनगढी कैलालीमा खरिदार पदमा बढुवा नियुक्तिको लागि

एस.एल.सी. (हाइस्कूल) तहको झुट्टा नक्कली शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरू पेस गरी सरकारी लाभ सुविधा लिएको देखिएकोले निज प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम ६ महिना कैद र रु.१०,०००/- (दश हजार रुपैयाँ) जरिवाना हुने ठहर्‍याई विशेष अदालत काठमाडौँबाट मिति २०७५।११।१० मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: नारायणप्रसाद चापागाई
कम्प्युटर : चन्द्रा तिमल्सेना

इति संवत् २०७८ फागुन १० गते रोज ३ शुभम्।

५३

मा.न्या.श्री सपना प्रधान मल्ल र मा.न्या. डा. श्री कुमार चुडाल, ०७५-CR-२३३७, भ्रष्टाचार (नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र), दिनेशचन्द्र मिश्र वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादी दिनेशचन्द्र मिश्रको स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, प्रमाणपत्र जारी गर्ने सम्बन्धित निकायबाट “आवंटित नहि है” भन्ने बेहोरा उल्लेख भई कैफियत महलमा फरक विवरण उल्लेख भई प्रमाणीकरण विवरणसमेत प्राप्त हुन आएको तथा सो प्रमाणीकरणको विवरणलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट उक्त प्रमाणपत्रहरूको प्रमाणित प्रतिलिपिहरू झिकाई सो प्रमाणपत्रहरू प्रमाणीकरणको लागि सो प्रमाणपत्रहरू जारी गर्ने निकाय दिनदयाल उपाध्याय गोरखपुर भारतको सन् २००२ को अनुक्रमाङ्क ६०३९० स्नातक र सन् २००४ को अनुक्रमाङ्क ६१०९३ स्नातकोत्तर तहको प्रमाणपत्र ठिक हो होइन भन्ने सम्बन्धमा प्रमाणीकरणको लागि सम्बन्धित विश्वविद्यालयमा लेखी पठाउँदा सोसम्बन्धमा दिनदयाल उपाध्याय गोरखपुर, भारतको अभिलेख

नं.४२०९ दिनाङ्क ०४।०६।२०१८ को पत्रको सि.नं. १ रिजल्ट, एकजाम सेन्टर र रिमाक्स (परिणाम, परीक्षा केन्द्र र कैफियत) को कोलममा उम्मेद्वार दिनेशचन्द्र मिश्रको नाममा हिन्दी भाषामा “नोट:- यह अनुक्रमाङ्क वर्ष २००४ मे M.A. कक्षा हेतु विश्वविद्यालय केन्द्र पर किसि छात्र/छात्रको आवंटित नहि है”(यस अनुक्रमाङ्क संवत् २००४ मा स्नाकोत्तर तहमा यस विश्वविद्यालय केन्द्रमा कुनै छात्र तथा छात्रा दर्ता गरेको नभएको) र सि.नं. ८ को परिणाम, परीक्षा केन्द्र र कैफियत कोलममा हिन्दी भाषामा “नोट:- यह अनुक्रमाङ्क वर्ष २००२ मे वी.ए.कक्षा हेतु विश्वविद्यालय केन्द्र पर किसि छात्र/छात्रको आवंटित नहि है” (यस अनुक्रमाङ्क २००२ मा स्नातक तहमा यस विश्वविद्यालय केन्द्रमा कुनै छात्र तथा छात्रा दर्ता गरेको नभएको) भनी उल्लेख भएको पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि त्रिभुवन विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको प.सं.०८१/०७४/०७५ मिति २०७५।०३।२१ को पत्रबाट प्राप्त भएका विवरणलाई निज पुनरावेदकले कुनै सबुद प्रमाण पेस गरी अन्यथा भन्न सकेको नदेखिँदा निजले आफ्नो कार्यालयमा पेस गरेका प्रमाणपत्रहरू नक्कली हुन् भन्ने तथ्य स्थापित हुन आयो। यसरी प्रतिवादीले आरोपदाबीबमोजिम नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेर मिति २०६५।०९।०६ मा माध्यमिक विद्यालय तहको शिक्षकमा नियुक्ति लिएर सुविधा प्राप्त लिई आरोप दाबीबमोजिमको कसुर गरेको देखिन आएको।

अतः पुनरावेदक प्रतिवादी दिनेशचन्द्र मिश्रले नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेर माध्यमिक तहको शिक्षक पदमा नियुक्ति लिएर सरकारी सुविधा लिएको पुष्टि भएको हुँदा निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम ६ महिना

कैद र रु.१०,०००।- (दश हजार रुपैयाँ) जरिवाना हुने ठहर्‍याई विशेष अदालत, काठमाडौँबाट मिति २०७५।१०।४ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- नारायणप्रसाद चापागाई

कम्प्युटर : सरस्वती दाहाल

इति संवत् २०७८ फागुन १० गते रोज ३ शुभम्।

इजलास नं. १०

५४

मा.न्या.श्री तेजबहादुर के.सी. र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७४-CR-१६६२, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, नेपाल सरकार वि. साजन घले (गुरुङ) भन्ने प्रेमबहादुर सुनार

प्रतिवादीले पीडितसँग फेसबुकमार्फत चिनजान गरी पटकपटक फेसबुकमा सम्पर्क गरी बोलाई पीडितको घर रहेको स्थानबाट पोखरासम्म ल्याई होटलमा राखी यौन शोषण गरेकोसम्म देखिन आएको छ। त्यस्तै जाहेरवालीले मौकामा दिएको जाहेरी बेहोरामा यौन शोषण भनी जाहेरी दिएको देखिन्छ भने अभियोग पत्रमासमेत मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ३ बमोजिमको कसुर सजायको मागदाबी नलिई दफा ४(२)(ख) बमोजिमको कसुरमा सजायको मागदाबी लिई अभियोग दायर भएको देखिन्छ। दफा ४(२)(ख) मा रहेको कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा, वेश्यावृत्तिमा लगाउने वा शोषण गर्ने उद्देश्यले कुनै प्रकारले ललाई फकाई, प्रलोभनमा पारी, झुक्‍याई, जालसाज गरी, प्रपञ्च मिलाई, जबरजस्ती गरी, करकापमा पारी, अपहरण गरी, शरीर बन्धक राखी, नाजुक स्थितिको

फाइदा लिई, बेहोस पारी, पद वा शक्तिको दुरुपयोग गरी, अभिभावक वा संरक्षकलाई प्रलोभनमा पारी, डर, त्रास, धाक, धम्की दिई वा करकापमा पारी कसैलाई बसिरहेको घर, स्थान वा व्यक्तिबाट छुटाई लाने वा आफूसँग राख्ने वा आफ्नो नियन्त्रणमा लिने वा कुनै स्थानमा राख्ने वा नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा वा विदेशमा लैजाने वा अरु कसैलाई दिने कार्यलाई कसुर मानेको छ। तसर्थ ऐनमा प्रयुक्त शोषण शब्दलाई यौन शोषणसमेत मान्नुपर्ने देखिएकोले प्रतिवादीले पीडितलाई दफा ४(२)(ख) बमोजिम शोषण गर्ने उद्देश्यले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लगेको स्थिति हुँदा सुरु कास्की जिल्ला अदालतले प्रतिवादीलाई मानव बेचबिखन ऐन, २०६४ को दफा ४(२)(ख) बमोजिमको कसुर ठहर गरी ऐ.दफा १५(१)(च) बमोजिम १ वर्ष ६ महिना कैद सजाय हुने ठहराएको फैसलालाई सो हदसम्म सदर गर्ने गरी उच्च अदालत पोखराले गरेको फैसलालाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था नदेखिने।

पीडित जाहेरवालीले जाहेरी दरखास्त तथा प्रमाणित बयानमासमेत आफूलाई प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गरेका हुन् भनी उल्लेख गरेको देखिँदैन। जबरजस्ती करणी पुष्टि हुने कुनै घा चोट तथा संघर्षका चिह्न रहेको भन्ने पीडितको शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदनबाट खुल्न आएको छैन। वादी पक्षलेसमेत आफ्नो दाबी पुष्टि गर्न कुनै वस्तुनिष्ठ प्रमाण पेस गर्न नसकेको तथा प्रतिवादीलाई यौन शोषणतर्फ सजायसमेत भइसकेको अवस्था हुँदा जबरजस्ती करणीतर्फको अभियोगदाबी पुन नसक्ने ठहर गरी उच्च अदालतत पोखराबाट भएको फैसला मनासिबै देखिने।

जाहेरवालीले आफ्नो जाहेरी बेहोरामा सुनको

रिङ्गलगायत मोबाइलसमेत प्रतिवादीले लिई गएको भनी बेहोरा लेखाए तापनि सोलाई पुष्टि हुने कुनै प्रमाण पेस गर्न सकेको देखिएन। प्रतिवादी अदालतसमक्ष चोरी गरेउपर इन्कार रहेको तथा प्रतिवादीको साथबाट कुनै पनि चोरीको मालबस्तु बरामद भएकोसमेत नदेखिँदा वस्तुनिष्ठ प्रमाणको अभावमा चोरीतर्फको दाबी नपुग्ने ठहर गरी सुरु कास्की जिल्ला अदालतले गरेको फैसलालाई सदर ठहर गरी उच्च अदालत पोखराबाट भएको फैसला मिलेकै देखिँदा परिवर्तन गरिरहनु परेन। वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने।

अतः मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२)(ख) बमोजिम यौन शोषणसम्मको कसुर ठहर गरी सोही ऐनको दफा १५(१)(च) बमोजिम १ वर्ष ६ महिना कैद तथा जबरजस्ती करणीतर्फ जबरजस्ती करणीको महलको १ र ३(५) नं. बमोजिम ५ वर्ष कैद भई प्रतिवादीबाट पीडितले ऐ.महलको १० ग नं.बमोजिम रु.१०,०००।- क्षतिपूर्ति भराइ पाउने र जबरजस्ती चोरीको कसुरबाट सफाई दिएको तथा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १७(१) बमोजिम क्षतिपूर्तिको मागदाबी सो हदसम्म पुग्न नसक्ने ठहर गरी सुरु कास्की जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।०३।०७ मा भएको फैसला केही उल्टी भई जबरजस्ती करणीतर्फको कसुरबाट प्रतिवादीले सफाई पाउने, मानव बेचबिखनतर्फ मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा २२ बमोजिम नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर गरेको ठहर गरी आंशिक सदर हुने गरी उच्च अदालत पोखराबाट भएको मिति २०७४।०२।२५ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ। वादी नेपाल सरकारको

पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने।

इजलास अधिकृत : उषा श्रेष्ठ

कम्प्युटर: समी नेपाली

इति संवत् २०७६ साल असोज १ गते रोज ४ शुभम्।

५५

मा.न्या.श्री तेजबहादुर के.सी. र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७५-CR-१८०९, वैदेशिक रोजगार कसुर, नेपाल सरकार वि. रंजितकुमार चौधरी

प्रतिवादी रंजितकुमार चौधरीले जाहेरवाला पीडितहरूलाई वैदेशिक रोजगारमा जानको लागि यमप्रसाद श्रेष्ठ र श्यामप्रसाद श्रेष्ठ सञ्चालक भएको वैदेशिक रोजगार व्यावसाय सञ्चालन गर्न पाउने इजाजत अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको प्रोग्रेसिभ प्लेसमेण्ट सर्भिस नेपाल प्रा. लि. मा चिनाई सोही कम्पनीमार्फत सिकेन्द्र ठाकुर र रामप्रिय ठाकुर कतारमा गएको भन्ने प्रतिवादी रंजितकुमार चौधरी र प्रोग्रेसिभ प्लेसमेण्ट सर्भिस प्रा. लि. का सञ्चालक यमप्रसाद श्रेष्ठले अनुसन्धानमा गरेको बयान र साथै सिकेन्द्र ठाकुर र रामप्रिय ठाकुरलाई प्रोग्रेसिभ प्लेसमेण्ट सर्भिस नेपाल प्रा.लि. मार्फत कतार पठाएको हो भन्ने जाहेरी बेहोरा र अन्य मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट देखिन आएकोले यी प्रतिवादी रंजितकुमार चौधरीले पीडितहरूलाई प्रोग्रेसिभ प्लेसमेण्टमा चिनाइदिएको भन्नेबाहेक प्रोग्रेसिभ प्लेसमेण्ट सर्भिस नेपाल प्रा. लि. सँग प्रतिवादी रंजितकुमार चौधरीको अन्य कुनै हैसियत र संलग्नता रहे भएको मिसिलबाट देखिन नआउने।

प्रतिवादी रंजितकुमार चौधरीले जाहेरवाला पीडितहरूलाई वैदेशिक रोजगारमा जानको लागि प्रोग्रेसिभ प्लेसमेण्ट सर्भिस प्रा.लि. का सञ्चालक यमप्रसाद श्रेष्ठलाई चिनाइदिई पीडित भनिएका सिकेन्द्र ठाकुर र रामप्रिय ठाकुर सोही प्रा.लि. मार्फत

श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारमा कतार गएको र अर्का देवेन्द्र ठाकुरको सोही प्रा.लि. मार्फत भिसा आइसकेकोमा वैदेशिक रोजगारीका लागि नगएको भन्ने देखिँदा यी प्रतिवादी रंजितकुमार चौधरीमार्फत निजहरू वैदेशिक रोजगारमा गएको भन्ने अवस्था देखिन नआएबाट जाहेरवालाका मानिसहरू इजाजत प्राप्त संस्थाबाट विदेश गएको र सोही संस्थामार्फत विदेश जाने प्रक्रिया अगाडि बढाएको देखिँदा केवल जाहेरवाला पीडितहरूसँगको चिनजानले वैदेशिक रोजगारमा मानिस पठाउने कम्पनी चिनाइदिनेसम्मको कार्य गरेकै आधारमा यी प्रतिवादी रंजितकुमार चौधरीलाई शंकास्पद प्रमाण वा तथ्यगत विश्लेषणबाट गरिएको अनुमानको भरमा मात्र फौजदारी कसुरको अभियोगमा ठहर गर्न न्यायोचित हुन जाँदैन । कुनै पनि व्यक्ति एवम् अभियुक्तको कसुरमा संलग्नता थियो भन्ने वस्तुनिष्ठ शंकाहित तवरबाट अभियोग दाबी प्रमाणित हुन नआएको अवस्थामा कसुरदार कायम गरी सजाय गर्नु न्यायोचित र तर्कसङ्गत नदेखिँदा यी प्रतिवादीलाई अभियोग मागदाबीबाट सफाई दिने गरी भएको न्यायाधिकरणको फैसला मानासिब नै देखिने ।

तसर्थ, प्रतिवादी रंजितकुमार चौधरीलाई वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ नं. विपरीतको कसुर अपराधमा सोही ऐनको दफा ४३ बमोजिमको सजाय गरी जाहेरवालाबाट लिए खाएको बिगो रु. ३,४५,०००/- र सोको ५० प्रतिशतले हुन आउने हर्जाना रु.१,७२,५००/- समेत गरी जम्मा रु.५,१७,५००/- यी प्रतिवादी रंजितकुमार चौधरीबाट जाहेरवाला जयकृष्ण ठाकुरलाई दिलाई भराइपाउँ भन्ने अभियोग दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्न्याई आरोपित कसुरबाट सफाई दिने गरी वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण, काठमाडौँबाट मिति २०७५।१।३ मा

भएको फैसला मानासिब नै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ।

इजलास अधिकृत (उपसचिव) : माधव भण्डारी
कम्प्युटर: अमिररत्न महर्जन

इति संवत् २०७७ साल जेठ २२ गते रोज ५ शुभम् ।

५६

मा.न्या.श्री तेजबहादुर के.सी. र मा.न्या. श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७६-WH-००६०, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, शकुन्तला पराजुलीको हकमा सबल खराल वि. महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुसमेत

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ मा “यस परिच्छेदबमोजिम भएको थुनछेक वा तोकिएको धरौट, जमानत वा बैंक जमानतमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले एक तहसम्म पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सक्ने छ” भनी कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम एक तहसम्म पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन गर्न पाउने वैकल्पिक व्यवस्था रहेको देखियो । रिट क्षेत्रबाट अदालत प्रवेश गर्नका लागि साधारण अधिकार क्षेत्रबाट हुने प्रक्रियागत कारबाहीको समाप्त भएको वा कानूनबमोजिम साधारण अधिकार क्षेत्रको उपचार निष्प्रभावी देखिएको वा कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा नगरी वा कानून प्रतिकूल थुनामा राखिएकोले गम्भीर अन्याय परेको देखिनुपर्दछ । निवेदकले उच्च अदालत पाटनको मिति २०७६/५/२६ को थुनछेक आदेशउपर पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिएको पनि देखिँदैन । प्रत्यर्थीले दिएको चेक बाउन्स भएको अवस्थामा निवेदिकाउपर बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गत बैंकिङ कसुरमा मुद्दा चली सो सम्बन्धमा कारबाही चलिरहेको छ । चलिरहेको

कारबाहीको क्रममा उच्च अदालत पाटनबाट धरौट माग गरेको अवस्था छ । यसबाट निवेदिकाउपरको कारबाहीमा कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा नभएको र निजउपर गम्भीर रूपमा अन्याय परेकोसमेत देखिन आउँदैन । यस कारणले अब बैंकिङ कसुरको प्रस्तुत मुद्दामा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अनुसार कसुर कायम र सजाय हुने वा नहुने कुराको निरूपण सोही मुद्दाबाट विचार गर्नुपर्ने विषय देखिन्छ । सो सम्बन्धमा अहिले प्रस्तुत रिट निवेदनका सन्दर्भमा निरूपण गर्नु मनासिब नहुने ।

अतः निवेदकउपर उच्च अदालत पाटनमा बैंकिङ कसुरमा मुद्दा चली विचाराधीनसमेत रहेको देखिँदा सोही अदालतबाट न्यायिक निरूपण हुने देखियो । निज प्रतिवादी धरौट नबुझाएको कारणबाट कानूनबमोजिम थुनामा राखिएको हुँदा अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन । निवेदनका सन्दर्भमा निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत:- सृजना गौतम

इति संवत् २०७६ साल कार्तिक ७ गते रोज ५ शुभम् ।

इजलास नं. १२

५७

मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७८-WH-००१९, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, गोविन्द वैद्य वि. ललितपुर जिल्ला अदालतसमेत

निवेदक प्रतिवादी विरुद्ध कित्ते ठगी मुद्दामा सुरु ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७४।५।१।५ मा फैसला हुँदा मुलुकी ऐन, ठगीको महलको दफा ४ नं. बमोजिम ३ वर्ष कैद र बिगोबमोजिम

रु. ३४,३६,०००।- जरिवाना हुने तथा मुलुकी ऐन, कित्ते कागजको ९ नं. बमोजिम रु. ५०।- रुपैयाँ जरिवाना भई सोही महलको १२ नं. बमोजिम थप १ वर्ष कैदसमेत हुने गरी फैसला भएको देखिन्छ । उक्त फैसलामा चित्त नबुझाई यी निवेदक प्रतिवादीले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेकोमा उच्च अदालत पाटनबाट समेत मिति २०७५।२।१।३ मा सुरुको फैसला सदर भई मुद्दा अन्तिम रहेको देखिने ।

ललितपुर जिल्ला अदालत तहसिल शाखा, लगनखेल ललितपुरको मिति २०७८।०४।१८ को कैदी पुर्जोको बेहोरा हेर्दा, "मिति २०७४।०५।०१ को फैसलाले निज प्रतिवादी अनुप गोविन्द वैद्यलाई जम्मा ४ (चार) वर्ष कैद र रु ३४,३६,०५०।- (चौतिस लाख छत्तिस हजार पचास रुपैयाँ) जरिवाना दाखिला गरे मिति २०७७।०७।२८ मा कैदबाट छाडिदिनू । जरिवाना दाखिला नगरे सोबापत मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को दफा ४६(क) तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा १६१ र १६२ समेतका आधारमा १० (दश) वर्ष थप कैद हुने..." भन्ने देखिन्छ । निज निवेदक प्रतिवादीउपरको कैद ४(चार) वर्ष मिति २०७७।०७।२८ मा निजले भुक्तान गरिसकेको र जरिवानाबापतको कैद भुक्तानको लागि कारागार कार्यालय नख्खु ललितपुरमा रहेको भन्ने मिसिल संलग्न कागजातबाट देखियो । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९(३), मा ठगी सम्बन्धमा सजायको व्यवस्था गरेको र ऐ. उपदफाको (क) मा भ्रष्टाचार हुनेमा बाहेक नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा भएको कुनै संस्थालाई ठगी गरेमा १० वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना (ख) मा आफ्नो नाम, दर्जा, पदवी, योग्यता ढाँटी ठगी गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद

र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र (ग) मा खण्ड (क) वा (ख) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य कुनै किसिमले ठगी गरेमा सात वर्षसम्म कैद र सत्तरीहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिने ।

केही नेपाल कानूनलाई संशोधन र एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) मा “कुनै कानूनअन्तर्गत कुनै अदालतबाट भइसकेको सजाय सोही कानूनबमोजिम नै कार्यान्वयन हुने छ । तर त्यस्तो सजाय मुलुकी अपराध संहितामा सोही कसुरमा लेखिएको सजायभन्दा बढी हुने रहेछ भने मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएको हदसम्म मात्र सजाय कार्यान्वयन हुने छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा यी निवेदक प्रतिवादी अनुप गोविन्द वैद्य मिति २०७३।७।२८ गतेदेखि मिति २०७७।७।२७ गतेसम्म निजलाई तोकिएको कैद ४ (चार) वर्ष बसिसकेको भन्ने देखिएको र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९(३)(ग) प्रस्तुत सन्दर्भमा आकर्षित भई जरिवानाबापत हाल प्रचलनमा रहेको प्रस्तुत ठगी मुद्दामा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९(३)(ग) बमोजिम जरिवानाको हकमा अधिकतम रु.७०,०००।- (सत्तरी हजार) मात्र जरिवाना हुने भन्ने व्यवस्था भएको पाइयो । फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १६१(२) मा रहेको कानूनी व्यवस्था हेर्दा, “कुनै कसुरदार अनुसन्धानको सिलसिलामा थुनामा बसेकोमा निजलाई कैदको सजाय नभई जरिवाना मात्र हुने ठहरेको भए निज थुनामा बसेको अवधिको एक दिनको तीन सय रुपैयाँको दरले हिसाब गरी हुन आउने जम्मा रकम त्यस्तो कसुरदारले बुझाउनुपर्ने जरिवानाको रकममा कट्टा गर्नुपर्ने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उक्त व्यवस्थाबमोजिम

प्रतिदिनको रु.३००।- (तीन सय) का दरले हुने कैद यी निवेदक प्रतिवादी अनुप गोविन्द वैद्य मिति २०७३।७।२८ देखि मिति २०७७।७।२७ सम्म ४ (चार) वर्ष कैद बसी त्यसपछि २०७७।७।२८ देखि २०७८।०६।१ गतेसम्म जरिवानाबापत प्रतिदिनको रु.३००।- का दरले कट्टा हुनेगरी निवेदकलाई ७ महिना २४ दिन कैद हुनेमा निवेदक १० महिना ३ दिन कैदमा बसिसकेको भन्ने मिसिल कागजातबाट देखिँदा निवेदकलाई कैदमा राख्न मिल्ने देखिएन । अतःप्रस्तुत मिसिलको सन्दर्भमा निवेदकलाई थुनाबाट मुक्त गरिदिनु भनी विपक्षी कारागार कार्यालय, नख्खु ललितपुरका नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिदिएको छ । अन्य मुद्दाको रोहमा निवेदकलाई थुनामा राख्नु नपर्ने भए प्रस्तुत मुद्दाको रोहमा यी निवेदक प्रतिवादी अनुप गोविन्द वैद्यलाई थुनामुक्त गरिदिनु भनी सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत कारागार कार्यालयमा लेखी पठाइदिने ।

इजलास अधिकृत: शारदादेवी पौडेल

कम्प्युटर: रेखा भट्टराई

इति संवत् २०७८ साल असोज १ रोज ६ शुभम् ।

५८

मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७८-WH-००३०, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, ईनर्वा (अ) ०७७/०७८ को हकमा शंकर झा “रूपेस” वि. पर्सा जिल्ला अदालत

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ (२) मा “दश वर्ष वा सोभन्दा माथि र चौध वर्षभन्दा कम उमेरको बालबालिकाले जरिवाना हुने कसुरजन्य कार्य गरेको भए निजलाई सम्झाई बुझाई छाडिने छ र कैद हुने कसुरजन्य कार्य गरेको भए कसुरको प्रकृति हेरी छ महिनासम्म कैद सजाय गर्न वा कैद नगरी

बढीमा एक वर्षसम्म बाल सुधार गृहमा राखिने छ ।” र ऐ. को दफा ३६(७) मा “सोह्र वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकालाई सजाय गर्दा जघन्य कसुर, गम्भीर कसुर वा पटके रूपमा कसुर गरेकोमा बाहेक कैदको सजाय गर्नु हुँदैन ।” भनी उल्लेख भएको देखिन्छ भने मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४५ उपदफा (५) मा “ सोह्र वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकालाई सजाय गर्दा जघन्य कसुर, गम्भीर कसुर वा पटके रूपमा कसुर गरेकोमा बाहेक कैदको सजाय गर्नु हुँदैन ।” भनी बालबालिकाउपर हुने कैदको सजायसम्बन्धमा कानूनी व्यवस्थाहरू रहेको देखिन्छ । उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार गम्भीर, जघन्य वा पटके कसुर गरेमा बाहेक नाबालकलाई कैदको सजाय गर्न नहुने भन्ने देखिने ।

परिवर्तित नाम इनर्वा (अ) ०७७/०७८ उपर संहितामा परिभाषित उल्लिखित कसुरजन्य कार्य भएको भनी सोअनुरूपको अभियोजन नभई सामान्य प्रकृतिको माग दाबी लिई अभियोगपत्र दायर भएको अवस्था रहेको र यी नाबालक निवेदकको

जिउ ज्यान जोखिममा पर्ने, निजले कसैलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याउने, साथै अन्यत्र भागी जाने जस्ता कार्यहरू निजबाट हुनसक्ने अवस्थासमेत रहेको नदेखिँदा यस्तो अवस्थामा बालबालिकाको सम्बन्धमा निर्णय लिँदा संवेदनशील भई निजको सर्वोत्तम हित र व्यक्तित्व विकासलाई ध्यानमा राखी निर्णय गर्नुपर्ने अपरिहार्यतालाई नजरअन्दाज गर्दा मानासिब हुने नदेखिने ।

अतः नाबालक परिवर्तित नाम इनर्वा (अ) ०७७/०७८ लाई राखिएको थुना गैरकानूनी देखिँदा निजलाई अन्य मुद्दामा थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था नभए प्रस्तुत मुद्दाको रोहमा आजै थुनामुक्त गरिदिनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३७(क) र (ख) बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ।

इजलास अधिकृतः ऋतु राई

कम्प्युटरः रमला पराजुली

इति संवत् २०७८ साल भाद्र ११ गते रोज ६ शुभम् ।